

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة الفقه الحنفي نصي وموضوعي ٢٠٢٦
(مقرر جامعة الأزهر قاهره بنين من الكتاب
الجامعي)

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح
بالإعتماد عليها 100% بفضل الله عز وجل

وكفايا دعوه حلوه بظهر الغيب وإنك تذكر الله
وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613
واتساب

📖 الوحدة الأولى: كتاب أدب القاضي (المقدمات والأهلية)

(مقرر نصي وموضوعي)

1] المصطلحات والأحكام الأساسية

أولاً: التعريفات اللغوية

- **الكتاب:** هو ما يُكتب فيه (الضم والجمع).
- **الأدب:** رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق، ويطلق على **حفظ الحد**.
- **القاضي:** من القضاء، وهو الإلزام وإمضاء الأحكام. **الفكرة:** دراسة القواعد والأخلاق المُلزِمة لعمل القاضي.

ثانياً: حكم القضاء وطلبه

- **حكم تولي القضاء:** فرض كفاية؛ لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصرة للمظلوم.
- **حكم طلب المنصب:** لا ينبغي للإنسان أن يطلبه لنفسه.
- **الدليل:** قول النبي ﷺ: (يا عبد الرحمن بن سمره، لا تسأل الإمارة). **الفكرة:** القضاء واجب لحماية المجتمع، لكن السعي إليه طمعاً مذموم.

ثالثاً: القاعدة الذهبية في أهلية القاضي ⚖️ **القاعدة:** (أَيُّ مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ، كَانَ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ). وبناءً عليها يتفرع الآتي:

1. **المرأة:** يجوز أن تقضي في كل شيء، إلا الحدود والقصاص.
2. **الأعمى والمحدود في قذف:** لا يجوز قضاؤهما (لأن شهادتهما لا تُقبل).
3. **الفاسق:** يجوز أن يكون قاضياً وتنفذ أحكامه، ولكن يأثم من ولّاه.
4. **الذمي (الكافر):** يجوز أن يُقْلَد القضاء ليحكم بين أهل ذمته فقط. [210، 211] **الفكرة:** الأهلية للمنصب مرتبطة بالقدرة على أداء الشهادة في المحكمة.

رابعاً: استلام القضاء من السلطان الجائر (الظالم)

- **الحكم:** يجوز تقلّد القضاء من السلطان الجائر.
- **الشرط:** أن يكون القاضي قادراً على الحكم بالحق.
- **الدليل:** أن التابعين تقلّدوا القضاء من ولاية الجور (مثل الحجاج).

خامساً: أولويات القاضي عند استلام عمله

1. **أول خطوة إدارية:** يطلب (الديوان)، وهو سجلات ووثائق القاضي المعزول.
 2. **أول خطوة قضائية:** ينظر في شأن (المحبوسين).
- الإجراء: يسأل القاضي القديم، ثم يسألهم، ثم ينادي على خصومهم، فإن لم يثبتوا عليهم حقاً، أخلّى سبيلهم

2] الشرح المبسط (عشان تفهم بسرعة)

- **يعني إيه أدب القاضي؟** مش مجرد إتيكيت، دي "قواعد وإجراءات" صارمة لازم القاضي يمشي عليها من أول يوم.
- **ليه فرض كفاية؟** لو البلد كلها رفضت القضاء، كلنا نأخذ ذنب، لازم حد يسد الخانة عشان حقوق الناس ما تضيعش.
- **قاعدة (الشهادة = القضاء):** دي أهم مفتاح في الدرس.
 - الست بتشهد في الفلوس؟ اه، يبقى تقضي فيها. بتشهد في القتل (القصاص)؟ لا، يبقى متقضي فيه.
 - الفاسق شهادته بتمشي بشروط؟ اه، يبقى قضاؤه نافذ، بس الحاكم اللي اختاره وساب الناس الصالحة (يأثم).
- **شغل القاضي من حاكم ظالم:** الفقه هنا واقعي جداً، لو الحاكم ظالم بس هيسيبك تحكم بالعدل بين الناس، اقبل المنصب عشان تنفذ المظلومين.

- أول يوم شغل: تخيل نفسك قاضي جديد، أول حاجة تطلب "الفايلات" (الديوان)، وتاني حاجة تنزل تبص على "السجن" (المحبوسين)، لأن السجن عذاب، وممكن يكون في حد محبوس ظلم أو مدته خلصت.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: اذكر القاعدة الكلية في أهلية القاضي، وما يتفرع عليها في حق المرأة والفاسق.
- س: ما أول ما ينظر فيه القاضي عند جلوسه؟ ولماذا؟ (ج: المحبوسين، لرفع الظلم عنهم).

⚠️ أسئلة (الصح والخطأ) الخادعة:

1. يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في جميع القضايا مطلقاً. (X) التصحيح: إلا الحدود والقصاص.
2. لا ينعقد قضاء الفاسق عند الحنفية. (X) التصحيح: ينعقد، ويأثم من ولاه.
3. لا يجوز تقليد القضاء من السلطان الجائر. (X) التصحيح: يجوز بشروط.
4. أول ما يطلبه القاضي عند توليته هو النظر في الأوقاف. (X) التصحيح: الديوان ثم المحبوسين.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني

🧠 الروابط الذهنية:

- اربط كلمة (المرأة) بـ (كل شيء ما عدا الدم/الحدود).
- اربط كلمة (الفاسق) بـ (نافذ + الحاكم يأثم).
- اربط كلمة (البداية) بـ (الورق/الديوان) ثم (الأرواح/المحبوسين).

📖 الوحدة الثانية: كتاب أدب القاضي (ترتيب الأعمال، مكان الجلوس، والمحظورات)

(مقرر نصي وموضوعي)

1 المصطلحات والأحكام الأساسية

أولاً: الخطوة الثالثة للقاضي (بعد المحبوسين)

- الحكم: بعد أن ينتهي القاضي من أمر المحبوسين، ينظر في الأوقاف والودائع (أموال اليتامى والغائبين).
- التعليل: لأن هذه الأموال أمانة، وأصحابها عاجزون عن حمايتها (كاليتيم أو الغياب)، فكانت رعايتها من أهم واجبات القاضي.
- الفكرة: حماية أموال الضعفاء أولى من النظر في قضايا الأقوياء القادرين على المطالبة بحقوقهم.

ثانياً: مكان جلوس القاضي (المحكمة)

- الوصف المطلوب: يجب أن يجلس القاضي في مكان بارز (ظاهر ومعروف للناس).
- التعليل: ليتمكن الغريب والضعيف والنساء من الوصول إليه بسهولة دون عوائق.
- اتخاذ الحاجب (البواب): لا يجوز للقاضي أن يتخذ حاجباً أو بواباً يمنع الناس من الدخول عليه وقت القضاء.
- الجلوس في المسجد للقضاء:
- رأي المذهب: يجوز ولا بأس به (وهو المعتمد).
- الدليل: النبي ﷺ والخلفاء الراشدون كانوا يقضون في المسجد، ولأنه مكان يُعظم فيه الحق.

ثالثاً: المساواة بين الخصمين (العدالة البصرية والقولية)

- الحكم: يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في كل شيء.
- مظاهر التسوية: في (المجلس، الإقبال، النظر، التحية، الإشارة).
- النتيجة: لو تبسم لأحدهما، يجب أن يتبسم للآخر؛ لئلا يطمع أحدهما في ميله، ويبيأس الآخر من عدله.  الفكرة: العدل ليس في الحكم فقط، بل في لغة الجسد أمام الخصوم.

رابعاً: حكم قبول الهدايا للقاضي ⚖️ القاعدة: (يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي قَبُولَ الْهَدِيَّةِ)؛ لأنها تفتح باب الرشوة.  استثناءات (متى يجوز قبول الهدية؟):

1. من ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ: (كأخيه أو عمه)، لأن صلة الرحم مطلوبة.
 2. من شخص كان يهديه قبل القضاء: بشرط أن تكون الهدية بنفس المقدار.
- تفريع: لو زاد في الهدية بعد توليه القضاء؟ (يقبل المعتاد، ويرد الزيادة).  حالة المنع المطلق: إذا كان لمُقدِّم الهدية (حتى لو كان قريباً) خصومة (قضية) معروضة أمام القاضي وقتها  يَحْرُمُ قبول الهدية إطلاقاً.

خامساً: حكم إجابة الدعوة (حضور العزومات والولائم)

- الدعوة العامة: يجوز أن يحضرها (كوليمة عرس دُعي إليها الناس كافة).
- الدعوة الخاصة: لا ينبغي أن يحضرها (عزومة مخصصة له فقط)؛ لأنها تُشبه الرشوة الخفية وتثير الشبهات.
-  استثناء: يجوز حضور الدعوة الخاصة إذا كانت من قرابته (أهله).
-  حالة المنع المطلق: إذا كان لصاحب العزومة قضية في المحكمة  يَحْرُمُ الحضور مطلقاً.

2 الشرح المبسط (عشان تفهم بسرعة)

- ترتيب الأولويات: القاضي استلم "الفايلات" (الديوان)، وطلع المظلومين من "السجن" (المحبوسين)، الثالثة إيه؟ يبص على فلوس الأيتام والأوقاف، لأن اليتيم ملوش صوت يطالب بحقه، فالقاضي هو أبوه.
- قاعدة القاضي: المحكمة زمان مكنتش مبنى مقفول، القاضي لازم يقعد في مكان "مكشوف" عشان الغلبان اللي جي من سفر يشوفه ويدخله من غير ما "بودي جارد" أو عسكري يمنعه (منع الحاجب). وقعدته في الجامع حلال ومفيهاش مشكلة.
- المساواة: تخيل قاضي بيضحك لخصم، ومكشر للتاني! التاني هيتربع ويحس إنه خسر القضية. الفقه الحنفي دقيق جداً: "بصيت لده دقيقة، تبص لده دقيقة".
- تريقة الهدايا والعزومات: القاضي إنسان، بس وظيفته حساسة.
 - أخوك جابلك هدية؟ اقبلها.
 - صاحبك متعود يجيبلك "كيلو تفاح" كل خميس قبل ما تبقى قاضي؟ اقبل الكيلو، طب لو جابلك بعد القضاء "عربية"؟ تقوله شكراً وتأخذ الكيلو المعتاد وترد الباقي.
 - طب لو أخوك أو صاحبك ليهم قضية عندك في المحكمة؟ تقفل بابك ومتأخدش منهم حتى كوباية ماية لحد ما القضية تخلص.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: ما حكم جلوس القاضي في المسجد؟ وما دليله؟
 - ج: لا بأس به (يجوز)؛ لأن النبي ﷺ والخلفاء قضوا فيه.

- س: ما هي الحالات التي يجوز فيها للقاضي قبول الهدية؟ ومتى يمتنع مطلقاً؟
○ ج: يجوز من (ذي رحم محرم) أو (من كان يهديه قبل القضاء قدر المعتاد). ويمتنع مطلقاً (لو كان للمهدي خصومة عنده).

⚠️ أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات:

1. أول ما ينظر فيه القاضي بعد المحبوسين هو الأوقاف والودائع. (✓)
2. يُكره للقاضي أن يجلس للقضاء في المسجد. (✗) التصحيح: لا بأس به (يجوز).
3. يجوز للقاضي أن يتخذ حاجباً يمنع الناس من الدخول. (✗) التصحيح: لا يجوز وقت القضاء.
4. يقبل القاضي هدية من كان يهديه قبل القضاء مطلقاً. (✗) التصحيح: يقبلها بشرط ألا تزيد عن المعتاد، وألا يكون له خصومة.
5. يجوز للقاضي تلبية الدعوة الخاصة من غير أقاربه. (✗) التصحيح: لا ينبغي (تكره) لأنها تثير الشبهة.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- الهدايا والعزومات: اربطهم بكلمة (الخصومة/القضية). مجرد ما تشوف في السؤال إن الراجل "عنده قضية"، اختار فوراً (يُحرم / لا يجوز) حتى لو كان أخوه.
- أنواع العزومات:
○ (عامة = فرح الناس كلها معزومة = روح عادي).
○ (خاصة = معمولة عشانك مخصوص = متروخش إلا لو من أهلك).
- الترتيب القضائي: (1- ديوان ← 2- محبوسين ← 3- أيتام وأوقاف).

📖 الوحدة الثالثة: ختام أدب القاضي + بداية (فصل في الحبس)

(مقرر نصي وموضوعي)

1 المصطلحات والأحكام الأساسية

أولاً: الحياة الاجتماعية للقاضي (الجنابة والمريض)

- الحكم: يجوز (ويُندب) للقاضي أن يشهد الجنابة، ويعود (يزور) المريض.
- التعليل: لأن هذه الأمور من حقوق المسلمين على بعضهم، وفي تركها جفاء وقطيعة، ولا تجر إلى تهمة الميل لأحد (عكس الهدايا والولائم).
- ⚠️ شرط مهم: ألا يتخذ ذلك عادة تضيع وقت المحكمة وتعطل مصالح الناس.

ثانياً: سلوك القاضي أثناء الجلسة مع الخصوم والشهود

1. حكم تلقين الشاهد: (يُكره) للقاضي أن يُلقن الشاهد (أي يذكره بما يقول).
○ التعليل: لأن الشاهد قد ينسى، فإذا لقّنه القاضي ربما يوافقه حياءً منه، فيكون القاضي قد علّمه الكذب.
○ استثناء: يجوز تلقين الشاهد الجاهل (صيغة الشهادة فقط) كأن يقول له قل: "أشهد أن..."، ولا يلقنه (مضمون الشهادة).
2. حكم الإشارة للمدعي بثغرة: (لا يجوز) للقاضي أن يشير للمدعي بشيء يكون له حجة (أي لا يلمح له بكيفية كسب القضية).
○ التعليل: لأن في هذا إعانة لأحد الخصمين على الآخر، وهذا ينافي العدل والمساواة.
3. الضحك والمزاح في الجلسة: (يُحرم) على القاضي أن يضحك في وجه أحدهما أو يمازحه.
○ التعليل: لئلا يطمع أحدهما في ميله، وييأس الآخر، ولأن كثرة الضحك تسقط هيبة المحكمة.

ثالثاً: فصل في الحبس (بداية الباب)

- الحبس لغة: المنع.
- الحبس شرعاً: هو تعويق الشخص ومنعه من التصرفات (الخروج والدخول ومقابلة الناس)، وليس المقصود به وضعه في سجن ضيق أو مظلم، بل المقصود إعجازه عن التصرف حتى يقضي ما عليه.
- أول حالات الحبس (حبس المديون):
 - إذا ثبت الدين على شخص، وطلب الدائن حبسه  لا يحبسه القاضي فوراً.
 - متى يحبسه؟ القاضي يأمره بالدفع، فإذا امتنع المديون، وظهر للقاضي أنه (مماطل + غني)، فهنا يحبسه القاضي عقوبة له على المماطلة والظلم.

2 الشرح المبسط (عشان تفهم بسرعة)

- القاضي والواجبات الاجتماعية: القاضي مش آله، عادي يروح يعزي أو يزور مريض لأن دي حقوق دينية، بس ميبقاش "صاحب واجب بزيادة" ويسيب قضايا الناس متعطلة في المحكمة!
- "تغشيش" الشاهد (التلقين): تخيل شاهد متوتر ونسي هيقول إيه، مينفعش القاضي يقوله: "قصدك إنك شفته بيسرق؟"، الشاهد ممكن يتكسف من القاضي ويقول "اه"، فيكون القاضي لبسه في شهادة زور! لكن لو الشاهد فلاح بسيط ومش عارف يبدأ كلامه إزاي، القاضي يقوله: "قول أشهد بالله كذا كذا"، ده اسمه تلقين للصيغة وده مسموح.
- ممنوع المساعدة القانونية (الإشارة): القاضي قاعد حكم، مش محامي. مينفعش يغمز للمدعي ويقول: "لو قولت كذا هتكسب". ده ظلم للطرف الثاني علطول.
- فهم فكرة الحبس: الحبس في الفقه الإسلامي مش هدفه "البهدة" في زنانة ضلمة. هدفه "الضغط" النفسي والاجتماعي. بنمنعه يروح شغله أو يسافر لحد ما يرجع حقوق الناس. وعشان كده لو واحد عليه ديون، القاضي مش بياخده من الدار للنار يحبسه.. بيدي له فرصة، لو لقي المديون معاه فلوس (غني) وبيتهرب (مماطل)، هنا بينزل عليه سيف الحبس.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: ما حكم تلقين القاضي للشاهد؟ ولماذا؟
 - ج: يُكره؛ لأنه قد يوافق حياءً فيكون قد لَقَّنه الكذب. (ويستثنى تلقين صيغة الشهادة للجاهل بها).
- س: ما المراد بالحبس شرعاً؟ وهل يحبس القاضي المديون بمجرد طلب الدائن؟
 - ج: الحبس شرعاً: تعويق الشخص ومنعه من التصرفات. ولا يحبسه بمجرد الطلب، بل يأمره بالدفع، فإذا امتنع وظهرت مماطلته وهو غني، حبسه.

⚠️ أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات:

1. يحرم على القاضي شهود الجنازة وعيادة المريض لئلا يميل لأحد. (❌) التصحيح: يجوز ويُندب لأنه حق إسلامي.
2. يجوز للقاضي أن يشير على المدعي بحجة إذا كان يعلم أنه صاحب حق. (❌) التصحيح: لا يجوز مطلقاً لعدم الإخلال بالمساواة.
3. يُكره للقاضي تلقين الشاهد في مضمون الشهادة. (✅)
4. المراد بالحبس شرعاً هو وضع الشخص في سجن ضيق ومظلم. (❌) التصحيح: هو منعه من التصرفات.
5. يحبس القاضي المديون إذا ماطل في الدفع وكان غنياً. (✅)

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط (التلقين والإشارة) ← بكلمة (ظلم / تعليم الكذب) ← إذن الحكم: (ممنوع / مكروه).
- اربط (الجنابة والمريض) ← بكلمة (حقوق المسلم) ← إذن الحكم: (يجوز).
- اربط كلمة (الحبس في الدين) ← بشفرة من كلمتين: (غني + مماطل). لو توفرُوا = يُحبس.

📖 الوحدة الرابعة: فصل في الحبس (ادعاء الإفلاس وبيع مال المديون)

(مقرر نصي وموضوعي)

1 المصطلحات والأحكام الأساسية

أولاً: ادعاء المديون للفقر والإفلاس إذا طلب الدائن حبس المديون، فقال المديون للقاضي: (إني فقير لا أملك شيئاً)، فهل يصدقه القاضي أم يحبسه؟ ⚖️ القاعدة: القاضي ينظر أولاً إلى (سبب الدين)، وهو نوعان:

1. دين بذل مال (أو ضمان مال):

- صورته: دين بسبب شراء بضاعة، أو قرض، أو غصب مال (سرقة).
- الحكم: يُحبس المديون ولا يُصدَّق في ادعائه الفقر.
- التعليل: لأن إقدامه على أخذ المال دليل على غناه، والظاهر أنه يخفي المال، فيُحبس حتى يظهر ماله.

2. دين في غير بذل مال:

- صورته: دين بسبب (أروش الجنایات/التعويضات)، أو (نفقة الزوجة)، أو (المهر).
- الحكم: يُصدَّق المديون ولا يُحبس (إلا إذا أثبت الدائن بالبينة أن المديون غني).
- التعليل: لأن الأصل في الإنسان هو (العُدْم / الفقر)، وهذا الدين وجب عليه من غير أن يأخذ مالاً في مقابله، فالظاهر فقره.

ثانياً: مدة الحبس في الدين

- الحكم: إذا حبس المديون، لا يُترك في السجن للأبد، بل يحبسه القاضي مدة (شهرين أو ثلاثة أشهر).
- الإجراء بعد المدة: يسأل القاضي عنه وعن حاله، فإن ثبت للقاضي أنه فقير فعلاً ولا يماطل ← يُخلى سبيله (يُفرج عنه).
- 🔴 الفكرة: الحبس للضغط وليس للتعذيب، فإذا ثبت الإفلاس الحقيقي، فلا فائدة من استمرار الحبس.

ثالثاً: بيع مال المديون المُفلس (الخلاف الأهم) إذا كان للمديون أموال (عقارات، بضائع) ورفض بيعها لسداد ديونه، فهل يتدخل القاضي ويبيعها رغماً عنه؟ هنا خلاف فقهي كبير:

1. رأي الإمام أبي حنيفة: (لا يَحْجَرُ عليه، ولا يبيع ماله).

- ماذا يفعل إذن؟ يستمر في حبسه حتى يضطر المديون لبيع ماله بنفسه وقضاء ديونه.
- التعليل: لأن الحجر والبيع بالإجبار فيه (إهدار لأهليته)، وتشبيهه للرجل العاقل بالبهيمة، والضرر الحاصل بإهدار الأدمية أعظم من ضرر تأخير الدين.

2. رأي الصحابين (أبو يوسف ومحمد): (يَحْجَرُ عليه، ويبيع ماله ويقسمه بين الغرماء).

- التعليل: دفعاً للضرر عن الدائنين (الغرماء)، لأن المماطلة ظلم.

2 الشرح المبسط (عشان تفهم بسرعة)

- **حجة المديون (أنا مفلس):** تخيل واحد جابك المحكمة يقول إنك واخذ منه 100 ألف جنيه، فقلت للقاضي "أنا غلبان ومفيش معايا". القاضي هيسألك: "الـ 100 ألف دول بتوع إيه؟".
 - لو قتلته: "كنت شاري منه عربية ومادفعت هوش"، القاضي هيقولك: "طالما استلمت عربية يبقى كان معاك فلوس، ادخل الحبس لحد ما تطلع الفلوس اللي مخبيها".
 - لكن لو قتلته: "دي نفقة طليقتي متراكمة عليا"، القاضي هنا هيصدقك إنك فقير ومش هيجبسك، لأنك ما استلمتش فلوس في إيدك، والأصل إن الإنسان بيتولد "مفلس". (إلا لو طليقتك جابت شهود إنك معاك فلوس، ساعتها تتحبس).
- **مدة الحبس:** الحبس في الفقه مش مؤبد، آخره شهرين تلاتة، القاضي بيعمل فيهم "تحريرات"، لو لقاك فعلاً شطبت ومفلس بجد، بيطلعك.
- **مزاد المحكمة (بيع الممتلكات):** المديون المماطل عنده أرض ومش راضي يبييعها يسدد ديونه.
 - أبو حنيفة قال: كرامة الإنسان وحرية رقم واحد. القاضي ميقدرش يبيع أرضه غصب عنه، بس يفضل حابسه يضغط عليه لحد ما المديون هو اللي يبيع بنفسه.
 - أبو يوسف ومحمد قالوا: لا يا عم، نقد نستناه لحد امتي والناس فلوسها ضايعة؟ القاضي يحجز على أمواله ويبييعها في المزاد ويسدد للناس (وده اللي بيحصل في القانون دلوقتي).

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- **س:** متى يُصدَّق المديون في دعوى الفقر ومتى لا يُصدَّق؟ مع التعليل.
 - ج: يُصدَّق إن كان الدين في غير بدل مال (كالنفقة والأرث)؛ لأن الأصل العدم. ولا يصدق إن كان ببدل مال (كالقرض والمبيع)؛ لأن إقدامه على الالتزام دليل يساره (غناه).
- **س:** ما حكم بيع القاضي لمال المديون المماطل؟ اذكر الخلاف.
 - ج: أبو حنيفة: لا يبيع ماله ولا يحجر عليه، بل يحبسه ليبيع بنفسه لعدم إهدار أهليته. الصحابان: يحجر عليه ويبيع ماله دفعاً للضرر عن الغرماء.

⚠️ أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات:

1. إذا كان الدين بسبب نفقة الزوجة وادعى المديون الفقر، يحبسه القاضي فوراً. (X) التصحيح: لا يحبسه ويُصدَّق في فقره.
2. الأصل في الإنسان هو اليسار والغنى. (X) التصحيح: الأصل هو العُدم (الفقر).
3. يُترك المديون في الحبس مفتوحاً بلا مدة محددة. (X) التصحيح: يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يُسأل عنه.
4. عند أبي حنيفة: يجوز للقاضي بيع مال المديون المماطل جبراً عنه. (X) التصحيح: لا يجوز ويبيع المديون بنفسه.
5. الحجر على المديون العاقل البالغ عند أبي حنيفة فيه إهدار لآدميته. (✓)

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط كلمة (نفقة / أروش / مهر) ← ب (تصديق المديون / لا يُحبس).
- اربط كلمة (قرض / بيع / غصب) ← ب (تكذيب المديون / يُحبس).
- **شفرة الخلاف في البيع:**
 - (أبو حنيفة = مفيش بيع إجباري = كرامة الأهلية).
 - (الصحابين = في بيع إجباري = مصلحة الدائنين).

📖 الوحدة الرابعة: فصل في الحبس (إجراءات حبس المديون وإثبات فقره)

1] القواعد والأحكام الأساسية

أولاً: متى يصدر القاضي قرار الحبس؟

- القاعدة: إذا ثبت الحق (الدين) على المدعى عليه، وطلب الدائن حبسه.
- الإجراء: لا يحبس القاضي فوراً في أول مرة، بل يأمره بالدفع.
- قرار الحبس: إذا امتنع عن الدفع، وظهر للقاضي أنه يماطل، فهنا يحبسه.  الفكرة: الحبس عقوبة للمماطلة، وليس مجرد إجراء آلي عند ثبوت الدين.

ثانياً: تقسيم الديون (أهم نقطة في الدرس) يُقسّم الإمام أبو حنيفة الديون إلى نوعين لتحديد هل نحبس المديون فوراً أم نتحرى عنه؟

1. دين بدل مال (كان سببه الحصول على أموال):

- مثل: ثمن المبيع (شراء بضاعة)، أو القرض.
- الحكم: يُحبس فوراً إذا امتنع عن الدفع، ولا يُقبل منه ادعاء الفقر قبل الحبس.
- التعليل: لأنه طالما اشترى أو اقترض، فالأصل أن المال موجود عنده، وادعاء الفقر يخالف الظاهر.

2. دين ليس بدل مال (لم يحصل مقابله على أموال):

- مثل: المهر، النفقة، الكفالة (الضمانة)، أرش الجناية (التعويض).
- الحكم: لا يُحبس فوراً، بل يسأل القاضي عنه (يتحرى عن حاله).
- النتيجة: إن قال الناس أنه "غني"  حبس. وإن قالوا "فقير"  لم يُحبس.
- التعليل: لأن الأصل في الإنسان العُسرة (الفقر)، وهو لم يحصل على مال في يده لنفترض غناه.

ثالثاً: الخلاف الفقهي في قبول (بينة الإعسار) قبل الحبس لو جاب المديون شهود يشهدون إنه فقير (مُعسر) قبل ما يدخل السجن:

● مذهب أبي حنيفة:

- في الدين بدل المال (البيع/القرض)  لا تُقبل البينة إلا بعد الحبس.
- في الدين ليس بدل مال (المهر/الكفالة)  تُقبل البينة قبل الحبس.

● مذهب الصحابين (أبو يوسف ومحمد):

- تُقبل بينة الإعسار (الفقر) في جميع الديون قبل الحبس.
- حجتهم: لأن الفقر هو الأصل في الإنسان.

رابعاً: مدة الحبس للمديون

- رأي أبي حنيفة: ليس للحبس مدة محددة مقدرة شرعاً، بل يُحبس حتى يغلب على ظن القاضي أنه لو كان له مال لأظهره.
- رأي المفتي به (التقدير): قدره بعض الفقهاء بـ شهرين أو ثلاثة أشهر، وقيل من أربعة إلى ستة أشهر (حسب اجتهاد القاضي).

خامساً: ما بعد الإفراج (ملازمة الغرماء)

- الحكم: إذا ثبت فقر المديون، أخرج القاضي من السجن، ولكن لا يحول بينه وبين الدائنين (الغرماء).
- حق الملازمة: يحق للدائنين "ملازمته" (أي السير خلفه ومراقبته).
- حدود الملازمة (مهم جداً):
 - لا يمنعون من الخروج والتصرف والسفر.
 - يأخذون من كسبه اليومي ما زاد عن حاجته وحاجة أسرته الأصلية لسداد الدين.

2 الشرح المبسط (عشان تفهم بسرعة)

- متى يُحبس؟ القاضي مش بيسجن حد من أول جلسة. بيقوله: "عليك فلوس، ادفع". لو الراجل قاوح ورفض، هنا السجن بيبقى "تأديب" على المماطلة.
- سر التقسيم (البيع والكفالة): أبو حنيفة بيشغل عقله في الواقع. لو واحد اشترى عربية وما دفعش ثمنها، ده معناه إن العربية (المال) في إيدته، فلما يجي يقول "أنا فقير مش معايا ادفع" بنقوله كذاب، وندخله السجن فوراً ونعصره لحد ما يجيب الفلوس أو نبيعها عليه.
- لكن لو واحد ضَمَنَ صاحبه في فلوس (كفالة)، أو عليه مؤخر صداق (مهر).. هو هنا ما أخذش "فلوس في إيدته"، فالأصل إنه ممكن يكون فعلاً غلبان وفقير، فهنا القاضي يسأل عليه الأول قبل ما يهدله في السجن.
- الخروج من السجن (المراقبة): القاضي اتأكد إن الراجل "مُفلس"، هيطلعه. الدائنين هيقولوا "فلوسنا راحت؟" الشرع بيقولهم لأ، من حقكم تمشوا وراه كأنكم "ضله" (دي اسمها الملازمة)، بس ممنوع تمنعوه يروح شغله، ولو كسب 100 جنيه في اليوم، ومصاريف بيته 80 جنيه، تاخدوا انتوا الـ 20 جنيه الزيادة دي لحد ما يسدد اللي عليه.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: فرّق أبو حنيفة في الحبس بين دين (بدل المال) ودين (ليس بدل مال). وضّح ذلك.
 - الإجابة: تكتب التقسيم المذكور في (ثانياً) مع ضرب الأمثلة (البيع للمال، والمهر لغير المال).
- س: ما الحكم لو ثبت إفسار المديون وأخرجه القاضي؟ وهل يمنعه الغرماء من التصرف؟
 - الإجابة: يُخلى سبيله، ولا يحول القاضي بينه وبين الغرماء، ولهم أن يلازموه، ولكن لا يمنعونهم من التصرف والسفر، ويأخذون فضل كسبه.

⚠️ أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات:

1. يُحبس المديون فوراً بمجرد ثبوت الدين عليه في أول مرة. (X) التصحيح: يأمره بالدفع أولاً.
2. إذا كان الدين مهراً أو كفالة، يحبسه القاضي فوراً قبل السؤال عنه. (X) التصحيح: يسأل عنه أولاً لأنه ليس بدل مال.
3. تقبل بينة الإفسار قبل الحبس في الدين بدل المال عند الإمام أبي حنيفة. (X) التصحيح: لا تقبل إلا بعد الحبس. (بينما تقبل عند الصحابين).
4. مدة حبس المديون مقدرة شرعاً بستة أشهر لا تزيد ولا تنقص. (X) التصحيح: ليست مقدرة شرعاً، بل مفوضة لرأي القاضي.
5. يجوز للدائنين منع المديون المُعسر من السفر والتصرف بعد خروجه من السجن. (X) التصحيح: لا يجوز منعهم له، بل يلازمونه فقط.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط (البيع / القرض) ← بشفرة: (أخذ فلوس = كذاب لو قال فقير = سجن فوراً).
- اربط (المهر / الكفالة) ← بشفرة: (مأخذش فلوس = ممكن يكون فقير = نسأل عنه الأول).
- اربط كلمة (أبو حنيفة) في الشهادة بالفقر ← بشفرة: (السجن أولاً في البيع).
- اربط كلمة (الملازمة) ← بشفرة: (راقبني بس متحبسنش).

📖 الوحدة الخامسة: ختام (الحبس) + باب (كتاب القاضي إلى القاضي)

1] القواعد والأحكام الأساسية

أولاً: ختام فصل الحبس (حبس الأب والزوج) [ص 54 نصي]

1. حبس الزوج في نفقة زوجته:

- الحكم: يُحبس الرجل إذا امتنع عن دفع نفقة زوجته.
- التعليل: لأنه ظالم بامتناعه عن دفع حقها.

2. حبس الأب في دين ابنه:

- الحكم الأصلي: لا يُحبس الوالد في دين ولده (يعني لو الأب استلف فلوس من ابنه وماردهاش، القاضي لا يسجنه).
- التعليل: لأن الحبس إهانة وعقوبة، وفيه إيذاء وقطيعة للرحم، والشرع أمر ببر الوالدين.
- الاستثناء الوحيد: يُحبس الأب في دين واحد فقط وهو (النفقة)، فإذا امتنع الأب الغني عن الإنفاق على ابنه الصغير يُحبس؛ لأن في ترك النفقة هلاك للابن.

ثانياً: باب كتاب القاضي إلى القاضي (الإنابة القضائية) [ص 57، 73 نصي]

- المقصود به: أن يثبت حق لشخص عند قاضي، والمدعى عليه في مدينة أخرى، فيرسل القاضي (كتاباً/رسالة رسمية) لقاضي المدينة الأخرى لينفذ الحكم.

- حكمه العام: جائز ومقبول، لحاجة الناس إليه، ولأن فيه رفعاً للظلم عن بُعد.

- نطاق القبول (متى يُقبل ومتى يُرفض؟):

1. في الأموال والحقوق (كالديون والزواج والطلاق): يُقبل الكتاب وتنفيذ الأحكام.

2. في الحدود والقصاص (كالقتل، والسرقه، والزنا): لا يُقبل إطلاقاً.

- التعليل الذهبي: لأن قبول الكتاب فيه (شبهة البدلية)، والحدود والقصاص (تُدْرَأ/تُسْقَط بالشبهات)، ولا يجوز إراقة الدماء أو قطع الأطراف بناءً على كتاب قد يتطرق إليه التزوير أو الخطأ.

ثالثاً: شروط صحة كتاب القاضي (إجراءات التوثيق) [ص 66 نصي] لكي يكون الكتاب معتمداً ولا يُطعن فيه بالتزوير، اشترط الفقه إجراءات دقيقة (شروط الكتاب):

1. أن يقرأ القاضي الأول الكتاب على الشهود (ليعرفوا مضمونه).

2. أن يختم القاضي الكتاب بخاتمه بحضورتهم (أمام أعينهم).

3. أن يُسلم الكتاب إليهم أو للمدعي.

4. عند وصولهم للقاضي الثاني، يجب أن يشهدوا قائلين: (هذا كتاب القاضي فلان، قرأه علينا، وختمه أمامنا).

2] الشرح المبسط (عشان تفهم بسرعة)

- السجن بين الأب والابن: الفقه بيوافق بين الحقوق والأخلاق. لو أبوك استلف منك 10 آلاف جنيه ورفض يرددهم، القاضي هيحكم لك بيهم بس مستحيل يسجن أبوك عشانك، لأن دي قلة أدب وعقوق. لكن في حالة واحدة القاضي يسجنه: لو أنت طفل صغير وهو غني ومش راضي يصرف عليك (مانع النفقة)، هنا القاضي يسجنه لأن روحك أهم.

- إيه هو كتاب القاضي للقاضي؟ تخيل واحد رفع قضية في (محكمة القاهرة) وكسبها، بس خصمه هربان في (محكمة الإسكندرية). قاضي القاهرة ببيعت "جواب رسمي متوثق" لقاضي إسكندرية يقوله: "اقبض على فلان وخذ منه الفلوس".

- تريكة الحدود والدم: الجواب ده بيمشي في الفلوس والطلاق وكل حاجة.. إلا الإعدام (القصاص) وقطع الإيد (الحدود). ليه؟ لأن الجواب ممكن يتزور، والحدود في الإسلام بتسقط بأقل "شبهة" (شك)، ومينفعش نعدم واحد بـ "جواب" ممكن يكون مضروب.

- إجراءات التوثيق: عشان نمنع التزوير، القاضي زمان مكنش ببيعت الجواب مع البوسطة وخلاص. كان بييجيب شهود، يقرأ عليهم الجواب كلمة كلمة، ويختم بالختم بتاعه والـ "شمع الأحمر" قدام عينيهم، عشان يروحوا يحلفوا هناك إنهم شافوه بعينيهم وهو بيختمه.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: هل يُحبس الوالد في دين ولده؟ مع التعليل ومبيناً الاستثناء.
 - ج: لا يحبس؛ لأن فيه إيذاء وقطيعة للرحم. (ويُستثنى: امتناعه عن النفقة عليه فيحبس فيها).
- س: ما حكم قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص؟ ولماذا؟
 - ج: لا يُقبل؛ لأن فيه شبهة، والحدود والقصاص تُدرا (تُسقط) بالشبهات.
- س: اذكر شروط قراءة وختم كتاب القاضي أمام الشهود.
 - ج: يجب أن يقرأه عليهم، ويختمه بحضرتهم.

⚠️ أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادة 🔥 متكرر امتحانات:

1. يُحبس الوالد في دين ولده مطلقاً متى ثبت الدين. (❌) التصحيح: لا يُحبس إلا في النفقة.
2. يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كافة الأحكام بما فيها الحدود. (❌) التصحيح: لا يُقبل في الحدود والقصاص.
3. الحدود والقصاص تُدرا بالشبهات، وكتاب القاضي فيه شبهة. (✅)
4. يُشترط أن يختم القاضي الكتاب بحضرة الشهود. (✅)
5. يجوز للقاضي أن يختم الكتاب في سرية ثم يسلمه للشهود دون قراءته. (❌) التصحيح: يجب قراءته وختمه أمامهم.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط كلمة (الأب / الوالد) ← بشفرة: (مفیش سجن عشان الاحترام، إلا في الأكل/النفقة).
- اربط كلمة (كتاب القاضي) ← بشفرة: (يمشي في الفلوس يقف في الدم).
- اربط كلمة (الحدود) ← بكلمة (الشبهات). (أي سؤال فيه حدود، افكر علطول إنها بتسقط بالشك).
- اربط (توثيق الكتاب) ← بشفرة: (أقرأه قدامك + أختمه قدامك).

📖 الوحدة السادسة: كتاب الدعوى (التعريفات، الخصوم، وإجراءات الجلسة)

(مقرر نصي وموضوعي)

1 الصياغة الأكاديمية (الخلاصة الفقهية المعتمدة)

أولاً: تعريف الدعوى [ص 76 نصي]

- لغة: مأخوذة من (الدعاء) بمعنى: الطَّلَب، أو التَّمَنِي.
- اصطلاحاً (شريعاً): إضافة الإنسان شيئاً إلى نفسه، أو إلى مَنْ يمثله (كالموكل)، في مجلس القضاء. 📌 الفكرة: المطالبة الرسمية بحق أمام القاضي.

ثانياً: الفرق بين (المدعى) و(المدعى عليه) - (موضع امتحان رئيسي) [صد 77، 78 نصي] الفقهاء وضعوا معيارين دقيقين للتفريق بينهما:

1. المعيار الأول (الإجبار على الخصومة):

- المدعى: هو مَنْ (لا يُجبر) على الخصومة إذا تركها. (له حرية التنازل عن القضية).
- المدعى عليه: هو مَنْ (يُجبر) على الخصومة. (لا يمكنه الانسحاب وترك المحكمة).

2. المعيار الثاني (الظاهر وخلافه):

- المدعى: هو مَنْ يتمسك بـ (خلاف الظاهر). (يدعي أمراً خفياً يحتاج لإثبات).
- المدعى عليه: هو مَنْ يتمسك بـ (الظاهر). (وضعه الحالي هو الأصل ولا يحتاج لإثبات).

ثالثاً: شروط قبول الدعوى (تحديد المدعى به) [صد 79، 80، 81 نصي]  القاعدة: لا تُقبل الدعوى حتى يكون الشيء المطالب به (المدعى به) معلوماً ومحدداً؛ لأن القاضي إذا حكم به سيحتاج لإلزام الخصم بتسليمه، ولا يمكن تسليم المجهول.

● كيفية تحديده (حسب نوعه):

1. إن كان (عيناً حاضرة) في يد الخصم: كلفه القاضي بإحضارها؛ لئشير إليها المدعي (كأن يقول: هذه الدابة أو هذا الهاتف).
2. إن كان (دينياً / نقوداً): يجب تحديد صفتها ومقدارها (كم ديناراً، وما نوعها؟).
3. إن كان (عقاراً) كالأرض أو الدار: لا يُنقل للمحكمة، فيتم تحديده بـ (ذكر حدوده الأربعة)، وذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم.

رابعاً: شريط أحداث الجلسة الأولى (الترتيب القضائي) [صد 83 نصي] عندما يصح رفع الدعوى، يتخذ القاضي الخطوات التالية بالترتيب الصارم:

1. سؤال المدعى عليه: يوجه القاضي السؤال للخصم عما يدعيه المدعي.
2. حالة الإقرار (الاعتراف): إن اعترف  (قضى عليه) القاضي فوراً، وألزمه بالحق.
3. حالة الإنكار: إن أنكر الخصم  التفت القاضي للمدعي وقال له: (ألك بيّنة؟) (هل معك شهود؟).
4. حالة العجز عن البيّنة: إن لم يكن للمدعي شهود  يحق للمدعي أن يطلب من القاضي توجيه (اليمين/الحلف) للمدعى عليه المنكر.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- يعني إيه دعوى؟ باختصار، إنك تقف قدام القاضي وتقول "أنا ليا حق عند الراجل ده". ده اسمه "إضافة الشيء لنفسك".
- الخلاصة في الفرق بين المدعي والمدعى عليه (ركز هنا كويس جداً):
 1. تخيل إنك استلفت مني 10 آلاف جنيه، وأنا رفعت عليك قضية.
 2. أنا (المدعي): لو صحيت من النوم ماليش مزاج أكمل القضية، أو قررت أسامحك، هل المحكمة هتجبرني أكمل؟ لأ طبعاً، هيقولولي "الباب يفوت جمل"، عشان كده أنا (لا أجبر على الخصومة). وكمان أنا بأدعي حاجة "مستخبية" محتاجة إثبات، يعني أنا اللي بتمسك بـ (خلاف الظاهر).
 3. أنت (المدعى عليه): ينفع القاضي بيعتلك استدعاء، فتقول "والله ماليش مزاج أروح المحكمة وأنا منسحب"؟ مستحيل! العسكري هيجيبك غصب عنك، لأنك (تُجبر على الخصومة). ووضعك الحالي إن ذمتك بريئة ومفيش عليك ديون لحد ما أنا أثبت العكس، فانت بتمسك بـ (الظاهر).
- إزاي توصف حقك (شروط الدعوى): القاضي مش بيحكم بالـ "نيات". لازم تقوله الحاجة دي إيه بالظبط عشان يقدر ياخذها ويسلمها لك.

1. بتتخافوا على عجلة أو تليفون؟ القاضي يقول للخصم "هات التليفون هنا"، ويقولك "شاور عليه، هو ده؟".
2. بتتخافوا على فلوس؟ لازم تقول (ألف جنيه مصري ولا دولار).
3. بتتخافوا على حطة أرض؟ الأرض مش هتدخل المحكمة! أبو حنيفة قالك لازم توصفها وصف دقيق يمنع التلاعب، تقول: "أرضي اللي بيحدها من اليمين بيت الحاج فلان، ومن الشمال أرض فلان.. وهكذا"، لازم (الحدود الأربعة).

● سيناريو الجلسة (عامل زي مسرحية ثابتة):

1. أنت تتكلم.
2. القاضي يبص للخصم: "إيه رأيك؟".
3. الخصم لو قال "أبوة صح" (أقر) = القضية خلصت واتحكم عليه.
4. لو الخصم قال "كذاب محصلش" (أنكر) = القاضي يرجع يبصلك تاني ويقولك "فين شهودك (البينة)؟".
5. لو قتلته "معيش شهود" = تقول للقاضي "خليه يحلف على المصحف إنه ماخدش الفلوس" (اليمين).

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: فرق بين المدعي والمدعى عليه في الفقه الحنفي.
 - ج: المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها، ويتمسك بخلاف الظاهر. المدعى عليه: من يجبر على الخصومة، ويتمسك بالظاهر.
- س: ماذا يفعل القاضي إن أنكر المدعى عليه التهمة؟
 - ج: سأل المدعي البينة (الشهود)، فإن عجز، استحلف المدعى عليه (طلب منه اليمين) بناءً على طلب المدعي.

⚠️ أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 مكرر امتحانات:

1. المدعى عليه هو من لا يُجبر على الخصومة إذا تركها. (X) التصحيح: هذا هو المدعى.
2. يتمسك المدعي في دعواه بالأصل والظاهر. (X) التصحيح: المدعي يتمسك بخلاف الظاهر.
3. إذا كان المدعى به عقاراً، يُكتفى بذكر أنه في بلدة كذا دون تحديد حدوده. (X) التصحيح: يجب ذكر حدوده الأربعة.
4. إذا أنكر المدعى عليه، يُطلب منه إحضار الشهود (البينة). (X) التصحيح: البينة تُطلب من المدعي، وليس المدعى عليه.
5. اليمين (الحلفان) يُوجه للمدعى عليه المُنكر عند عجز المدعي عن الإثبات. (✓)

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط كلمة (المدعي) ← بشفرة: (حر ينسحب وقت ما يحب + بيجيب شهود).
- اربط كلمة (المدعى عليه) ← بشفرة: (مجبور يكمل + بيحلف لو أنكر).
- اربط كلمة (العقار/الأرض) ← بكلمة (الحدود الأربعة).
- ترتيب المحكمة

1] القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: القاعدة الكلية في قبول الشهادة ⚖️ القاعدة: (كل شهادة تتضمن جرّ منفعة للشاهد، أو دفع مضرّة عنه، أو تُثير شبهة "التهمة" بالمحابة ← فهي باطلة ومردودة). بناءً على هذه القاعدة، قسم الحنفية الشهود إلى مقبولين ومرفوضين:

ثانياً: مَنْ (لا تُقبل) شهادتهم في المحكمة

1. شهادة الأعمى: [صد 232، 233]

- الحكم: لا تُقبل شهادة الأعمى إطلاقاً.
- التعليل: لأن الشهادة تعتمد على (المعاينة والإشارة في المحكمة)، والأعمى لا يمكنه الإشارة للمشهود عليه، بل يعتمد على "الصوت"، والصوت يُشبه الصوت فلا يحصل اليقين.
- حالة دقيقة: لو رأى الحادثة وهو "بصير" (مُبصر)، ثم عمي قبل أن يذهب للقاضي لأداء الشهادة ← لا تُقبل أيضاً.

2. شهادة الأصول والفروع (الآباء والأبناء): [صد 234]

- الحكم: لا تُقبل شهادة الوالد لولده (وإن سفل كالحفيد)، ولا شهادة الولد لوالده (وإن علا كالجد).
- التعليل: لأن (المنافع متصلة) بينهما، والأملأك كأنها مشتركة، فصارت شهادته لابنه كأنها شهادة لنفسه، وهذا يُسقط العدالة ويثبت (التهمة).

3. شهادة الزوجين لبعضهما: [صد 235]

- الحكم: لا تُقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها.
- التعليل: للاتصال بينهما، والعادة جرت بالاشتراك في المنافع، فتثبت التهمة بالمحابة.

4. شهادة الخصم (الشرط الثامن): [صد 237]

- الحكم: ألا يكون الشاهد خصماً للمشهود عليه.
- التعليل: لأن الخصم يسعى لنفع نفسه أو الإضرار بخصمه، ولا ولاية للخصم على خصمه.

ثالثاً: مَنْ (تُقبل) شهادتهم (استثناءات هامة جداً) [صد 236]

1. شهادة الأخ لأخيه (وباقى الحواشي):

- الحكم: تُقبل شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن أخيه.
- التعليل: لـ (انقطاع المنافع والأملأك) بينهما، فكل واحد منهما له ذمة مالية منفصلة، فلا تثبت التهمة.

2. شهادة قرابة الرضّاع:

- الحكم: تُقبل شهادة الأب من الرضّاع لابنه من الرضّاع (والعكس).
- التعليل: لأن الرضّاع يُحرم (النكاح/الزواج) فقط، ولكنه لا يوجب التوارث ولا الاشتراك في الأموال والمنافع، فلا توجد تهمة تمنع الشهادة.

2] الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- سر الدرس ده في كلمة واحدة (التهمة): القاضي عايز شاهد "محايد 100%". لو الشاهد ده ممكن يستفيد قرش واحد من القضية، أو بيجامل حد من لحمه ودمه، القاضي بيقوله "اتفضل بره شهادتك مجروحة".
- ليه الأعمى لا؟ تخيل القاضي بيقول للأعمى: "مين اللي ضربه؟"، الأعمى هيقول: "أنا سمعت صوت فلان". القاضي هيقوله: "الأصوات بتتشابه وممكن حد يكون بيقله، والشهادة لازم فيها تشاور بصباeck وتقول (هذا الشخص)". وعشان كده لو كنت بتشوف وقت الخناقة، بس عميت قبل المحكمة، برضه شهادتك باطلة.
- حسبة "جيبك هو جيبى":
 - أبوك، ابنك، مراتك، جوزك.. دول في الفقه اسمهم (منافع متصلة). لو ابنك كسب مليون جنيه في المحكمة، ما هو هيصرف عليك أو هتورثه! عشان كده شهادة دول لبعض مرفوضة.

● حسبة "كل واحد فاتح بيت من ماله":

○ أخوك، عمك.. كل واحد فيكم له ذمة مالية مستقلة، محدش ملزم يصرف على الثاني. عشان كده شهادة الأخ لأخوه مقبولة ومفيهاش تهمة.

● **تركة الرضاع:** الأب من الرضاعة مفيش بينك وبينه "فلوس وميراث"، كل الحكاية إنك مينفعش تتجوز بنته. وطالما مفيش وراثة أو فلوس، يبقى لو شهد لك في المحكمة شهادته مقبولة وزى الفل.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 مكرر امتحانات:

1. تُقبل شهادة الأعمى إذا كان قد تحمل الشهادة (رأى الحادثة) وهو بصير. (X) التصحيح: لا تُقبل لفقد شرط الإشارة وقت الأداء.
2. لا تُقبل شهادة الأخ لأخيه لوجود التهمة والمحابة. (X) التصحيح: تُقبل، لانقطاع المنافع والأملك بينهما.
3. تُقبل شهادة الوالد من الرضاع لولده من الرضاع. (✓) التعليل: لأن الرضاع يحرم النكاح فقط ولا يوجب اشتراكاً في الأملك.
4. تُرد شهادة الزوج لزوجته بسبب اشتراك المنافع بينهما. (✓)
5. الشرط في الشاهد ألا يكون خصماً. (✓)

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط (احفظ الجدول الذهني ده):

- مرفوض (فيه تهمة ومصلحة): (الأعمى - الأب - الابن - الزوج - الزوجة - الخصم).
- مقبول (مفيش تهمة ولا مصلحة مالية): (الأخ - العم - الأب من الرضاعة - الابن من الرضاعة).

🔗 شفرة سريعة:

- الرضاع = زواج ممنوع بس فلوس مسموح = شهادة مقبولة.
- الأعمى = ودن من غير عين = شهادة مرفوضة.

📖 الوحدة الثامنة: تابع كتاب الشهادات (باقي شروط الشاهد، ولفظ الأداء)

(مقرر موضوعي)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: الشرط التاسع للشاهد (التذكّر وقت الأداء) [ص 238، 239] ⚖️ القاعدة: يجب أن يكون الشاهد (ذاكراً) للحادثة وقت وقوفه أمام القاضي؛ لأن الشهادة مبنية على العلم واليقين.

● مسألة الخلاف (إذا نسي الشاهد الحادثة، ورأى خط يده وتوقيعه):

1. رأي الإمام أبي حنيفة: (لا يجوز له أن يشهد)، ولا تُقبل شهادته.

■ التعليل: لأن الخطوط والأختام تتشابه، فلا يحصل اليقين التام بمجرد رؤية الخط، والشهادة لا تبنى على الشك.

2. رأي الصحابين (أبو يوسف ومحمد): (يجوز له أن يشهد) بناءً على خطه.

■ التعليل: لأن النسيان أمر طبعي في الإنسان، خصوصاً مع طول المدة وتراكم القضايا، فلو اشترطنا التذكر التام لضاعت حقوق الناس.

ثانياً: الشرط العاشر للشاهد (ألا يكون مَحْدُوداً في قَذْف) [ص 240، 241، 242]

- المقصود به: الشخص الذي عوقب بجريمة "القذف" (اتهام الناس بالزنا بالباطل وتم جَلده 80 جلدة).
- الحكم عند الحنفية: لا تُقبل شهادته (أبداً)، حتى وإن ظهرت توبته وحُسن سيرته.
- التعليل والدليل:
 - قوله تعالى: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا).
 - وجه الدلالة للحنفية: الاستثناء (إلا الذين تابوا) يعود على الجملة الأخيرة فقط وهي رفع وصف "الفسق" عنهم بين الناس، ولكنه لا يعود على جملة (لا تقبلوا لهم شهادة أبداً)، لورود كلمة (أبداً) التي تفيد التأييد والمنع القاطع. 
 - الفكرة: جريمة القذف تمس الأعراض، فعقوبتها في الفقه الحنفي إسقاط الأهلية للشهادة مدى الحياة لردع الناس عن الخوض في الأعراض.

ثالثاً: شهادة أصحاب الكبائر والمُجاهرين بالمعاصي [ص 246، 247]

- الحكم: لا تُقبل شهادة من يأتي الكبائر ويُصر عليها (كالزاني، والسارق، وآكل الربا، وشارب الخمر).
- التعليل: لأن فعل الكبائر يُسقط (العَدَالَة) والمروءة، ومن لا يخاف الله في ارتكاب الكبائر، لا يُؤمن عليه أن يكذب في شهادته.

رابعاً: شروط أداء الشهادة (اللفظ المُشترط) [ص 248، 249]  القاعدة: لا تنعقد الشهادة ولا يقبلها القاضي إلا إذا نطق الشاهد بلفظ (أَشْهَدُ).

- حكم الألفاظ البديلة: لو قال الشاهد: (أعلم، أو أتيقن، أو أعرف، أو رأيت)  لا تُقبل شهادته.
- التعليل: لأن كلمة (أشهد) تحمل معنى (اليمين والقَسَم) بالله، وفيها تعظيم للموقف يمنع الشاهد من الكذب، بينما كلمة (أعلم أو أتيقن) قد تُقال في الأمور العادية المبنية على الرأي أو التخمين.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- تريكة "أنا ناسي بس ده خطي": تخيل واحد مضى على عقد بيع كشاهد من 10 سنين. جابوه المحكمة، القاضي بيقوله: "فاكر البيعة؟" قاله: "والله ما فاكر حاجة، بس طالما ده توقيعي يبقى البيعة حصلت".
 - أبو حنيفة (مدرسة الاحتياط الشديد) قال: لأ، طالما دماغك مش فاكرة، متقدرش تحلف. الخطوط ممكن تنزور أو تتشابه.
 - الصاحبين (مدرسة الواقعية) قالوا: يا إمام، الناس بتنسى، ولو رفضنا الورق الموثق عشان الشاهد نسي، كل فلوس الناس هتضيع! (وهذا هو المعمول به في التوثيقات اليوم).
- عقوبة الإعدام المغنوي (المحدود في قذف): المذهب الحنفي عنده "قرصة وذن" شديدة جداً لأي حد يتكلم في شرف الناس. لو واحد اتجلد عشان افتري على حد بالزنا، حتى لو تاب، وصام وصلى وبقي إمام جامع، لو جه يشهد في قضية مرور عادية، القاضي يقوله: "مرفوض، القرآن قال (أبداً)". التوبة تنفعك بينك وبين ربنا، لكن في المحكمة، الكارت بتاعك اتحرق للأبد.
- باسورد المحكمة (لفظ أشهد): القاضي قاعد على المنصة، دخل الشاهد وقاله: "يا سيادة القاضي، أنا متأكد مليون في المية إن فلان سرق، وأنا شفته بعيني". القاضي هيقوله: "كلامك ده ميشغلنيش، قول (أشهد)". ليه؟ لأن كلمة (أعلم أو شفت) ممكن تحتمل الهزار أو الرأي، لكن كلمة (أشهد) في الشرع بتساوي حلفان يمين، بتخلي الشاهد يترعب قبل ما ينطق.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: هل تُقبل شهادة المحدود في قذف إذا تاب عند الحنفية؟ اذكر الدليل.
 - ج: لا تُقبل أبداً. الدليل: قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً)، والاستثناء (إلا الذين تابوا) يعود لرفع الفسق عنه وليس لقبول شهادته.
- س: ما الحكم إذا نسي الشاهد الحادثة وتذكر خطه أو ختمه؟ اذكر الخلاف.
 - ج: أبو حنيفة: لا تجوز شهادته لأن الخط يشبه الخط. صاحبان: تجوز شهادته لأن النسيان من طبيعة البشر، ولئلا تضيق الحقوق.

⚠️ أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات:

1. تُقبل شهادة المحدود في قذف إذا ظهرت توبته وحسنت سيرته عند الحنفية. (X) التصحيح: لا تُقبل أبداً.
2. عند أبي حنيفة: تجوز الشهادة اعتماداً على الخط والختم وإن نسي الحادثة. (X) التصحيح: لا تجوز (هذا رأي صاحبين).
3. إذا قال الشاهد للقاضي: (أعلم أو أتيقن) بدلاً من (أشهد)، قبلت شهادته. (X) التصحيح: لا تُقبل، بل يُشترط لفظ "أشهد".
4. لا تُقبل شهادة أصحاب الكبائر كآكل الربا والزاني. (✓) التعليل: لزوال العدالة.
5. يشترط في أداء الشهادة النطق بلفظ (أشهد). (✓)

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط كلمة (قَذَف) ← بشفرة: (طرد أبدي من المحكمة حتى لو تاب).
- اربط شفرة (النسيان + الخط) ← بـ: (أبو حنيفة بيرفض / صاحبين بيوافقوا).
- اربط كلمة (أداء الشهادة) ← بشفرة: (أشهد فقط، الباقي كله بلح).

📖 الوحدة التاسعة: تابع كتاب الشهادات (نصاب الشهود، واختلافهم)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: نصاب الشهادة (العدد المطلوب لإثبات الحقوق) [ص 256، 263، 264] يختلف عدد الشهود وجنسهم (رجال/نساء) باختلاف نوع القضية المنظورة أمام القاضي، وهي مقسمة لـ 4 مراتب:

1. جريمة الزنا:

- النصاب المطلوب: أربعة رجال. (ولا تقبل فيها شهادة النساء مطلقاً).
- الدليل: قوله تعالى (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ).
- 2. بقية الحدود (كالسرقة والخمر) والقصاص (القتل):
 - النصاب المطلوب: رجلان.
 - حكم دخول النساء: لا تُقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص إطلاقاً.
 - التعليل الأهم: لأن دخول النساء في الشهادة يُورث (شبهة)، والحدود والقصاص (تُدرأ/تُسقط بالشبهات).
- 3. سائر الحقوق (كالأموال، البيع، النكاح، الطلاق):
 - النصاب المطلوب: رجلان، أو رجل وامرأتان.
 - الدليل: قوله تعالى (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ).
- 4. ما لا يَطْلُعُ عليه الرجال (كالولادة، والبكارة، وعيوب النساء):
 - النصاب المطلوب: تُقبل شهادة امرأة واحدة (سواء كانت طبيبة أو داية).

○ التنبيه: يُندب (يُستحب) أن يكون العدد امرأتين أو ثلاثاً لزيادة التوثيق، ولكن الشهادة تثبت بواحدة.

ثانياً: **اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان** [ص 265، 266] لو جاء شاهدان، فقال أحدهما: (حصل كذا يوم الخميس في القاهرة)، وقال الثاني: (حصل يوم الجمعة في الإسكندرية)، هل تُرفض الشهادة؟  **القاعدة:** القاضي ينظر إلى (نوع المدعى به) ويقسمه لقسمين:

1. إن كان من (الأقوال):

- مثل: عقود النكاح (الزواج)، الطلاق، البيع.
- الحكم: **تُقبل الشهادة.**
- التعليل: لأن الأقوال (تتكرر). فيُتصور أن يتزوجها أو يطلقها في القاهرة يوم الخميس، ثم يجدد العقد أو يكرر لفظ الطلاق في الإسكندرية يوم الجمعة.

2. إن كان من (الأفعال):

- مثل: القتل، السرقة، الغصب.
- الحكم: **لا تُقبل الشهادة** (وتسقط التهمة).
- التعليل: لأن الأفعال الحسية (لا تتكرر). فمن المستحيل أن يُقتل الشخص مرتين في زمانين ومكانين مختلفين، فالاختلاف هنا يثبت كذب أحد الشاهدين يقيناً.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

● تريقة أعداد الشهود (النصاب): الفقه الحنفي بيوزن الجرائم بالجرام.

- لو الجريمة "زنا" (أعراض وشرف)، الشرع بيصعب الإثبات جداً عشان يستر الناس، فلازم **4 رجال** يشوفوا بعينهم في نفس اللحظة.
- لو الجريمة "قتل أو سرقة" (حدود وقصاص)، لازم **2 رجال**. طيب ينفع ستات؟ الفقه بيقول: الست عاطفية وممكن تنسى فتعتبر شهادتها (بدل أو فيها شبهة نسيان)، وقاعدتنا الذهبية بتقول "الحدود بتسقط بأي شبهة"، عشان كده القاضي بيرفض شهادة الستات في الجنايات تماماً عشان ميعدمش حد بالشك.
- لو قضية "جواز، طلاق، شيكات"، هنا الحقوق المالية والمدنية أسهل، يمشي فيها **2 رجال**، أو **راجل وستتين**.
- لو القضية فيها إثبات "عذرية" أو "ولادة طفل"، دي مناطق مستحيل راجل يشوفها، فشهادة "الدكتورة" أو "الداية" (لوحدها) بتمشي وزى الفل، ولو جابوا معاها دكتورة تانية يبقى خير وبركة.

● عكس بعض في المحكمة (الزمان والمكان):

- تخيل شاهدين قدام القاضي، الأول قال: "أنا سمعته طلقها في البيت يوم السبت"، والثاني قال: "لأ، ده طلقها في الشارع يوم الأحد". القاضي هيقولهم: "مقبولين". ليه؟ لأن الراجل ممكن يكون طلقها السبت في البيت، وراح طلقها تأكيد يوم الأحد في الشارع، (الكلام بيتكرر عادي).
- طب لو القضية (جريمة قتل)؟ الأول قال: "ضربه بالسكينة في القاهرة"، والثاني قال: "لأ ضربه في أسبوط". القاضي هيطردهم! ليه؟ هو المقتول بسبع أرواح؟ (الفعل مستحيل يتكرر)، يبقى أكيد واحد فيهم بيألف.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 مكرر امتحانات جداً:

1. تُقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص. (❌) التصحيح: لا تُقبل أبداً لدرء الحدود بالشبهات.

2. النصاب المعتبر في جريمة الزنا هو أربعة رجال. (✓)

3. فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة، يُشترط شهادة امرأتين على الأقل. (✗) التصحيح: تكفي امرأة واحدة، والزيادة للاستحباب.

4. إذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في دعوى (النكاح أو الطلاق) بطلت الشهادة. (✗) التصحيح: تُقبل لأن الأقوال تتكرر.

5. اختلاف الشاهدين في مكان (القتل أو الغصب) يُبطل الشهادة ولا تقبل. (✓) التعليل: لأن الأفعال لا تتكرر.

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

● س: ما حكم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص؟ ولماذا؟

○ ج: لا تُقبل؛ لأن فيها شبهة البدلية، والحدود والقصاص تُدرأ (تسقط) بالشبهات.

● س: فرّق بين اختلاف الشاهدين في (الأقوال) واختلافهما في (الأفعال) من حيث الزمان والمكان.

○ ج: في الأقوال (كعقود النكاح): تُقبل الشهادة لأن الأقوال تتكرر. أما في الأفعال (كالقتل): لا تُقبل الشهادة لأن الأفعال لا تتكرر.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

● اربط جريمة (الزنا) ← برقم (4).

● اربط (الدم / الحدود) ← بكلمة (رجالة بس، ممنوع ستات).

● اربط (الولادة / البكارة) ← برقم (1 ست تكفي).

● شفرة الاختلاف:

○ (الكلام/الأقوال) بيتعاد ← القاضي يوافق.

○ (الفعل/القتل) مبيتعاش ← القاضي يرفض.

📖 الوحدة العاشرة: تابع كتاب الشهادات (الشهادة على الشهادة)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: تعريف ومفهوم (الشهادة على الشهادة) [ص 268]

● المفهوم: هي أن ينقل شاهد (يُسمى شاهد الفرع) شهادة شخص آخر (يُسمى شاهد الأصل) إلى القاضي.

● الحكم الأصلي: جائزة باتفاق الفقهاء (استحساناً) لحاجة الناس إليها وصيانة حقوقهم من الضياع، رغم أن (القياس) يرفضها؛ لأنها نقل لخبر يحتمل الزيادة والنقصان، ولكن أُجيزت للضرورة.

ثانياً: نطاق قبولها (متى تُقبل ومتى تُرفض؟) [ص 267، 269] ⚖️ القاعدة: تُقبل الشهادة على الشهادة في كل حق يُسقط بالشبهات، وتُرفض فيما يُدرأ بالشبهات.

1. في الأموال، والطلاق، والنكاح (الزواج)، والعقاق: (تُقبل).

2. في الحدود (كالزنا والسرقة) والقصاص (القتل): (لا تُقبل مطلقاً).

- التعليل الأهم: لأن الشهادة على الشهادة فيها (شبهة البدلية) واحتمال الخطأ في النقل، والحدود والقصاص (تُسقط بالشبهات).

ثالثاً: شروط قبولها (حالة شاهد الأصل) [ص 273] لا يجوز اللجوء لـ "شاهد الفرع" إلا إذا تعذر حضور "شاهد الأصل" للمحكمة بأحد هذه الأعذار:

1. الموت: أن يموت شاهد الأصل قبل الإدلاء بشهادته.
2. المرض الشديد: أن يمرض مرضاً يُعجزه عن حضور المحكمة.
3. السفر (الغيبة المنقطعة): أن يكون مسافراً مسافة بعيدة (مقدرة بمسيرة ثلاثة أيام فصاعداً).  الفكرة: لا تُقبل الشهادة على الشهادة إذا كان الشاهد الأصلي حاضراً في البلد وصحيحاً قادراً على الحضور.

رابعاً: شرط كيفية التحمل (صيغة نقل الشهادة) [ص 271، 272]

- الحكم: لا يكفي أن يسمع (شاهد الفرع) القصة من (شاهد الأصل) بالصدفة، بل يُشترط (الإشهاد الرسمي).
- الصيغة المطلوبة: أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: (أشهد على شهادتي: أنني أشهد أن فلان على فلان كذا).
- التعليل: لأن الفقه الحنفي لا يثبت الشهادة بمجرد السماع، بل لابد من "التكليف" الصريح بنقل الشهادة لتأكيد الجدية وتجنب الكذب.

خامساً: النَّصَاب (العدد المطلوب في شهود الفرع) [ص 271، 272]  القاعدة: لإثبات شهادة (رجل واحد) من شهود الأصل، نحتاج إلى (رجلين) من شهود الفرع.

- الصورة الصحيحة في المحكمة: أن يشهد (رجلان فرع) على شهادة (الرجل الأصلي الأول)، ويشهد نفس (الرجلين الفرع) على شهادة (الرجل الأصلي الثاني).
- الخلاصة: يكفي رجلان (فروع) لنقل شهادة رجلين (أصول).

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- إيه هي الشهادة على الشهادة؟ تخيل إنك شفت حادثة خبط عربية، وجه ميعاد المحكمة بس إنت جالك سفر ضروري للسعودية (أو لا قدر الله تعبت جداً أو مت). هل حق الرجل المضروب يضيع؟ الشرع قال لا، إنت ممكن تجيب اتنين رجالة تقولهم: "يا جماعة، روحوا المحكمة قولوا للقاضي إنكم بتشهدوا نيابة عني إني شفت فلان بيخبط عربية فلان".
- تريكة (استحسان مش قياس): العقل المجرد (القياس) بيقول: إزاي أصدق واحد بيقول "سمعت فلان بيقول"؟ ده ممكن يكون بيألف بس الفقه الحنفي فكر ب (الاستحسان والمصلحة)، وقال لو قفلنا الباب ده حقوق الناس كلها هتروح عشان الشهود بيموتوا ويسافروا، فمشيناها للضرورة.
- الدم والقصاص مفهوش توكيل: زي ما اتفقنا قبل كده في (كتاب القاضي إلى القاضي)، أي حاجة فيها "شبهة" بنوقفها عند "الحدود والإعدام". عشان كده لو القضية قضية (قتل أو زنا)، القاضي بيرفض "الشهادة على الشهادة" تماماً وبيقول: "يا الشاهد الأصلي بيحي بنفسه، يا المتهم براءة"، لأن الدم مفيش فيه هزار بنقل الكلام.
- لازم استمارة رسمية (الصيغة): مينفعش وإنت قاعد على القهوة تسمع واحد بيحكي قصة، فتروح المحكمة تقول "أنا هشهد مكانه". القاضي هيطردك! لازم الشاهد الأصلي يكلفك رسمياً ويقولك: "(أشهد على شهادتي إني شفت كذا)".
- حسة العدد: لو القضية محتاجة (2 شهود أصل)، ممكن نجيب (2 شهود فرع) يشهدوا نيابة عنهم هما الاتنين مع بعض، وتمشي وزى الفل.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة  متكرر امتحانات:

1. تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص. (X) التصحيح: لا تجوز، لأنها تُدْرَأ بالشبهات.
2. تُقبل الشهادة على الشهادة في عقود النكاح والطلاق والأموال. (✓)
3. يُشترط لقبول الشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الأصل ميتاً أو مريضاً أو غائباً. (✓) التعليل: لأنها شُرعت للضرورة.
4. إذا سمع شخص آخر يقر بشهادة، جاز له أن يذهب للقاضي ويشهد على شهادته دون أن يطلب منه ذلك. (X) التصحيح: لا يجوز، يُشترط أن يقول له (اشهد على شهادتي).
5. الشهادة على الشهادة جائزة عند الحنفية (بالقياس). (X) التصحيح: جائزة (بالاستحسان) والقياس يأبى جوازها.

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: ما حكم الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص؟ ولماذا؟
 - ج: لا تُقبل؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها شبهة البدلية، والحدود والقصاص تُدْرَأ (تُسقط) بالشبهات.
- س: اذكر الأعذار التي تبيح للقاضي قبول الشهادة على الشهادة.
 - ج: موت شاهد الأصل، أو مرضه مرضاً يمنع من الحضور، أو غيبته (سفره) مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً.

4️⃣ مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط كلمة (الشهادة على الشهادة) ← بشفرة: (تمشي في الفلوس، وتُرفض في الدم/الحدود).
- اربط (الأعذار المقبولة) ← بشفرة: (ميت، أو عيان، أو مسافر بعيد).
- اربط (سبب الجواز) ← بكلمة (استحساناً) مش قياس.
- اربط (الصيغة) ← بكلمة (التكليف المباشر: اشهد على شهادتي).

📖 الوحدة العاشرة: تابع كتاب الشهادات (الحسبة، الشهادة على الشهادة، والرجوع)

🔥 (مقرر موضوعي - محور امتحانات)

1️⃣ القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: شهادة الحسبة (الشهادة بدون مدعي) [ص 268، 269] القاعدة: الأصل أن القاضي لا يسمع الشهادة إلا بوجود (مدعي) يطالب بالحق، إلا في حقوق الله تعالى الخالصة، فتقبل فيها الشهادة (حسبةً) أي تقرباً لله تعالى دون وجود مدعي.

- متى تُقبل شهادة الحسبة (دون مدعي)؟
 - الحدود الخالصة لله: كحد الزنا، وشرب الخمر.
 - حقوق الشرع (التي تتضمن تحريم حلال أو العكس): مثل (الطلاق، العتاق/تحرير العبيد، الوقف).
- متى لا تُقبل شهادة الحسبة (ويجب فيها مدعي)؟
 - في حقوق العباد الخالصة (كالديون، البيع، والقصاص في القتل). لا بد فيها من مطالبة صاحب الحق.

ثانياً: الشهادة على الشهادة (الإنابة في الشهادة) [ص 271، 272، 273]

- المقصود بها: أن يتحمل الشاهد الأصلي الشهادة، ثم ينيب (يُوَكِّل) شخصاً آخر ليؤديها مكانه أمام القاضي.
- حكمها العام: جائزة ومقبولة؛ للحاجة إليها، ولئلا تضيع حقوق الناس.
- ما تُقبل فيه وما لا تُقبل فيه:
 1. تُقبل في: (الحقوق، الأموال، النكاح، الطلاق.. إلخ).
 2. لا تُقبل في: (الحدود والقصاص)؛ لأن الشهادة على الشهادة (بَدَل)، والبديل يورث (شبهة)، والحدود تُدْرَأ بالشبهات.
- شروط قبولها (مهم جداً):

1. عذر الشاهد الأصلي: ألا يستطيع الشاهد الأصلي الحضور بنفسه (بسبب: الموت، أو المرض الشديد، أو السفر لمسافة 3 أيام فأكثر).
2. صيغة التَّحْمِيل: أن يقول الأصلي للفرعي نصاً: (اشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا..).

ثالثاً: الرجوع عن الشهادة (تراجع الشهود بعد الإدلاء بها) [صد 275، 276]

- شرط صحة الرجوع: لا يُعتبر الرجوع صحيحاً إلا إذا تم (في مجلس القاضي)، فلو تراجعوا في الشارع أو في مقهى، لا يُعتد برجوعهم.
- الأثر المترتب على الرجوع (يختلف حسب التوقيت):
 1. الرجوع (قَبْلَ) حكم القاضي:
 - الحكم: تَسْقُطُ الشهادة، ولا يحكم القاضي بها، ولا يُغَرَّم الشهود شيئاً.
 2. الرجوع (بَعْدَ) حكم القاضي (وهنا الكارثة):
 - الحكم: لا يُنْقَضُ الحكم (أي يظل حكم القاضي نافذاً ولا يُلغى).
 - العقوبة: (يُضْمَنُ) الشهود الراجعون ما أتلّفوه بشهادتهم من أموال. (أي يدفعون من جيوبهم قيمة الحق الذي ضاع على المحكوم عليه).

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- يعني إيه شهادة حَسْبَةَ؟ تخيل إنك ساكن في عمارة، وسمعت جارك طلق مراته بالتلاتة، وتاني يوم لقيته عايش معاها في الحرام وعاملين نفسهم مش واخدين بالهم! هل هنا القاضي هيقولك "وانت مالك، هي مراته رفعت قضية؟"، لأ طبعاً! في قضايا "الطلاق، والزنا، والخمر" دي حقوق ربنا والمجتمع، من حقك تروح المحكمة وتشهد لوحدك كدة "حسبة لله" والقاضي هيسمعك ويفرق بينهم. لكن لو جارك عليه ديون لواحد، متقدرش تروح تشهد إلا لو صاحب الدين نفسه رفع قضية.
- تريقة الشهادة على الشهادة (الفرع والأصل): أنا شفت حادثة والمفروض أشهد، بس جالي سفر مفاجئ أو عييت. أجيبك أقولك: "روح المحكمة قولهم إني شفت كذا".
 - ينفع في إيه؟ في الفلوس والطلاق.
 - مينفعش في إيه؟ في الدم (الحدود والقصاص)، لأن القاضي هنا بيتعامل مع (شاهد كوبي/نسخة)، والنسخة فيها نسبة خطأ أو شك، وإحنا متفقين إن "أقل شك يبلغى الإعدام والحدود".
- الرجوع عن الشهادة (اللي يغلط يدفع): اتنين شهدوا زور إنك مديون بـ 100 ألف، وبعدين ضميرهم صحي.
 - لو اعترفوا للقاضي قبل ما ينطق بالحكم ← القاضي هيقولهم "امشوا من وشي" والقضية تتقفل ومحدث يدفع حاجة.
 - لو اعترفوا بعد ما القاضي حكم وخدوا منك الـ 100 ألف ← القاضي مش هيرجع في كلامه والمحكمة مش هتلغي الورق! أومال إيه اللي يحصل؟ القاضي يمسك الشهود دول يعصرهم، ويخليهم يدفعوا الـ 100 ألف من جيوبهم (يضمنوا الحق) عشان هما اللي ضيعوه بكذبهم. وطبعاً الرجوع ده لازم يكون جوه المحكمة، مش على القهوة.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات:

1. تُقبل الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص للحاجة إليها. (X) التصحيح: لا تقبل، لأنها بدل يورث الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
2. تُقبل شهادة الحسبة (بدون دعوى) في حقوق العباد كالديون والقصاص. (X) التصحيح: تُقبل في حقوق الله فقط كالطلاق والحدود.
3. يُشترط لصحة الرجوع عن الشهادة أن يكون في مجلس القاضي. (✓)
4. إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد حكم القاضي، يُنقض الحكم (يُلغى). (X) التصحيح: لا يُنقض الحكم، بل يضمن الشهود المال.
5. يشترط لقبول الشهادة على الشهادة أن يكون الشاهد الأصلي معذوراً بموت أو مرض أو سفر. (✓)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: ما الأثر المترتب على رجوع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم وبعده؟
 - ج: إن كان (قبل الحكم): سقطت الشهادة ولا يحكم بها. وإن كان (بعد الحكم): لم يُنقض الحكم، ويضمن الشهود ما أتلّفوه بشهادتهم.
- س: لماذا لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود؟
 - ج: لأن الشهادة على الشهادة بدل، والبديل فيه شبهة نقصان، والحدود تدرأ (تسقط) بالشبهات.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط كلمة (حِسْبَة) ← بشفرة: (حقوق ربنا بس.. طلاق/وقف/حدود).
- اربط كلمة (الشهادة على الشهادة) ← بشفرة: (بدل = شك = ممنوع في الدم والحدود).
- جدول الرجوع الذهني:
 - رجوع + قبل الحكم = (سقوط القضية + مفيش غرامة).
 - رجوع + بعد الحكم = (الحكم مستمر + الشهود يدفعوا الثمن/يضمنوا).

📖 الوحدة الحادية عشرة: تابع كتاب الشهادات (الرجوع عن الشهادة)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: مفهوم الرجوع وحكمه [ص 274]

- لغة: من رَجَعَ، أي عاد من شيء إلى شيء.
- اصطلاحاً: نفي ما أثبتته الشاهد (أي إبطال شهادته باعترافه).
- مشروعيته: جائز ومقبول، بل هو (واجب) إذا كانت الشهادة زوراً؛ صيانةً للدين من عقاب الكبيرة (الكذب)، وقد قبل سيدنا عمر بن الخطاب رجوع "أبي موسى الأشعري" عن شهادته.

ثانياً: الشرط الذهني للرجوع (مَكَان الرجوع) [ص 275] ⚖️ القاعدة الأهم في الدرس: (لا يَصِحُّ الرجوع عن الشهادة إلا في مَجْلِسِ الْقَاضِي).

- **التفريع:** لو رجع الشاهد عن شهادته في الشارع، أو في بيته، أو أمام قاضٍ آخر ليس هو من ينظر القضية ➡ لا يُعتبر رجوعاً، وتظل شهادته الأولى سارية.
 - **التعليل:** لأن الشهادة حُجّة أثبتت في مجلس القضاء، فلا تُنقض (تُلغى) إلا في نفس المكان الذي أثبتت فيه (مجلس القضاء).
- ثالثاً: الأثر المترتب على الرجوع (حسب التوقيت) [صد 275، 276، 280]** ينظر الفقه الحنفي إلى توقيت اعتراف الشاهد بكذبه:

1. الرجوع (قَبْلَ) حُكْم القاضي:

- الحكم: تسقط الشهادة، ولا يحكم القاضي بها، (ولا ضمان على الشهود) أي لا يدفعون تعويضاً مالياً؛ لأنهم لم يتسببوا في إتلاف شيء بعد.

2. الرجوع (بَعْدَ) حُكْم القاضي:

- مصير الحكم: لا يُنقض حُكْم القاضي (أي الحكم يظل نافذاً ولا يُلغى).
- عقوبة الشهود: يجب عليهم (الضمان)، أي يدفعون التعويض المالي للمتضرر من أموالهم الخاصة.

رابعاً: تطبيق الرجوع بعد الحكم في (الجنايات والأموال) [صد 276، 277، 278، 280]

1. في الأموال: لو تسببا في خسارة المدعى عليه 1000 جنيه، يدفع الشاهدان الـ 1000 جنيه (كل واحد 500).

- تريكة: لو رجع (أحدهما) وظل الآخر مُصرّاً، يدفع الراجع (النصف فقط)؛ لأن الحكم انبنى عليهما معاً.

2. في القصاص (القتل/الإعدام): لو شهدا أن فلان قُتل، فحكم القاضي بإعدامه، وتم إعدامه فعلاً، ثم قالوا: (كذبنا):

- الحكم: يَغْرَمَانِ الدِّيَّة (يدفعان الدية لأهل المقتول).
- هل يُعدم الشهود (القصاص)؟ لا يُقْتَصُّ مِنْهُمَا.
- التعليل: لأن القتل المباشر حصل من (السياف/الجلاد) بأمر القاضي، أما الشهود فهم مجرد (مُتَسَبِّبِينَ)، والقصاص يعتمد على (المباشرة) وليس (التسبيب).

3. في الحدود (كالزنا والسرقه):

- إن رجعا قبل التنفيذ ➡ سقط الحد لظهور الشبهة.
- إن رجعا بعد التنفيذ (تم الرجم أو قُطعت اليد) ➡ يغرمان الدية (دية النفس في الرجم، ودية اليد في السرقه).

خامساً: عقوبة الحق العام (التَّعْزِير) [صد 275]

- **الحكم:** في كل حالات الرجوع (سواء قبل الحكم أو بعده)، يجب على القاضي أن يُعاقب الشهود بـ (التعزير)؛ لأنه ثبت يقيناً أنهم كذبوا، إما في الشهادة الأولى أو في تراجعهم عنها.

2 شرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- **سر المكان (مجلس القاضي):** تخيل اتنين شهدوا عليك زور إنك سرقت، وبعدين قابلوك في الشارع وعيطوا وقالوا لك: "سامحنا إحنا كدابين". هل كلامهم في الشارع ده بيرأك قدام المحكمة؟ أبداً! الفقه بيقول زي ما وقفنوا على المنصة قدام القاضي ولبستوه التهمة، لازم تقفوا على نفس المنصة وتقولوا "إحنا كدابين". أي تراجع على القهوة ملوش لازمة.
- **لعبة التوقيت (قبل ولا بعد الخطبة؟):**
 - لو اعترفوا إنهم كدابين والقاضي لسه مرفعش الجلسة ولم يحكم ➡ القاضي بيقولهم: "امشوا من وشي شهادتكم باطله"، ومش بيدفعوا فلوس لحد لأن محصلش ضرر لسه.
 - لو القاضي خبط بالشاكوش وخذ منك الأرض، وبعدها هما اعترفوا! ➡ حكم القاضي مش هيتلغي (لأننا لو لغيناه كل يوم والثاني المحاكم هتبقى فوضى)، بس القاضي هيقول للشهود: "طلعوا من جيبكم وادفعوا تمن الأرض للراجل اللي اتظلم ده".
- **تريكة الإعدام (القصاص):** دي أخطر نقطة! لو اتنين شهدوا على واحد إنه قاتل، والراجل اتعدم. وبعدين صحي ضميرهم وقالوا إحنا كذبنا عليه والراجل بريء. هل نعدم الشهود مكان الراجل البريء؟

- أبو حنيفة يقول: **لأ مش هنعدهم**. ليه؟ لأن اللي دبح الرجل بجد هو (عشماوي)، الشهود مجرد (سبب). وفي الفقه: لو اجتمع (المباشر) و(المتسبب)، القصاص سيكون على المباشر بس المباشر هنا كان بينفذ أمر قاضي، يبقى الحل إيه؟ نخليهم يدفعوا (الدية/الفلوس) لأهل الميت، ونعاقبهم بالجلد أو الحبس (تعزير).
- **حسبة الدفع**: لو واحد بس من الشاهدين هو اللي قال أنا كذاب، والتاني قال أنا صادق، الراجع ده يدفع النص بس، لأن الخسارة حصلت بسببهم هما الاثنين.

3] الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 مكرر امتحانات جداً:

1. يصح الرجوع عن الشهادة في غير مجلس القاضي إذا أشهد عليه. (X) التصحيح: لا يصح ولا يُعتد به إلا في مجلس القاضي الذي نظر الدعوى.
2. إذا رجع الشهود عن شهادتهم (بعد) حكم القاضي، يُنقض الحكم وتبطل القضية. (X) التصحيح: لا يُنقض الحكم، بل يضمن الشهود (يدفعون التعويض).
3. إذا رجع الشاهدان بعد الحكم بالقصاص وتنفيذه، يُقتص منهما. (X) التصحيح: لا يُقتص منهما لأنهما متسبيان لا مباشران، ولكن يغرمان الدية.
4. إذا رجع أحد الشاهدين دون الآخر بعد الحكم في مال، ضمن الراجع نصف المال. (✓)
5. التعزير واجب على كل حال سواء رجع الشهود قبل القضاء أو بعده. (✓) التعليل: لا اعترافهم بالكذب في إحدى الحالتين.

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- **س:** ما هو شرط الرجوع عن الشهادة؟ وما الأثر المترتب على الرجوع قبل الحكم وبعده؟
- **ج:** شرطه: أن يكون في مجلس القاضي. أثره قبل الحكم: تسقط الشهادة ولا يضمنان. أثره بعد الحكم: لا يُنقض الحكم، ويضمنان المال المحكوم به.

4] مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط كلمة (رجوع) ← بشفرة: (القاضي قاعد على الكرسي) (عشان تفكر إن الرجوع بره المحكمة باطل).
- اربط (قبل الحكم) ← بكلمة (براءة للكل).
- اربط (بعد الحكم) ← بشفرة: (الحكم يكمل، والشهود تدفع الفاتورة).
- اربط (القصاص/الإعدام بالغلط) ← بشفرة: (الشهود تدفع دية، بس رقبتهم متطيرش عشان هما متسبب مش مباشر).

📖 الوحدة الثانية عشرة: كتاب الإقرار (التعريف، المشروعية، وأهم شروطه)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1] القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: تعريف الإقرار ومشروعيته [ص 285، 286]

- الإقرار لغةً: الإثبات (من قرَّ الشيء إذا ثبتَّ وسكَّن).
- الإقرار اصطلاحاً (شرعاً): هو إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه.
- حكمه (مشروعيته): جائز ومشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
 - من القرآن: (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) (والشهادة على النفس هي الإقرار).
 - من السنة: قول النبي ﷺ: (وَاعْذُوا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا).
 - من المعقول (المنطق): أن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضره، فكان إقراره دليلاً قاطعاً على صدقه. [145، 150، 151]  الفكرة في سطر: الإقرار هو اعتراف الشخص بحق للآخرين في ذمته، وهو أقوى الأدلة لأن الإنسان لا يضر نفسه كذباً.

ثانياً: نوع حجة الإقرار (قاصرة أم متعدية؟)  هام جداً [ص 287]

- الحكم: الإقرار (حُجَّة قَاصِرَةٌ).
- المعنى: أي أن الإقرار يُلزم ويُحاسب به (المُقر / المَعترف) في نفسه وماله فقط، ولا يتعدى ضرره إلى غيره؛ لأن الإنسان لا ولاية له على غيره ليلزمه بشيء.

ثالثاً: شروط صحة الإقرار (في الشخص المُقر - المَعترف) [ص 288، 289] يُشترط في المَعترف شروط لكي نأخذ باعتباره:

1. البلوغ والعقل: فلا يصح إقرار (الصبي، والمجنون، والمعتوه، والنائم) لعدم صحة القصد.
2. حالة إقرار السكران (مسألة امتحانية):
 - الحكم: يَصِحُّ إقرار السكران إذا كان سُكْرُهُ بسبب مُحَرَّم (كشرب الخمر مختاراً).
 - التعليل: عقوبة وتغليظاً عليه، فيؤاخذ بأقواله وتصرفاته.
 - الاستثناء: في باب (الحدود الخالصة لله) كالزنا والسرقة، لو أقر بها السكران ثم لما أفاق رجع عن إقراره  يُقْبَل رُجُوعُهُ وتُسقط عنه العقوبة (لأن الحدود تُدرأ بالشبهات).

رابعاً: شروط المُقرِّ به (الشيء المَعترف به) [ص 292، 293، 295]

1. أن يكون غير مُسْتَحِيل عقلاً أو واقعاً (ألا يكذبه ظاهر الحال):
 - مثال: لو أقر شخص عمره 20 سنة، بأن شخصاً آخر عمره 30 سنة هو "ابنه"  بَطَلَ الإقرار؛ لأن العقل والواقع يُكذبان ذلك، فالأب لا يكون أصغر من ابنه.
2. الاعتراف بشيء (مجهول):
 - الحكم: يَصِحُّ الإقرارُ بِالْمَجْهُولِ. (مثال: أن يقول: لفلان عليّ شيء، أو حق، أو مال).
 - الإجراء: يُصحح القاضي الإقرار، ثم (يُجْبِرُهُ وَيُلْزِمُهُ) ببيان وتفسير هذا الشيء المجهول.
 - الفرق بين الدعوى والإقرار: (الدَّعْوَى) لا تصح بالمجهول كما درسنا سابقاً، أما (الإقرار) فيصح بالمجهول ويُطالب المَعترف بالتفسير.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة بشأن تفهم وماتنساش)

- يعني إيه إقرار؟ باختصار هو "الاعتراف". إنك تقف قدام القاضي وتقول: "أيوه أنا عليا لفلان 10 آلاف جنيه". ولأن مفيش عاقل هيحبس نفسه أو يدفع فلوس من جيبه كذب، الشرع بيعتبر الاعتراف ده (سيد الأدلة).
- ليه حجة (قاصرة)؟ كلمة قاصرة دي بتيجي كتير في الامتحان. معناها إن اعترافك "مقصور عليك إنت بس". يعني لو قلت للقاضي: "أنا وأخويا سرقنا الخزنة"، القاضي هيقولك: "إنت تتحبس بناءً على إقرارك، لكن أخوك لأ! لأن اعترافك يمشي على رقبته إنت بس، متقدرش تلزم بيه غيرك".
- تريكة السكران: واحد شرب خمرة بمزاجه، وراح خبط على باب المحكمة وقال: "أنا بعت بيتي لفلان". القاضي هيبيع البيت فعلاً! ليه؟ بشأن السكران بمزاجه الشرع بيعامله معاملته الصافي كـ "عقاب إضافي ليه" بشأن ميسكرش تاني.
- الفرق بين الدعوى والإقرار في (المجهول):
 - لو إنت (مدعي): رocht رفعت قضية وقلت للقاضي "أنا ليا (حاجة) عند فلان"، القاضي هيطردك ويقولك "حاجة إيه؟ حدد الدعوى مينفعش تبقى مجهولة".
 - لكن لو إنت (مقر/معترف): وقلت للقاضي "يا سيادة القاضي أنا ذمتي مشغولة بـ (حاجة) لفلان ده بس مش فاكِر هي إيه بالظبط". القاضي هيقولك: "اعترافك مقبول وممسوك عليك، اقعد بقى افكر وفسرلنا الحاجة دي عبارة عن إيه".
- الاعتراف المستحيل: لو جبت واحد أطول منك وأكبر منك بـ 10 سنين، وقلت للقاضي "أقر إن ده ابني من صلبى". القاضي هيضحك ويلغي اعترافك، لأن "ظاهر الحال والمنطق" بيكذبك.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات جداً:

1. الإقرار حجة مُتَعَدِّيَّة، يُلزم المُقر وغيره. (X) التصحيح: حجة قَاصِرَة، تقتصر على المقر فقط.
2. يصح إقرار السكران إذا كان سكره بطريق محذور. (✓) التعليل: تغليظاً عليه.
3. لا يصح الإقرار بشيء مجهول كما لا تصح الدعوى بالمجهول. (X) التصحيح: يصح الإقرار بالمجهول ويُجبر على بيانه، بخلاف الدعوى فلا تصح بالمجهول.
4. إذا أقر العشريني بأن الثلاثيني ابنه، صح إقراره ولزمه. (X) التصحيح: بطل إقراره؛ لأن الظاهر يكذبه (مستحيل عقلاً وواقعاً).
5. النائم والمجنون يصح إقرارهما إذا كان الحق معلوماً. (X) التصحيح: لا يصح إقرارهم لعدم وجود القصد.

🎯 أسئلة المقالي المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: هل الإقرار حجة قاصرة أم متعدية؟ ولماذا؟
 - ج: الإقرار حجة قاصرة؛ لأن المقر لا ولاية له على غيره، فلا يلزم بإقراره إلا نفسه.
- س: فرق بين (الدعوى) و(الإقرار) في مسألة جهالة الحق (الشيء المجهول).
 - ج: الدعوى لا تصح بالمجهول بل يجب تحديد المدعى به. أما الإقرار فيصح بالمجهول، ويُطالب المقر ببيانه وتفسيره.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

- اربط كلمة (الإقرار) ← بكلمة (قاصرة). (حرف القاف مع القاف.. الإقرار قاصر عليك إنت بس).
- اربط (إقرار السكران بمزاجه) ← بشفرة: (اللي يسكر يتحمل، إقراره شغال).
- اربط (الشيء المجهول) ← بشفرة: (لو بتطالب بحقك = ارفض المجهول / لو بتعترف على نفسك = اقبل المجهول وازنقه يفسره).
- اربط (الأصغر يعترف بالأكبر ابناً) ← بشفرة: (المنطق بيكذبك = إقرار باطل).

📖 الوحدة الثالثة عشرة: ختام كتاب الإقرار (صيغة الإقرار، والرُّجوع عنه)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1] القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: شروط صِحَّة صِيغَةِ الإقرار (التَّجِيز واليَقِين) [ص 294، 295] ⚖️ القاعدة: يُشترط أن تكون صيغة الإقرار (مُنْجَزَةً)، ومُثَبِّتَةً للحق على سبيل الجزم واليقين.

- حكم التَّعْلِيل (الاعتراف المشروط): لو علّق المُقرّ اعترافه على مَشِيئَةٍ (كأن يقول: لفلان عليّ ألف إن شاء الله)، أو على شَرْطٍ (كأن يقول: إن جاء فلان فلك عليّ ألف) ← لا يَصِحُّ الإقرار، ويقع باطلاً.
- التعليل: لأن الإقرار إخبار عن حق ثابت في الذمة حالاً، والتعليل بالشرط يجعله محتملاً وغير مؤكد، والإقرار لا يقبل الشك.

ثانياً: الرُّجُوع عَنِ الإقرار (تراجع المُعترف عن اعترافه) [ص 296، 297]

- صور الرجوع: قد يكون (صريحاً) كأن يقول للقاضي: (كذبت في إقرارِي)، وقد يكون (دلالة/عملياً) كأن يهرب عند إقامة الحد عليه.
- هل يقبل القاضي تراجع المعتترف؟ الفقه الحنفي يقسم الحقوق إلى قسمين:

1. الإقرار في (حُقوق العِبَاد)، وما لا يُسقط بالشبهات: [ص 296]

- الأمثلة: الديون، الأموال، القصاص (القتل)، وحد القذف، والزكاة، والكفارات.
- الحكم: (لا يُقبل الرُّجُوع فِيهَا مُطْلَقاً).
- التعليل: لأن حقوق العباد مَبْنِيَّة على (المُشَاحَّة / التمسك بالحق)، فلا يمكن إسقاط حق إنسان بغير رضاه بعد أن ثبت باعتراف خصمه. ولأن القاضي بمجرد أن سمع الإقرار، حكم للخصم بالحق.

2. الإقرار في (حُقوق الله الْخَالِصَة) التي تُدْرَأ (تُسقط) بالشبهات: [ص 296، 297]

- الأمثلة: حد الزنا، حد شرب الخمر، وحد السرقة (في شق القطع).
- الحكم: (يُقبل الرُّجُوع فِيهَا باتفاق الفقهاء)، ويسقط الحد عن المعتترف.
- متى يُقبل الرجوع؟ يُقبل قبل حكم القاضي، وبعد حكمه، وحتى أثناء التنفيذ (كأن يهرب أثناء رجمه أو جلده).
- الدليل (القصة النبوية المشهورة):
 - قصة (مَاعِز) رضي الله عنه، لما اعترف بالزنا أمام النبي ﷺ، فأمر برجمه. فلما مسته الحجارة هرب، فلحقه الصحابة فقتلوه. فلما أخبر النبي ﷺ قال: (هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ؟).
 - وجه الدلالة: هروب ماعز كان (رجوعاً دلالة) عن إقراره، وعتاب النبي للصحابة لعدم تركه دليل على أن الحد يسقط بالرجوع.

2] الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- **مفیش حاجة اسمها (اعتراف بشرط):** تخيل تقف قدام القاضي وتقول: "يا سيادة القاضي أنا عليا فلان 10 آلاف جنيه، بس لو الأهلي كسب الماتش الجاي!" القاضي هيطردك! الاعتراف يعني (أنا عليا فلوس يقيناً الآن). أي كلمة "لو" أو "إن" أو "إن شاء الله" بتبطل الاعتراف فوراً وتخليه كأنه لم يكن.
- **لعبة التراجع عن الاعتراف (الرجوع):** دي من أخطر قواعد المحكمة..
 - **لو القضية فيها (حقوق ناس أو فلوس أو دم):** قلت للقاضي "أنا اللي استلقت، أو أنا اللي شتمت فلان، أو أنا اللي قتلت" .. وتاني يوم قتلته "والله كنت بهزر أنا بريء" ← القاضي هيقولك: "كلامك الأول اتسجل، والرجوع مرفوض، وحق الناس هيرجع غصب عنك".
 - **لو القضية فيها (حقوق ربنا / حدود زي الزنا والخمرة):** الشرع أساسه "الستر"، فلو جيت اعترفت على نفسك بالزنا، والقاضي حكم برجمك، وأنت في طريقك للتنفيذ خفت وطلعت تجري وقلت "أنا كذاب محصلش" ← القاضي يوقف كل حاجة ويقول "سيبوه يروح"! ليه؟ لأن الحدود بتسقط بأي "شبهة" (شك)، وتراجعك ده خلق عندنا شك إنك ممكن تكون كذاب في اعترافك الأول، فنلغي الإعدام فوراً ونقول أمرك لربنا. (زي قصة الصحابي ماعز بالظبط).

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات جداً:

1. يصح تعليق الإقرار على شرط، كأن يقول: إن جاء فلان فلك علي ألف. (X) التصحيح: لا يصح ويبطل الإقرار؛ لأنه يشترط فيه التنجيز واليقين.
2. يُقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد كالديون والقصاص. (X) التصحيح: لا يُقبل؛ لأنها مبنية على المشاحة.
3. يُقبل الرجوع عن الإقرار في حد الزنا والشرب باتفاق الفقهاء. (✓) التعليل: لأنها حقوق لله تدرأ (تسقط) بالشبهات.
4. هروب المُقر بالزنا أثناء رجمه يُعد رجوعاً (دلالة) عن إقراره ويُسقط عنه الحد. (✓) الدليل: قصة ماعز حين هرب فقال النبي هلا تركتموه.
5. الحدود التي لا تدرأ بالشبهات كحد القذف، يقبل الرجوع فيها. (X) التصحيح: حد القذف حق للعبد فلا يُقبل الرجوع فيه.

🎯 أسئلة المقالي المتوقعة (احفظها بالنص):

- **س:** فرق بين حكم الرجوع عن الإقرار في (الديون والقصاص) وبين الرجوع في (حد الزنا). مع التعليل.
 - **ج:** في الديون والقصاص: لا يُقبل الرجوع (لأنها حقوق عباد مبنية على المشاحة). وفي حد الزنا: يُقبل الرجوع ويسقط الحد (لأنها حقوق لله مبنية على المسامحة وتُدرأ بالشبهات).

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- **اربط (صيغة الإقرار) ← بكلمة (الآن و يقيناً)، وأي (لو/إن/شرط) = باطل.**
- **شفرة التراجع (الرجوع عن الإقرار):**
 - فيها (بني آدمين / فلوس / دم / قذف) ← مفيش تراجع (دبست نفسك).
 - فيها (حقوق ربنا / زنا / خمر) ← التراجع مقبول والحد يسقط (الستر أولى).

📖 الوحدة الرابعة عشرة: كتاب الرهن (التعريف، المشروعية، وأهم الشروط)

1] القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: تعريف الرهن ومشروعيته [صد 298، 299، 300]

- لغة: الحبس مطلقاً (سواء كان حسيّاً أو معنوياً).
- اصطلاحاً (شرعاً): حبس الشيء بحقّ يُمكن استيفاءه منه. (أي جعل عين مالية وثيقة بدين، بحيث يمكن سداد الدين من ثمن هذه العين إذا تعذر الدفع).
- المشروعية: جائز ومُجمع عليه لحاجة الناس إليه.
 - من القرآن: (قَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ).
 - من السنة: أن النبي ﷺ اشترى طعاماً من يهودي، ورهنه درعاً من حديد.

ثانياً: أركان عقد الرهن (صيغة العقد) [صد 301]

- ركن الرهن عند الحنفية هما: (الإيجاب، والقبول).
- مثاله: أن يقول الراهن: رهنك هذا الثوب، فيقول المرتهن: ارتهنت، أو قبلت.

ثالثاً: صفة عقد الرهن (هل هو مُلزم أم يحق التراجع؟) 🔥 هام جداً [صد 302] ⚖️ القاعدة: (عقد الرهن غير لازم قبل التسليم/القبض، ويكون لازماً بعد القبض).

- قبل القبض (التسليم): بمجرد الإيجاب والقبول الكلامي، يحق للراهن أن يرجع في كلامه ويُلغي العقد.
- بعد القبض (التسليم): إذا سلّم الراهن الشيء للمرتهن (الدائن)، أصبح العقد (لازماً في حقّ الراهن)، فلا يجوز له استرداد الشيء إلا بعد سداد الدين. ولكنه (غير لازم في حق المرتهن)، فيجوز له أن يرجع الرهن لصاحبه ويتنازل عن حقه في الحبس متى شاء.

رابعاً: شروط صحة الرهن (العاقدين - الشيء المرهون - الدين) [صد 304، 305، 306]

1. شروط العاقدين (الراهن والمرتهن):

- أن يكونا (عاقِلَيْن) فلا يصح من مجنون أو صبي غير مميز.
- تنبيه امتحاني: لا يُشترط البلوغ، فيصح الرهن من الصبي المميز إذا كان (مأذوناً له في التجارة).

2. شروط الشيء المرهون (العين):

- أن يكون قابلاً للبيع (مُتَقَوِّماً)، وموجوداً وقت العقد، ومميزاً غير مختلط بغيره.
- تنبيه امتحاني: (لا يصح رهن المشاع)، أي لا يجوز أن ترهن (نصف الدار) أو (جزءاً شائعاً) من عقار؛ لأن قبض الجزء الشائع بمفرده مستحيل والمقصود من الرهن هو القبض.

3. شروط الدين (المرهون به):

- أن يكون (مضموناً)، أي ديناً ثابتاً في الذمة كالقرض وثن المبيع، فلا يصح الرهن في الأمانات (كالوديعة).

2] الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- إيه هو الرهن ببساطة؟ أنا مزنوق في 10 آلاف جنيه، رحترك استلفتهم، فقلتلي "إيه الضمان؟"، قمت قالع (ساعتي الروليكس) وسايبهالك وقتلك "دي رهن عندك لحد ما أسددلك".

● متى يقع الفأس في الرأس؟ (اللزوم والقبض):

- لو إحنا قاعدين على القهوة وقتلناك "هبقى أديك ساعتني رهن"، وبعدين روح البيت غيرت رأيي.. عادي جداً! العقد (غير لازم بالقول).
- لكن لو (سلمتك الساعة في إيدك = القبض)، هنا العقد قفل عليا أنا كمديون (بقي لازم للراهن)، مقدرش أقولك "هات الساعة هروح بيها فرح وأرجعها"، إلا لو سددت الفلوس! لكن بالنسبة ليك أنت كدائن (مرتهن)، من حقك في أي وقت ترجعلي الساعة وتقولي "أنا واثق فيك"، العقد بالنسبة لك حر و(غير لازم).

● ينفع عيل صغير يرهن؟ لو عيل صغير (صبي مميز) أبوه مشغله معاه في السوق ومأذون له يبيع ويشترى، ينفع يرهن بضاعته ويأخذ فلوس، (مش شرط يكون بالغ)، بس شرط يكون عاقل وفاهم.

● تريكة (المشاع): أنا وأخويا ورتنا شقة، كل واحد له النص على المشاع (من غير ما نقسم). ينفع أروح للراجل أقوله "أنا هرهنلك نص الشقة بتاعي"؟ لا مينفعش! ليه؟ لأن الرهن معناه "القبض والحبس"، والدائن مش هيقدر يقبض نص الشقة ويقفل عليه طالما أخويا قاعد معاه في نفس الشقة! لازم الحاجة المرهونة تكون مفرزة ومفصولة لوحدها.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات جداً:

1. ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول، ويكون (لازمًا) بمجرد النطق به. (X) التصحيح: لا يكون لازمًا إلا بالقبض (التسليم).
2. يشترط في الراهن والمرتهن العقل والبلوغ معاً لصحة الرهن. (X) التصحيح: يشترط العقل فقط، ولا يشترط البلوغ فيصح من الصبي المميز المأذون له.
3. يصح رهن الجزء الشائع (المشاع) من العقار لعدم المانع. (X) التصحيح: لا يصح؛ لأن القبض لا يُتصور في الجزء الشائع بمفرده.
4. عقد الرهن بعد القبض (لازم) في حق الراهن والمرتهن معاً. (X) التصحيح: لازم في حق الراهن فقط، وغير لازم في حق المرتهن.
5. يشترط في الدين المرهون به أن يكون ديناً مضموناً في الذمة. (✓) (صحيح)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: متى يكون عقد الرهن لازماً؟ وفي حق من يكون اللزوم؟
○ ج: يكون لازماً بعد القبض. ويكون لازماً في حق الراهن فقط، ولا يكون لازماً في حق المرتهن بل له إبطاله متى شاء.
- س: ما حكم رهن المشاع عند الحنفية؟ ولماذا؟
○ ج: لا يصح رهن المشاع؛ لأن الرهن يقتضي القبض والحبس، وقبض الجزء الشائع منفرداً لا يُتصور.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط (لزوم الرهن) ← بكلمة (القبض/التسليم باليد). الكلام لوحده ميمسكش العقد.
- اربط (اللزوم في حق مين؟) ← بشفرة: (اللي عليه الفلوس هو اللي متدبس = الراهن).
- اربط كلمة (البلوغ) في الرهن ← ب (مش شرط أساسي، المميز التاجر شغال).
- اربط كلمة (المشاع/الشراكة) ← ب (الرهن باطل عشان منعرفش نستلمه).

📖 الوحدة الخامسة عشرة: تابع كتاب الرهن (الآثار، النفقات، وهلاك المرهون)

1] القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: آثار عقد الرهن (حقوق الدائن/المُرْتَهَن) [صد 308، 309] إذا استلم المرتهن (الدائن) الشيء المرهون، يثبت له 3 حقوق:

1. حَقُّ الْحَبْسِ: له أن يحبس الرهن ولا يرده حتى يستوفي دينه كاملاً.
2. حَقُّ الْمُطَالَبَةِ: يحق له أن يطالب الراهن (المديون) بسداد الدين متى حان وقته، فالرهن لا يمنع المطالبة.
3. أَحَقِّيَّةُ السَّدَادِ (الاختصاص): المرتهن أَحَقُّ بالرهن من سائر الغرماء (الدائنين الآخرين)، فإذا مات الراهن مُفْلِساً، يُسَدَّدُ دين المرتهن أولاً من ثمن الرهن، وما بقي يُوزَع على باقي الغرماء.

ثانياً: البيع الجبري للرهن (إذا ما ظل الراهن في السداد) [صد 310، 311] إذا حلَّ أجل الدين، ورفض الراهن السداد، وطلب المرتهن من القاضي بيع الرهن لأخذ حقه. فهل يبيعه القاضي رغماً عن صاحبه؟

1. رأي الإمام أبي حنيفة: (لا يَجُوزُ للقاضي أن يبيعه جبراً). بل يحبس الراهن (المديون) حتى يضطر لبيع الرهن بنفسه وسداد الدين.

2. رأي الصحابين (أبو يوسف ومحمد): (يَجُوزُ للقاضي بَيْعُهُ جَبْراً)؛ لقضاء الدين، ونيابةً عن الراهن المماطل.

ثالثاً: حكم الانتفاع بالشيء المرهون [صد 311، 312] ⚖️ القاعدة: الرهن وَثِيقَةٌ للحفظ وليس للاستثمار.

1. بالنسبة للرَّاهِن (المالك المديون): لا يَجُوزُ له الانتفاع به (كالسكن أو الركوب) إلا بـ (إذن المُرْتَهِن).

2. بالنسبة للمُرْتَهِن (الدائن): لا يَجُوزُ له الانتفاع به إطلاقاً إلا بـ (إذن الرَّاهِن).

○ تنبيه: لو اشترط المرتهن في العقد أن ينتفع بالرهن فهو (رباً حَرَام).

رابعاً: نَفَقَاتُ الرهن (مَن يدفع مصاريف حفظه وأكله؟) [صد 318، 319] قسّم الحنفية النفقات بناءً على سببها:

1. مصاريف (الحِفْظ): تكون على (المُرْتَهِن/الدائن). (مثل: أجرة البيت الذي يُحفظ فيه الرهن، وأجرة الحارس/الراعي).
التعليل: لأن الحفظ مسؤوليته بعد القبض.

2. مصاريف (البَقَاء/النَّفَقَة): تكون على (الرَّاهِن/المالك). (مثل: طعام الدابة المرهونة وعلفها). التعليل: لأن العين ملكه، ونفقة المُلْك على مالكة.

خامساً: هَلَاكُ الرَّهْن 🔥 (أهم نقطة في الدرس) [صد 313، 314] ماذا لو هلك (تلف أو ضاع) الرهن وهو في يد المرتهن (الدائن)؟ ⚖️ القاعدة الكلية: (يُضْمَنُ المُرْتَهِنُ إِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ بـ "الأَقْل" مِنْ قِيَمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْن).

● تفصيل الإمام القُدُوري (3 حالات):

1. القيمتان متساويتان (الدين 1000 = قيمة الرهن 1000): صار المرتهن مستوفياً لدينه. (الدين سقط، ولا شيء له).

2. قيمة الرهن (أَقْل) من الدين (الدين 1000 = والرهن 800): يسقط من الدين (800) بقدر قيمة الرهن، ويحق للمرتهن مطالبة الراهن بالـ (200) المتبقية.

3. قيمة الرهن (أَكْبَر) من الدين (الدين 1000 = والرهن 1500): يسقط الدين (1000)، وتكون الزيادة (500) أَمَانَةً في يد المرتهن، إن هلكت بدون تقصير منه لا يضمنها.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة بشأن تفهم وماتنساش)

- الدائن البريمو (اختصاص المرتهن): تخيل واحد مات وعليه ديون لـ 5 أشخاص، بس هو كان راهن (عربيته) لواحد فيهم. لما نبيع العربية، هل الفلوس تنقسم على الـ 5؟ لا! الدائن اللي معاه الرهن هو "البريمو"، ياخذ حقه الأول كاملاً من تمن العربية، ولو اتبقى فكة نوزعها على الباقي.
- مزاد المحكمة (البيع الجبري): المديون مش راضي يدفع والدائن عايز حقه من الرهن.
 - أبو حنيفة كالعادة بيحترم ملكية الإنسان جداً: قال القاضي ميقدرش يبيع حاجة حد غصب عنه، بس يقدر "يرميه في السجن" لحد ما المديون يتخفق ويبيعها بنفسه.
 - الصاحبين (مدرسة الإنجاز): قالوا للناس حقوق، القاضي يبيعها في المزاد ويسدد للراجل دينه.
- الحاجة المرهونة محدش يلمسها (الانتفاع): أنا سيبلك عربيتي رهن عندك. ينفع أنا آجي أخذها أروح بيها مشوار؟ لأ عشان هي محبوسة في حوزتك. طب ينفع أنت تروح بيها مشاويرك؟ لأ طبعاً عشان هي مش ملكك، ولو عملت كده وشرطته من الأول ده يعتبر (ربا) لأنك أخذت فايذة على القرض. الحل؟ محدش يلمسها إلا برضا وإذن الثاني.
- مين بيحاسب على المشاريب؟ (النفقات - بتيجي صح وغلط كتير):
 - رهنك عندك (حصان). مين يدفع أكل الحصان وعلاجه؟ (أنا المالك/الراهن).
 - طب مين يدفع أجرة الجراج اللي الحصان بايت فيه، أو يومية الغفير اللي بيحرسه؟ (أنت الدائن/المرتهن، لأنك المستفيد من حبسه ومسئول عن حفظه).
- حاسبة الهلاك (لو الحصان مات):
 - أنت مسلفني ألف جنيه. والحصان تمنه ألف جنيه، مات الحصان؟ خلاص (خالصين).
 - الحصان تمنه 800 جنيه؟ يبقى أنا لسه عليا ليك 200 جنيه.
 - الحصان تمنه 1500 جنيه؟ يبقى الدين (الألف) سقط.. والـ (500) الزيادة دي كانت أمانة في إيدك، طالما مات قضاء وقدر من غير إهمال منك، أنا كمطالب مقدرش أقولك هات الـ 500 جنيه. (الدائن بيضمن بالأقل).

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات جداً:

1. المرتهن أسوة لباقي الغرماء في الرهن عند إفلاس الراهن. (X) التصحيح: هو أحق بالرهن من سائر الغرماء.
2. يجوز للقاضي بيع الرهن جبراً لسداد الدين عند الإمام أبي حنيفة. (X) التصحيح: لا يجوز بيعه جبراً، بل يحبس الراهن ليبيعه بنفسه.
3. يتحمل المرتهن (الدائن) نفقة الرهن كطعام الدابة. (X) التصحيح: نفقة الرهن على الراهن لأنه مالكة، أما المرتهن فيتحمل أجرة الحفظ كالبيت.
4. إذا هلك الرهن في يد المرتهن، فإنه يضمن بالأكثر من قيمته ومن الدين. (X) التصحيح: يضمن بالأقل من قيمته ومن الدين.
5. إذا كانت قيمة الرهن أكبر من الدين وهلك، فالزيادة تكون مضمونة على المرتهن. (X) التصحيح: الزيادة أمانة، يسقط الدين ولا يضمن المرتهن الزيادة إلا بالتعدي.
6. للمرتهن الانتفاع بالرهن ركوباً أو سكنى بدون إذن الراهن. (X) التصحيح: ليس له ذلك إلا بإذن الراهن.

🎯 أسئلة المقالي المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: على من تجب نفقات الرهن (أجرة الحفظ ونفقة الطعام)؟ مع التعليل.
 - ج: أجرة الحفظ (كأجرة البيت والراعي) على المرتهن؛ لأنه ملزم بالحفظ. ونفقة الرهن (كالطعام) على الراهن؛ لأن العين باقية على ملكه ونفقة الملك على المالك.
- س: ما الحكم إذا هلك الرهن في يد المرتهن وقيمته أقل من الدين؟
 - ج: يسقط من الدين بقدر قيمة الرهن، ويرجع المرتهن (الدائن) على الراهن بالباقي من الدين.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط (البيع الجبري في الرهن) ← بشفرة: (أبو حنيفة مبييعش غصب - الصاحبين يبييعوا غصب).
- اربط (مصاريف الرهن) ← بشفرة: (الأكل على صاحب الحاجة/الراهن - والجراج والحراسة على الدائن/المرتتهن).
- اربط (هلاك الرهن) ← بكلمة واحدة: (الضمان بالأقل). دائماً اختار الكفة الأقل.
- اربط كلمة (الزيادة في الهلاك) ← بكلمة (أمانة لا تضمن).

📖 الوحدة السادسة عشرة: ختام (الرهن) + بداية (كتاب الإكراه)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: ختام كتاب الرهن (مسائل امتحانية متفرقة) [ص 316، 318، 319]

1. رهن العين المستعارة:

- الحكم: يجوز أن يستعير شخص شيئاً من صديقه ليرهنه عند دائن.
- حالة الهلاك: إذا هلكت العارية (الشيء المستعار) في يد المرتتهن (الدائن)، يسقط الدين عن الراهن، ويجب على الراهن أن يضمن (يدفع ثمن الشيء) لصاحبه الأصلي.

2. نماء الرهن (زيادة الشيء المرهون):

- مثاله: أن ترهن بقرة فتلد، أو شاة فيطول صوفها، أو شجرة فتثمر.
- الحكم: النماء (الزيادة) تبع للأصل. فتكون الولادة والثمر جزءاً من الرهن يُحبس معه.

3. حكم الرهن الفاسد:

- الحكم: إذا فقد الرهن شرطاً من شروط صحته (كأن كان رهن مشاع)، فهو فاسد.
- الأثر: لا يثبت للمرتتهن (الدائن) حق حبسه. فإذا أصر على حبسه ومنعه من صاحبه حتى هلك ← يضمنه (يدفع ثمنه بالكامل) لأنه صار كالغاصب.

ثانياً: بداية (كتاب الإكراه) - التعريف والأقسام [ص 321، 322، 323]

- الإكراه اصطلاحاً: حمل الإنسان على شيء يكرهه، بوعيد يخاف إيقاعه.
- أثره القانوني عند الحنفية (احفظها نصاً): الإكراه (يُعدُّ الرضا، ويُفسد الاختيار، مع بقاء الأهلية).

ثالثاً: أقسام الإكراه (محور أسئلة الاختياري) [ص 323] قسم الحنفية الإكراه بناءً على نوع التهديد إلى قسمين:

1. الإكراه الملجئ (التام):

- صورته: التهديد بـ (إتلاف النفس / القتل)، أو (إتلاف عضو / القطع)، أو ضرب مبرح يخاف منه التلف.
- أثره: يُعَدُّ الرضا، ويُفسد الاختيار تماماً.

2. الإكراه غير الملجئ (الناقص):

- صورته: التهديد بما يُستطاع الصبر عليه عادة (كالحبس، والقيود، والضرب الذي لا يخاف منه التلف).
- أثره: يُعَدُّ الرضا فقط، ولكنه لا يُفسد الاختيار.

رابعاً: شروط تحقق الإكراه (متى يعترف القاضي بأنك مُكرَه؟) [صد 324، 325] لا يُعتمد بالإكراه وتترتب عليه أحكامه إلا ب 4 شروط:

1. أن يكون المُكرَه (المُهدَّد) قَادِرًا: على تنفيذ تهديده (كسلطان، أو لص قوي مسلَّح).
2. أن يغلب على ظن المُكرَه (الضحية) وقُوع التهديد: أي يتأكد أنه لو لم يُنفذ المطلوب سيتم إيذاؤه فوراً.
3. أن يكون التهديد بغير حق: فلو أكره القاضي شخصاً مديوناً على بيع ماله لسداد دينه، فهذا إكراه (بحق) وصحيح.
4. أن يكون المهدد به مُتلفاً أو مُؤلماً: كالقتل أو الحبس أو الضرب.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة بشأن تفهم وماتنساش)

● تريكات الرهن الخفيفة:

- ينفع أستاذك تليفونك بشأن أرهنه وأخذ فلوس من فلان؟ اه ينفع بإذنك. طب لو التليفون ضاع عند الدائن؟ الدائن فلوسه خلصت، وأنا ملزم أشتريلك تليفون جديد.
- رهننت عندك جاموسة عُشر، وولدت عندك. العجل الصغير ده بتاع مين؟ بتاعي طبعاً، بس يفضل "محبوس رهن" مع أمه لحد ما أسددلك.

● ندخل بقى في الجد (الإكراه):

- الفرق بين (الرضا) و(الاختيار): دي حته فلسفية بيلعب بيها في الامتحان. لو واحد حط مسدس في دماغك وقالك "بيعلي عربيتك"، أنت هنا (اخترت) إنك تبيع عشان تنقذ حياتك، فالاختيار موجود بس "فاسد ومضروب"، لكن هل أنت من جواك (راضي) ومبسوط؟ مستحيل. عشان كده الإكراه بيمسح الرضا، ويبوظ الاختيار.
- نوعين الإكراه (ملجئ وغير ملجئ):
 - الملجئ (التام): زي ما يكون بيهدهك بحاجة تموتك أو تقطع إيدك. هنا أنت مفيش قدامك أي حل غير إنك تسمع الكلام.
 - غير الملجئ (الناقص): بيهدهك بحاجة "ممکن تستحملها" زي إنه يحبسك يومين، أو يضربك قلمين. هنا أنت مش راضي، بس كان ممكن تستحمل وماتعملش الجريمة.

- القاضي مش بيصدق أي حد (الشروط): لو عيل صغير في الشارع ماسك عصاية وقالك "هضربك لو مابتعليش تليفونك"، فبعته. ورحت المحكمة تقول "كنت مُكرَه". القاضي هيطردك! ليه؟ لأن العيل مش "قادر" ينفذ تهديد مميت، وأنت ماغلش على ظنك إنه هيفتلك. الإكراه لازم يكون من حد مفترى وقادر ينفذ في لحظتها.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات جداً:

1. نماء الرهن (كالولد والثمر) لا يدخل في الرهن ويسلمه المرتهن للراهن. (X) التصحيح: النماء تبع للأصل، فيكون رهناً مع الأصل.
2. الرهن الفاسد يثبت للمرتهن حق حبسه. (X) التصحيح: لا يثبت له حق الحبس، وإذا منعه حتى هلك ضمَّنه (دفع ثمنه).
3. الإكراه الملجئ يُعَدُّ الرضا ولا يفسد الاختيار. (X) التصحيح: الإكراه الملجئ (يُعَدُّ الرضا ويُفسد الاختيار معاً).
4. التهديد بالحبس والضرب غير المبرح يُعَدُّ من الإكراه غير الملجئ (الناقص). (✓) التعليل: لأنه مما يُستطاع الصبر عليه.
5. يُشترط لتحقيق الإكراه أن يكون المُكرَه قادراً على تنفيذ ما توعده به. (✓)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: فرّق بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ من حيث الصورة والأثر.

- ج: الملجئ: التهديد بالقتل أو قطع عضو، وأثره: يُعدم الرضا ويفسد الاختيار. غير الملجئ: التهديد بالحبس أو القيد، وأثره: يُعدم الرضا فقط ولا يفسد الاختيار.
- س: اذكر ثلاثة من شروط تحقق الإكراه المعتبر شرعاً.
- ج: 1- قدرة المهدد على التنفيذ. 2- غلبة ظن المهدد بوقوع التهديد. 3- أن يكون التهديد بغير حق.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط:

- اربط كلمة (إكراه مُلجئ) ← بشفرة: (موت أو قطع = بيطير الرضا والاختيار مع بعض).
- اربط كلمة (إكراه غير مُلجئ) ← بشفرة: (حبس أو قلم = بيطير الرضا، بس الاختيار شغال).
- اربط (الرهن الفاسد) ← بكلمة (غاصب = يضمن ويدفع الثمن لو هلك).

📖 الوحدة السابعة عشرة: تابع كتاب الإكراه (التصرفات تحت التهديد: المُحرّمات، والكفر، وإتلاف المال)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: الإكراه على تناول المُحرّمات (أكل الميتة / شرب الخمر) [ص 377، 378]

- الحكم: إذا وقع الشخص تحت إكراه (مُلجئ) كالتهديد بالقتل، (يُبَاحُ وَيَجُوزُ) له تناول الخمر أو أكل الميتة ولحم الخنزير.
- ماذا لو امتنع حتى قُتِل؟ إذا رفض الأكل والشرب حتى نفذ فيه المُكرِه التهديد وقتله ← (مَاتَ آثِمًا / عاصياً).
- التعليل الذهني: لأن الحفاظ على النفس (واجب)، وتناول هذه المحرمات عند الضرورة القصوى يصير (مُبَاحاً) وحلالاً بنص القرآن: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)، ومن ترك المُباح حتى هلك، كان كمن أهلك نفسه (منتحراً) فيأثم.

ثانياً: الإكراه على الإفطار في نهار رَمَضَانَ [ص 339، 340] لو هُدد الصائم بالقتل ليفطر، فرّق الحنفية بين حالتين:

1. الصائم الصَّحِيح المَقِيم (الشخص الطبيعي):

- الحكم: يجوز له أن يفطر للضرورة، ولكن (الأَفْضَلُ أَلَّا يُفْطِر) ويتمسك بالعزيمة.
- ماذا لو قُتِل؟ لو امتنع عن الإفطار حتى قُتِل ← (يُثَابُ وَيَكُونُ مَأْجُورًا شَهِيدًا)؛ لأن الصوم فرض ثابت، والفطر رخصة.

2. الصائم المَرِيض أو المُسَافِر:

- الحكم: يَجِبُ عليهما الإفطار.
- ماذا لو قُتِلَا؟ لو امتنعا حتى قُتِلَا ← (يَأْتُمَانِ)؛ لأن الإفطار في حقهما (للمرض والسفر) رخصة ثابتة قبل الإكراه، فالإكراه أوجبه عليهما.

ثالثاً: الإكراه على (الكُفْرِ) والتَّلفُظُ به [ص 333، 334، 335]

- **الحكم:** إذا هُدد بالقتل، جاز له أن يتلفظ بكلمة الكفر بشرط (أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان).
- **الدليل:** قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)، وقصة الصحابي الجليل "عمار بن ياسر" حين أكرهه المشركون.
- **ما الأفضل؟ (الرخصة أم العزيمة؟)**
 - التلفظ بالكفر: رُخْصَة.
 - الصبر والامتناع: عَزِيمَة (وهو الأفضل)، فلو أصر على عدم النطق بالكفر حتى قُتل، كان شهيداً وأعظم أجراً؛ لأنه أظهر إعزاز الدين.

رابعاً: الإكراه على إتلاف مَالِ الْغَيْرِ (تكسير أو حرق ملك الغير) [صد 379، 380]

- الصورة: شخص يحمل سلاحاً، وقال لآخر: احرق سيارة فلان وإلا قتلتك.
- الحكم: يجوز له أن يحرقها ليدفع الهلاك عن نفسه.
- مَنْ يَدْفَعُ ثَمَنَ السَّيَّارَةِ (مَنْ يَضْمَنُ)؟
 - يجب الضَّمَّان (التعويض) على (المُكْرَه / المُهَدِّد) الذي أمر بالفعل.
 - ولا ضمان على (المُكْرَه / الضحية) الذي نفذ.
 - التعليل: لأن المُكْرَه هنا أصبح مجرد (آلة) في يد المُهَدِّد، والإتلاف يُنسب إلى الفاعل الأصلي (الذي هدد)، فيكون هو الملزم بالتعويض.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- **تريكة "يا تموت يا تأثم":** لو بلطجي حط السكينة على رقبتك وقالك "اشرب الخمرة دي أو كُل الميتة دي"، الشرع بيقولك: "اشرب وكُل وانت مطمئن". ليه؟ لأن ربنا أحل الميتة للمضطر. فلو أنت عملت فيها بطل وقلت "لأ مش هشرب" ومُت، الشرع بيعتبرك (آثم وعاصي ومُنْتَحِر)! لأنك رميت روحك في التهلكة عشان تمتنع عن حاجة ربنا سمحك بيها في اللحظة دي.
- **الصيام والكفر (هنا البطولة مطلوبة):** العكس بقى لو البلطجي قالك "أكفر بربنا" أو "افطر في نهار رمضان وانت سليم وصحتك بُمب". هنا ينفع تكفر بلسانك (وقلبك مؤمن) وينفع تفطر.. لكن لو عملت بطل ورفضت ومُت، الشرع بيديك "نیشان البطولة" وتُبْعَث (شهيداً ومأجوراً).
 - اشمعنى؟ لأن الخمرة ربنا بيحللها للمضطر، لكن "الكفر" عمره ما بيبقى حلال أبداً، ربنا بس ببسامحك لو قلته من ورا قلبك، فلو استشهدت عشان متقولوش ده قمة الإيمان.
- **إلا لو كنت عيان في رمضان!** لو أنت أصلاً عيان أو مسافر، ربنا مديك رخصة تفطر من غير إكراه. فلو جه بلطجي أكرهك إنك تفطر، وأنت رفضت ومُت، (تأثم)! لأنك كدة بتعاند في رخصة ربنا، زي مسألة الميتة بالظبط.
- **مين بيحاسب على المشاريب؟ (إتلاف المال):** لو رئيس عصابة هددك بمسدس وقال لك "اكسر إزاز المحل ده"، فكسرتة. صاحب المحل يرفع قضية على مين يدفعه؟ يرفعها على (رئيس العصابة). ليه؟ لأن الفقه بيعتبرك في اللحظة دي حته "طوبة" أو "آلة" في إيد العصابة. اللي حرّك الآلة هو اللي يدفع الفاتورة كلها.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 مكرر امتحانات جداً:

1. إذا أكره الشخص على أكل الميتة فامتنع حتى قُتل، مات مأجوراً شهيداً. (X) التصحيح: مات آثماً؛ لأنها أبيحت له، فكان كمن أهلك نفسه.
2. الأفضل لمن أكره على التلفظ بالكفر أن يصبر، فإن قُتل كان أعظم أجراً. (✓) التعليل: تمسكاً بالعزيمة وإعزازاً للدين.
3. إذا أكره الصائم الصحيح المقيم على الإفطار، فامتنع حتى قُتل، مات آثماً. (X) التصحيح: يُثاب ويكون مأجوراً.
4. إذا أكره المريض على الإفطار في رمضان فامتنع حتى قُتل، مات آثماً. (✓) التعليل: لأن الفطر في حقه رخصة ثابتة قبل الإكراه.
5. إذا أكره شخص إكراهاً ملجئاً على إتلاف مال غيره، فالضمان (التعويض) يكون على المُكْرَه (الذي أُلْغِيَ). (X) التصحيح: الضمان على (المُكْرَه/المهدد)؛ لأن المنفذ مجرد آلة.

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: فرق بين من أكره على (شرب الخمر) ومن أكره على (التلفظ بالكفر) إذا امتنعا حتى قُتلا.
 - ج: من أكره على شرب الخمر وامتنع حتى قُتل: مات آثماً (لأنها أبيحت له للضرورة). ومن أكره على الكفر وامتنع حتى قُتل: كان مأجوراً شهيداً (لأنه تمسك بالعزيمة وأعز الدين).
- س: ما الحكم إذا أكره شخص على إتلاف مال غيره؟ وعلى من يجب الضمان؟
 - ج: يجوز له ذلك. والضمان يجب على المُكْرَه (القائم بالتهديد) دون المُكْرَه (المنفذ)؛ لأنه صار كالآلة في يده.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط (احفظ هذا الميزان):

- [ميتة + خنزير + خمر + مريض في رمضان] ← الامتناع عنهم حتى الموت = (يَأْتُم). (لأنهم رخصة قوية).
- [كلمة كفر + صائم سليم في رمضان] ← الامتناع عنهم حتى الموت = (شَهِيد وَمَأْجُور). (لأنهم عزيمة قوية).
- [إتلاف المال] ← المُهَدَّد هو اللي بيحاسب (عشان أنت مجرد آلة).

📖 الوحدة الثامنة عشرة: تابع كتاب الإكراه (جناية القتل، الزنا، والطلاق تحت التهديد)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: الإكراه المُلْجئ على قتل إنسان بريء (مَعْصُوم الدَّم) [ص 368، 369، 370]

- الحكم الشرعي: (يَحْرُم بالإجماع ولا يُباح أبداً). لا يجوز للإنسان أن يفدي نفسه بقتل غيره؛ لأن نفس المُهَدَّد ليست أولى بالبقاء من نفس البريء.
- مَنْ يُعَاقَب بالقصاص (الإعدام) إذا نَفَّذ الجريمة؟ (خلاف فقهي هام جداً):
 1. رأي أبي حنيفة ومحمد: القصاص يجب على (المُكْرَه / المُهَدَّد)، ولا شيء على المُكْرَه (المنفذ).
 - التعليل: لأن التهديد بالقتل جعل المُكْرَه مُلْجئاً، فأصبح مجرد (آلة) في يد المُهَدَّد، والفعل يُنسب لمن أمسك الآلة (المُهَدَّد المباشر).
 2. رأي زُفَر: القصاص يجب على (المُكْرَه / المُنفذ الفعلي).
 - التعليل: لأنه هو من باشر القتل باختياره ليدفع الأذى عن نفسه، والشرع لا يُبيح ذلك.
 3. رأي أبي يوسف: (لا قصاص على أحد منهما)، وتجب (الدية) على المُهَدَّد.
 - التعليل: لأن الجريمة اشترك فيها (المباشر/القاتل) و(المتسبب/المهدد)، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ظهرت (شُبْهة)، والقصاص يُدْرأ بالشبهات فتجب الدية.

ثانياً: الإكراه على ارتكاب جريمة الزنا [صد 374، 375]

1. المرأة المُكْرَهة (المُغتَصَبَة):

○ الحكم: (لا يُقام عَلَيَّهَا الحَدُّ إجماعاً) لعدم الرضا.

2. الرجل المُكْرَه (مسألة امتحانية خطيرة):

○ رأي أبي حنيفة: (يُقام عَلَيَّهِ حَدُّ الزَّنا).

■ التعليل: لأن جريمة الزنا لا تتحقق إلا ب (الانتشار / الاستجابة الجسدية)، وهذا لا يحدث إلا عن (شهوة وميل)،

فدَلَّ ذلك على وجود الرضا، فيُقام عليه الحد.

○ رأي الصحابين (أبو يوسف ومحمد): (لا يُقام عَلَيَّهِ الحَدُّ).

■ التعليل: لأن التهديد بالقتل يُورث (شبهة) في الفعل، والحدود تُسقط بالشبهات. (وهذا هو الراجح والأقرب).

ثالثاً: الإكراه على التصرُّفات المَالِيَّة (البيع والشراء) [صد 344، 345، 346]

● الحكم: البيع تحت التهديد يقع (فَاسِداً)؛ لفقدان شرط التراضي المذكور في القرآن (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

● الأثر بعد زوال التهديد: يثبت للمُكْرَه (الخيار):

○ إما أن يُفسِّخ العقد ويسترد ماله.

○ وإما أن يُجيز العقد ويقبض الثمن، وينقلب البيع صحيحاً.

رابعاً: الإكراه على التصرُّفات القَوْلِيَّة المَحْضَة (النَّكاح، الطَّلَاق، العَتَاق) [صد 361، 362، 366]

● الحكم الصادم (ركز هنا): هذه العقود (تَقَع صَحِيحَةً وَنَافِذَةً) حتى وإن كانت تحت تهديد السلاح!

● التعليل والدليل: لأن هذه العقود مَبْنِيَّة على (الْأَلْفَافِ)، وقد استقر الفقه على أَنَّ (الْهَازِل / الممازح) يقع طلاقه وزواجه لقوله

عليه وسلم: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ".

● وجه القياس: إذا كان الشرع قد ألزم (الممازح) بكلمته لحماية هذه العقود المقدسة، فإن إيقاعها من (المُكْرَه) أولى؛ لأنه نطق

بها وهو قاصد لللفظ ليدفع عن نفسه القتل.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

● لعبة "اقتل فلان لحسن أقتلك": الشرع هنا حاسم، روحك مش أغلى من روحه، إياك تقتله. طب لو ضعفت وقتلته؟ مين ياخذ إعدام؟

○ أبو حنيفة بص للبلطجي اللي بيهدد وقال: "هتتعدم أنت، لأن الواد اللي نفذ ده كان مجرد مسدس في إيدك مسلوب الإرادة".

○ زفر بص للقاتل وقال: "هتتعدم أنت، عشان أنت أناني وفديت روحك بروح غيرك".

○ أبو يوسف شغل دماغ القاضي وقال: "القضية دي اتعجنت، واحد بيهدد وواحد بينفذ، والإعدام بيتلغي بأي "شك"، يبقى نلغي الإعدام ونخلي البلطجي يدفع (الدية / تعويض مالي)".

● تريكة الزنا (الست والراجل): لو ست تم اغتصابها تحت التهديد، براءة فوراً. لكن لو بلطجي هدد (راجل) وقاله "ازني بالست دي وإلا هقتلك".

○ أبو حنيفة هنا تفكيره فسيولوجي دقيق، قال: "طالما حصلت منه استجابة للعملية الجنسية، يبقى كان عنده شهوة، وطالما في شهوة يبقى في رضا من جواه.. يتجلد!"

○ لكن الصحابين قالوا: "يا إمام، الخوف من الموت بيخلي الإنسان يعمل أي حاجة، ودي تعتبر (شبهة)، فأعفوا عنه".

● البيع غصب عني: لو بعثلك شقتي والمسدس في راسي. العقد مش ملغي خالص، العقد أسمه "فاسد ومتعلق". لما البلطجي يتقبض عليه، القاضي يجيبني يسألني: "ها يا بطل، عايز شقتك؟ ولا الفلوس طلعت حلوة وعايز تمضي العقد؟"، الخيار في إيدي.

● الطلاق والجواز غصب عني (الصدمة): حط المسدس في دماغك وقالك "طَلَّق مراتك"، فقلت "أنتي طالق". تقع؟ أيوة تقع ومراتك تبين منك! ليه؟ عشان الشرع مابيهزرش في أعراض الناس. طالما اللي بيهزر طلاقه بيع، يبقى اللي بيقولها عشان ينفذ روحه طلاقه بيع برضه لأنه نطق الكلمة صح وبقصد.

3] الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات جداً:

1. إذا أكره الرجل على الزنا فزنى، لا يُقام عليه الحد عند أبي حنيفة. (X) التصحيح: يُقام عليه الحد عند أبي حنيفة، ولا يُقام عند السابقين.
2. يجب القصاص على المُهدّد (المُكره) في حالة الإكراه على القتل عند الإمام أبي حنيفة. (✓) التعليق: لأن المُكره صار كالآلة في يده.
3. إذا أكره شخص على بيع ماله، يقع البيع باطلاً ولا يُمكن إجازته. (X) التصحيح: يقع فاسداً، وله الخيار بعد زوال التهديد في فسخه أو إجازته.
4. يقع الطلاق والنكاح الصادران تحت التهديد والإكراه. (✓) التعليق: قياساً على صحة طلاق الهازل.
5. ذهب أبو يوسف في الإكراه على القتل إلى وجوب القصاص على المُكره (المنفذ). (X) التصحيح: ذهب إلى عدم وجوب القصاص على أي منهما وتجب الدية (ورأي زفر هو القصاص على المنفذ).

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: بين حكم الطلاق تحت الإكراه عند الحنفية، مع الدليل.
 - ج: يقع صحيحاً ونافاً. الدليل: قياس المُكره على الهازل؛ لقوله ﷺ: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد..."، فإذا صح طلاق الهازل مع انعدام الرضا، صح طلاق المُكره من باب أولى.
- س: من الذي يقع عليه القصاص إذا أكره شخص على القتل عند أبي حنيفة؟ ولماذا؟
 - ج: القصاص على المُكره (المهدد). التعليق: لأن المنفذ أصبح بمنزلة الآلة في يده، فاستند الفعل للمُكره.

4] مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط (شفرات سريعة):

- شفرة القصاص:
 - أبو حنيفة = (البلطجي يتعدم).
 - زفر = (الجبان المنفذ يتعدم).
 - أبو يوسف = (دية ومفیش إعدام).
- شفرة العقود تحت التهديد:
 - (فلوس وبيع) ← فاسد وفيه خيار.
 - (جواز وطلاق وعتاق) ← شغال ونافذ زي السيف (زي الهازل).
- شفرة الزنا للرجل المُكره:
 - (أبو حنيفة بيقم الحد / السابقين بيعفوا عنه).

📖 الوحدة التاسعة عشرة: كتاب الحَجَر (التعريف، المراتب، والحجر على الصغير والمجنون)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1] القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: مفهوم الحجر ومشروعيته [ص 382، 383، 384]

- لغة: المنع والتضييق.
- اصطلاحاً (شرعاً): المنع من نفاذ التصرفات (القولية) لا (الفعلية).
 - تنبيه: يعني القاضي يمنعك من (البيع والشراء والإقرار = أقوال)، لكن لا يمنعك من الأفعال (فلو أتلقت مال غيرك أو سرقت، تُحاسب وتضمن).
- الحكمة من مشروعيته: حماية كرامة الإنسان، صيانة الأموال من الضياع، وحماية المصالح العامة من غش المفسدين.

ثانياً: مراتب الحجر (درجات المنع) [ص 386، 387] يُقسّم الحنفية قوة الحجر إلى 3 درجات:

1. حَجْرٌ أَقْوَى: هو المنع من (أصل التصرف)، فيقع التصرف باطلاً تماماً. (مثل: تصرف المجنون أو الطفل غير المميز).
2. حَجْرٌ مُتَوَسِّطٌ: هو المنع من (وصف النفاذ)، فينقذ العقد ولكن يظل مَوْقُوفاً على إجازة شخص آخر. (مثل: تصرف الصغير المميز، يتوقف على موافقة وليه).
3. حَجْرٌ ضَعِيفٌ: هو (تأخير نفاذ التصرف) لحين زوال المانع. (مثل: تأخير إقرار المريض بمرض الموت ديناً لأجنبي، حتى يتم سداد ديون صحته أولاً).

ثالثاً: أسباب الحجر (مَنْ الَّذِي يُمنَع من التصرف؟) 🔥 خلاف هام جداً [ص 388، 389]

1. اتفق الفقهاء (بمن فيهم أبو حنيفة): على الحجر على 3 فئات لضعف عقلهم (الصغير، المجنون، العبد/الرقيق).
2. مذهب الإمام أبي حنيفة:
 - أضاف 3 أشخاص يُحجر عليهم حمايةً للمجتمع: (المُفْتِي المَاجِن / الفاسد، والطَّيِّب الجَاهِل، والمُكَارِي المُفْلِس / المقاول النصاب).
 - لا يُحَجَّر على: (السَّفِيهِ المَبْدَر، والمَدِين، والمُعْفَل)؛ لأن الحجر عليهم فيه إهدار لأدميتهم وكرامتهم.
3. مذهب الصاحبين (أبو يوسف ومحمد):
 - أضافا للحجر: (السَّفِيهِ المُبْدَر، والمَدِين، والمُعْفَل)؛ لحماية حقوق الدائنين وأموال الورثة.

رابعاً: أحكام الحجر على (الصَّغِير) وقاعدة الـ 25 سنة [ص 391، 392]

- تصرفات الصغير المميز (الذي يميز بين النافع والضار):
 - النافعة نفعاً محضاً (كقبول الهدايا): صَحِيحَةٌ وتنفذ فوراً.
 - الضارة ضرراً محضاً (كالتبرع بماله): بَاطِلَةٌ حتى لو وافق وليه.
 - الدائرة بين النفع والضرر (كالبيع والشراء): تقع مَوْقُوفَةٌ على إجازة وليه.
- متى يُفك الحجر عن الصغير المُبْدَر؟ (مسألة امتحانية):
 - إذا بلغ الصغير الحُلُم، ولكنه كان (سفيهاً مُبْدَراً للمال):
 - رأي الصاحبين: لا يُفك الحجر عنه (أبداً) حتى يُصبح رشيداً عاقلاً للمال.
 - رأي أبي حنيفة: لا نُعطيه ماله فور البلوغ، بل ننتظر حتى يبلغ (خَمْساً وَعِشْرِينَ سَنَةً). فإذا بلغها ← سَلَّمْنَا إِلَيْهِ مَالَهُ حتى وإن كان سفيهاً مجنوناً بالمال؛ لأنه صار في سِنِّ الجَدِّ (الجدود)، وإهدار آدميته أشد ضرراً من ضياع ماله.

خامساً: أحكام الحجر على (المَجْنُون والمَعْتَوِه) [ص 393، 394]

- المجنون: فاقد العقل تماماً. المعتوه: قليل الفهم، مختلط الكلام.
- الحكم: يُحجر عليهما وتكون تصرفاتهما قولية باطلة.

- رَفَع الحجر عنهما: هل ننتظر حُكم القاضي؟  (لا يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي)، بل يُفَكُّ الحجر فوراً بمجرد (الإفَاقَة / الشفاء)، فتعود تصرفاته صحيحة تلقائياً.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة بشأن تفهم وماتنساش)

- إيه هو الحَجَر؟ القاضي بيععمل "بلوك/تجميد" لأموالك. ممنوع تبيع، تشتري، أو تتبرع (تصرفات قولية). بس لو مسكت طوبة كسرت عربية جارك (تصرف فعلي)، هندفعك التمن غصب عنك، الحجر مابيحملكش من الجنايات.
- القاضي بيحجر على مين؟
 - متفقين كلنا إن (العيل الصغير، والمجنون) محجور عليهم طبيعي.
 - أبو حنيفة راجل بيقدر الحرية جداً، قالك: "القاضي ميحجرش على راجل بالغ عاقل حتى لو بيصرف فلوسه كلها على اللعب والتبذير (السفيه)، ده ماله وهو حر فيه، لو حجرنا عليه نزلناه منزلة البهائم!". بس أبو حنيفة بيحجر على 3 نصابين بشأن بيضروا المجتمع (مُفتي بيفتي غلط، ودكتور بيموت الناس، ومقاول بياخد فلوس وميببش).
 - الصاحبين قالوا: "لأ، السفيه والمديون لازم نحجر عليهم بشأن نحمي فلوس عيالهم والناس اللي ليها ديون عندهم".
- تريكة الـ 25 سنة (بتيجي في الامتحان كتير):
 - عيل أبوه مات وسابله مليون جنيه. العيل ده بلغ (بقى عنده 15 سنة) بس طايش وممكن يصرف المليون في يومين. الصاحبين قالوا: "فلوسه تفضل محبوسة ومياخدهاش لحد ما يعقل، حتى لو وصل 60 سنة".
 - أبو حنيفة قال: "لأ! نحبسها عنه لحد ما يوصل 25 سنة بالظبط. اشمعنى؟ لأن 25 سنة ده سن ممكن الواحد يبقى فيه (جَد)، مينفعش راجل شحط كده أقوله مش هديك فلوسك بشأن أنت سفيه. عند 25 سنة نديله فلوسه حتى لو هيحرقها في الشارع!".
- المجنون لو فاق: واحد كان في مستشفى المجانين ومحجور عليه، خف وطلع. هل لازم يرفع قضية بشأن القاضي يفك الحجر؟ لأ خالص، بمجرد ما يرجعه عقله، الحجر بيتفك أوتوماتيك ويقدر يبيع ويشتري.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات جداً:

1. الحجر شرعاً هو المنع من التصرفات الفعلية والقولية معاً. (X) التصحيح: القولية فقط، أما الفعلية فلا يُمنع منها بل يضمن الإلتاف.
2. تصرف الصغير المميز في العقود الدائرة بين النفع والضرر (كالبيع) باطل. (X) التصحيح: موقوف على إجازة الولي.
3. يُحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل عند الإمام أبي حنيفة. (✓) التعليل: لدفع ضررهم عن المجتمع.
4. إذا بلغ الصغير سفيهاً، لا يُسلم إليه ماله أبداً حتى يُؤنس منه الرشد عند الإمام أبي حنيفة. (X) التصحيح: هذا رأي الصاحبين. أما أبو حنيفة فقال: يُسلم إليه ماله إذا بلغ خمساً وعشرين سنة.
5. رفع الحجر عن المجنون لا يحتاج إلى قضاء القاضي بل يرتفع بإفاقته. (✓)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: ما هي مراتب الحجر؟ اذكرها مع التمثيل لكل مرتبة.

- ج: 1- أقوى: المنع من أصل التصرف (كتصرف المجنون فهو باطل). 2- متوسط: المنع من وصف النفاذ (كتصرف الصغير المميز فهو موقوف). 3- ضعيف: تأخير النفاذ (كتأخير إقرار المريض بمرض الموت).
- س: متى يُسلم المال للصغير إذا بلغ سفيهاً غير رشيد؟ اذكر الخلاف.
- ج: أبو حنيفة: لا يُسلم إليه حتى يبلغ 25 سنة، فإذا بلغها سلم إليه وإن لم يرشد. الصحابيان: لا يُسلم إليه ماله أبداً حتى يُؤنس منه الرشد.

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط (شفرات سريعة):

- اربط كلمة (الحَجْر اصطلاحاً) ← بشفرة: (وقف الأقوال، بس حاسبه على الأفعال/الجنايات).
- اربط (أبو حنيفة يحجر على مَنْ؟) ← بشفرة: (الطفل، والمجنون، والـ 3 النصابين: دكتور ومفتي ومقاول).
- اربط (سن الـ 25 سنة) ← بشفرة: (أبو حنيفة يبدله الفلوس عشان كبر وبقي جد).
- اربط (المجنون) ← بشفرة: (فاق = الحجر اتفك لوحده بدون قاضي).

📖 الوحدة العشرون: تابع كتاب الحَجْر (الحَجْر على السَّفيه والمذَّيَّبون)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: الحَجْر على (السَّفيه / المذَّيَّب)

- السَّفيه لغة: الخفة والنقص في العقل.
- السَّفيه اصطلاحاً: هو مَنْ يُبذَّر ماله ويُضيَّعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقل (كصرفه في المحرمات أو الإسراف الشديد).
- حكم الحَجْر عليه (الخلاف الأهم):
- 1. رأي الإمام أبي حنيفة: (لا يَجُوزُ الحَجْر عَلَيْهِ) إذا كان حُرّاً بالغاً عاقلاً، وتصرفاته في ماله جائزة ونافاذة وإن كان يُتلفه.
- التعليل (المعقول): لأن الحَجْر عليه سَلْبٌ لَوِلَّائِيَّتِهِ، وفيه إِهْذَارٌ لَدَمِيَّتِهِ وإلحاقه بالبهائم، والضرر الحاصل بإهدار الأدمية أعظم من ضرر تضييع المال، فيُدفع الضرر الأكبر بالأقل.
- 2. رأي الصحابين (أبو يوسف ومحمد): (يَجُوزُ وَيَجِبُ الحَجْر عَلَيْهِ)، ويُمنع من التصرف في ماله.
- التعليل: لقوله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)، ولأن في الحجر عليه صِيَانَةٌ لِمَالِهِ، وحِفْظٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَصْبِحَ عَالَةً (متسولاً) يضر بالمجتمع.

ثانياً: هل يحتاج السَّفيه إلى (حُكْم قَاضٍ) ليتم الحجر عليه؟ بناءً على رأي الصحابين بجواز الحجر عليه، اختلفا متى يُعتبر محجوراً:

1. رأي أبي يوسف: (لا بُدَّ مِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي).

- النتيجة: تصرفات السفيه (قبل) حكم القاضي عليه تقع صحيحة ونافاذة.
- التعليل: لأن (السَّفه) أمر خفي يحتاج إلى اجتهد وإثبات، فلا يثبت إلا بحكم المحكمة.

2. رأي محمد بن الحسن: (لا يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي).

- النتيجة: بمجرد أن يظهر منه التبذير، يُعتبر محجوراً (تَلَقَّائِيًّا)، وتكون مبيعاته وتصرفاته مَوْقُوفَةٌ/بَاطِلَةٌ حتى لو لم يحكم القاضي.

ثالثاً: الحَجْر على (المَدِين المُفْلِس)

- المُفْلِس اصطلاحاً: هو مَنْ كان دينه المُسْتَحَق عليه (أَكْثَرَ) من ماله، أو (مُسَاوِياً) له.
- حكم الحَجْر عليه بسبب الإفلاس:

1. رأي الإمام أبي حنيفة: (لا يُحَجَر عَلَيْهِ) بسبب الدين، ولا يجوز للقاضي أن يبيع ماله جَبْراً لسداد دينه (احتراماً لملكيتِه).

■ ماذا يفعل القاضي إذن؟ يَحْبِسُهُ ويُضيق عليه حتى يضطر المديون لبيع ماله بنفسه وقضاء ديونه.

2. رأي الصحابين (أبو يوسف ومحمد): (يُحَجَر عَلَيْهِ)، ويجوز للقاضي أن يَحْجِرَ على ماله وَيَبِيعَهُ جَبْراً (بالمزاد) لتسديد حقوق الدائنين.

■ التعليل: دَفْعاً للظلم عن الدائنين (الغرماء)، لأن المُماطلة ظلم.

رابعاً: هل يحتاج المَدِين المُفْلِس إلى (حُكْم قَاضٍ)؟

- الحكم: (يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي إِجْمَاعاً) (باتفاق الفقهاء).
- التعليل: لأن الحجر هنا يستدعي (تَقْسِيمَ مَالِهِ بين الدائنين بِالْحِصَصِ)، وهذا يحتاج إلى نظر واجتهاد وَحُجَجَ وَبَيِّنَاتٍ، فلا ينفرد به الدائنون، بل لا بد من حُكْم المحكمة.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- أبو حنيفة نصير الحرية: الإمام أبو حنيفة عنده قاعدة ذهبية: (كرامة الإنسان وحريته أغلى من الفلوس).
 - في حالة السفية: شاب وارث فلوس كثير وعمال يبعزقها على الحفلات واللبس.. عمه راح للقاضي يقوله "احجر عليه". أبو حنيفة يقول: "مستحيل! هو بالغ وعقل، لو حجرنا عليه نزلناه منزلة البهائم والأطفال. الفلوس تروح داهية بس كرامته كإنسان تُحفظ". لكن (الصحابيين) قالوا: "لأ نحجر عليه عشان نحميه ونحمي عياله من الشحاتة".
 - في حالة المديون: راجل عليه ديون كثير وعنده حته أرض مش راضي يبييعها يسدد ديونه. أبو حنيفة برضه يقول: "ممنوع القاضي يبيع أرضه غصب عنه (البيع الجبري باطل)، بس القاضي يرميه في السجن لحد ما يتخنق ويقول للقاضي والنبي بيعها وسدد الديون". الصحابين قالوا: "يا عم نوجع قلبنا ليه؟ القاضي يحجر عليه ويبيع الأرض ويدي الدائنين حقهم".
- تريكة "امتى يبدأ المنع؟" (بين أبو يوسف ومحمد):
 - شاب سفية يبييع ماله. محمد قال: "ده محجور عليه أوتوماتيك من ربنا، لو باع شقته من غير قاضي بيعه باطل". أبو يوسف قال: "لأ، السفاهة دي حاجة مش متشافة زي الجنون، لازم قاضي يحكم عليه الأول، فلو باع شقته قبل حكم القاضي، بيعه صحيح".
 - أما (المديون)، فكله أجمع إن لازم قاضي هو اللي يعلن إفلاسه ويقسم التورثة (الفلوس) على الدائنين، مينفعش الدائنين يروحوا يقلبوه في الشارع لوحدهم.

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 متكرر امتحانات جداً:

1. يجوز الحجر على البالغ العاقل لسفهه (تبذيره) عند الإمام أبي حنيفة. (✗) التصحيح: لا يجوز؛ لأن إهدار آدميته أشد من تضييع ماله.
2. يجوز للقاضي أن يبيع مال المديون المماطل جبراً عنه عند الصاحبين. (✓) التعليل: لدفع الظلم عن الغرماء (الدائنين).
3. لا يحتاج الحجر على المديون المفلس إلى قضاء القاضي. (✗) التصحيح: يحتاج إجماعاً؛ لأنه يتوقف على قسمة المال وإثبات الديون.
4. ذهب محمد بن الحسن إلى أن الحجر على (السفيه) لا يحتاج إلى قضاء القاضي. (✓) النتيجة: فتقع تصرفاته موقوفة/باطلة بمجرد سفهه.
5. السبب الموجب للحجر على السفيه هو صيانة ماله، بينما الحجر على المديون صيانة لحق الغرماء. (✓)

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- س: ما حكم الحجر على السفيه عند الحنفية؟ وما دليل كل فريق؟
 - ج: أبو حنيفة: لا يُحجر عليه (تغليباً لكرامته وأدميته على المال). الصاحبان: يُحجر عليه (صيانة لماله من الضياع، ولقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم).
- س: هل يحتاج الحجر على السفيه لقرار القاضي عند الصاحبين؟
 - ج: اختلفا؛ أبو يوسف: نعم يحتاج قضاء (لأن السفه أمر خفي يحتاج لاجتهاد). محمد: لا يحتاج قضاء (لأن العلة هي السفه وهي متحققة).

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط (شفرات سريعة):

- شفرة أبي حنيفة (نصير الحرية): أي سؤال فيه حجر على بالغ عاقل (سفيه أو مديون)، إجابة أبو حنيفة دائماً ← (لا يُحجر).
- شفرة قضاء القاضي:
 - السفيه: (محمد = أوتوماتيك / أبو يوسف = لازم قاضي).
 - المديون: (إجماع = لازم قاضي يقسم الفلوس).

📖 الوحدة الحادية والعشرون: ختام كتاب الحَجَر (المغفل، المريض، المرتد، والزوجة)

(مقرر موضوعي - 🔥 محور امتحانات)

1 القواعد والأحكام الأساسية (الصياغة الأكاديمية)

أولاً: الحَجَر على ذِي الْعَفْلَةِ (المَغْفَل) [ص 410، 411، 412]

- تعريفه: هو الإنسان البسيط السليم القلب الذي يُخدع بسهولة في البيع والشراء، ولا يميز بين الغبن الفاحش واليسير (لا يعرف الأسعار).
- حكم الحجر عليه:
 - رأي أبي حنيفة: لا يَجُوزُ الحَجَرُ عَلَيْهِ (احتراماً لأدميته كالسفيه).
 - رأي الصاحبين: يُحَجَرُ عَلَيْهِ (لحماية ماله).
- الفرق بين (المعتوه) و(المغفل): المعتوه فاقد للعقل (كالمجنون) فلا يحتاج لحكم قاضٍ لرفض تصرفاته. أما المغفل فعقله سليم، لذلك (ولَا يَتَوَقَّعُ عَلَيْهِ دَائِمَةً) ويحتاج لحكم محكمة لإثبات غفلته.

ثانياً: الحَجَر على الْفَاسِقِ [ص 421]

- الفاسق: الخارج عن الطاعة ومرتكب المعاصي.

- **الحكم: (لا يُحَجَّرَ عَلَيْهِ)** طالما أنه مُصلح لماله ولا يضيعه. (فالفسق في الدين لا يوجب الحجر في المال).

ثالثاً: **الحَجَرُ عَلَى مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ (مسألة هامة جداً) [صد 422، 423]**

- **تعريف مريض الموت:** من لا يستطيع الخروج لحوائجه بسبب المرض، ويتصل هذا المرض بالموت.
- **حكم تصرفاته (أمواله):**
 - اتفق الحنفية على الحجر عليه في (التَّبَرُّعَات/الهدايا) التي تزيد عن (الثُّلث).
 - التعليل: لا يجوز له أن يتبرع بأكثر من (ثُلث) ماله؛ حِفَاطاً على حق (الْوَرَثَةِ) في الثلثين، وحِفَاطاً على حق (الغُرَمَاء/الدائنين) إن كان عليه ديون.

رابعاً: **الحَجَرُ عَلَى الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ [صد 424، 425، 426]** المرتد هو من خرج من الإسلام (والعياذ بالله). هل نصادر أمواله؟

1. **حكم الرَّجُلِ الْمُرْتَدِّ:**
 - **أبو حنيفة: (يُحَجَّرُ عَلَى مَالِهِ)** وتكون تصرفاته (مَوْقُوفَةً). فإن أسلم  صَحَّتْ تصرفاته ونفذت. وإن قُتِلَ أو مات على كفره  بطلت تصرفاته وصارت أمواله فيئاً.
 - التعليل: لأن الردة سبب لإهدار دمه وقتله، فصار كالميت حكماً.
 - **الصاحبين: (لا يُحَجَّرُ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ)؛** لأن ملكه ثابت قبل الردة، والردة لا تزيل الملك.
2. **حكم الْمَرْأَةِ الْمُرْتَدَّةِ (مسألة خادعة جداً):**
 - **الحكم: (لا يُحَجَّرُ عَلَيْهَا بِالإِجْمَاعِ)** وتصرفاتها جائزة ونافذة باتفاق أبي حنيفة والصاحبين.
 - التعليل الذهبي: لأن المرأة المرتدة في المذهب الحنفي (لا تُقَتَّلُ) بل تُحْبَسُ، وطالما أنها لا تُقَتَّلُ، فلم يزل ملكها، فكانت حرة في مالها.

خامساً: **الحَجَرُ عَلَى تَصَرُّفَاتِ الزَّوْجَةِ [صد 427، 428]**

- **الحكم: (لا حَجَرٌ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا).** يجوز للزوجة أن تتصرف وتتبرع من مالها الخاص (بدون إذن زوجها) وبدون حد أقصى.
- **التعليل والدليل:** لأن النبي ﷺ قال: "يا معشر النساء تصدقن..." ولم يشترط استئذان أزواجهن، ولأنها إنسان بالغ عاقل رشيد، فلا ولاية للزوج على مالها في المذهب الحنفي.

2 الشرح المبسط (دردشة المحكمة عشان تفهم وماتنساش)

- **المغفل والفاسق:**
 - "المغفل" ده راجل طيب جداً بينضحك عليه في السوق بسهولة. أبو حنيفة قاله "عادي مفيش حجر، كرامتك أهم".
 - الصاحبين قالوا "لأ نحجر عليه عشان نحمي شقاه"، بس طبعاً عشان هو مش مجنون، لازم "قاضي" يثبت إنه بيتنصب عليه.
 - "الفاسق" واحد بيشر ب وبيسهر بس شاطر جداً في التجارة ومبيخسرش قرش. نحجر عليه؟ الفقه بيقول: "حسابه عند ربنا في الفسق، لكن في الفلوس هو رشيد ومفيش عليه حجر".
- **تريكة (مريض الموت والورثة):** راجل حس إنه بيموت، فقال "أنا هتبرع بكل ثروتي لجمعية كذا عشان أحرم عيالي من الميراث!"! الشرع هنا بيتدخل فوراً ويعمل (حجر) على الراجل ده، ويقول: "مسموح لك تتبرع بـ (الثُلث فقط)، والثلثين دول حق الورثة غصب عنك".

- **المرتد والمرتدة (خلي بالك من الفرق):**
 - لو راجل ارتد، أبو حنيفة بيعمل (تجميد/إيقاف) لأمواله. ليه؟ لأن الراجل المرتد عقوبته الإعدام، فكأنه ميت بالظبط! لو رجع لعقله وأسلم، نفتحله الرصيد تاني، لو مات كافر، بيعه وشرأوه باطل.

- طب لو ست ارتدت؟ المفاجأة إن المذهب الحنفي مب يعدمش الست المرتدة (بيحبسها بس). وطالما مش هتتعدم، يبقى أموالها منتجّمدش وتقدر تبيع وتشترى براحتها (بالإجماع).
- **الذمة المالية للزوجة:** مراتك معاها فلوس من شغلها أو ورثها، وقررت تشتري عربية أو تتبرع لدار أيتام. هل من حقك كزوج تمنعها؟ الفقه الحنفي بيقول: "ولا تقدر تفتح بقبك! ذمتها المالية مستقلة، وتتبرع زي ما هي عايزة من غير إذنك".

3 الخلاصة الامتحانية (نصي وموضوعي)

🎯 أسئلة (الصح والخطأ والاختياري) الخادعة 🔥 مكرر امتحانات جداً:

1. لا يثبت الحجر على (ذي الغفلة) إلا بحكم القاضي لكونه خفياً. (✓) (التعليل: بخلاف المجنون والمعتوه).
2. الحجر على مريض مرض الموت يكون في جميع تصرفاته المالية. (✗) (التصحيح: الحجر عليه يكون في التبرعات فيما زاد على الثلث فقط لحفظ حق الورثة).
3. يُحجر على المرأة المرتدة في أموالها عند أبي حنيفة. (✗) (التصحيح: لا يُحجر عليها بالإجماع؛ لأنها لا تُقتل بردتها في المذهب الحنفي).
4. تصرفات الرجل المرتد في أمواله تقع باطلة فوراً عند أبي حنيفة. (✗) (التصحيح: تقع (موقوفة)، فإن أسلم نفذت، وإن قُتل بطلت).
5. لا يجوز للزوجة أن تتبرع من مالها الخاص إلا بإذن زوجها. (✗) (التصحيح: يجوز لها التصرف والتبرع بدون إذن؛ لأنها بالغة رشيدة).

🎯 أسئلة المقال المتوقعة (احفظها بالنص):

- **س:** لماذا لا يُحجر على المرأة المرتدة في مالها بالإجماع، بينما اختلفوا في الرجل المرتد؟
○ **ج:** لأن الحجر على الرجل المرتد عند أبي حنيفة سببه أنه استوجب القتل فصار كالميت، أما المرأة المرتدة فلا تُقتل في المذهب الحنفي، فلم يزل ملكها ولا يُحجر عليها في أموالها.
- **س:** ما حكم الحجر على مريض مرض الموت؟ وما العلة؟
○ **ج:** يُحجر عليه في تبرعاته فيما زاد على الثلث. العلة: للحفاظ على حق الورثة فيما زاد عن الثلث، وصيانة لحق الغرماء (الدائنين).

4 مفاتيح الحفظ والتثبيت الذهني (كبسولات ليلة الامتحان)

🧠 الروابط الذهنية لمنع الخلط (شفرات سريعة):

- اربط (مريض الموت) ← بكلمة (ممنوع يتبرع بأكثر من الثلث).
- اربط (المرتدة الست) ← بشفرة: (مفیش إعدام = مفیش تجميد أموال = لا يُحجر عليها).
- اربط (الزوجة) ← بشفرة: (حرة في مالها ومفیش استئذان).
- اربط (المغفل) ← بكلمة (لازم قاضي يثبتها).

انتهى المنهج المقرر كامل

أسئلة امتحانات سابقه ومتوقعه

الجزء الأول: كتاب أدب القاضي (التعريف، الحكم، وشروط التولية)

س1: عرّف (القضاء) لغةً واصطلاحاً، مع ذكر بعض معانيه اللغوية.

- لغةً: إمضاء الشيء وإحكامه. وله معان كثيرة في لغة العرب منها: (الخلق، والفعل، والإتمام).
- اصطلاحاً (شرعاً): هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات بين الناس.

س2: ما هو حكم تولي القضاء؟ وما الدليل على مشروعيته من القرآن والسنة؟

- حكمه: تولي القضاء هو (فرض كفاية)؛ أي إذا قام به البعض ممن يصلح له، سقط الإثم عن الباقين.
- دليل القرآن: قوله تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)، وقوله تعالى: (وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ).
- دليل السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ".

س3: ما هي القاعدة العامة في الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء؟

- القاعدة الأساسية (احفظها بالنص): (لا يصح تقليد القضاء إلا لمن يجتمع فيه شرائط الشهادة).
- بناءً عليها: يشترط أن يكون القاضي (حراً، عاقلاً، بالغاً، مسلماً)؛ لأن القضاء ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولا ولاية للصبي والمجنون والعبد لقصورهم.

س4: بناءً على القاعدة السابقة، بين حكم تولي القضاء لكل من: (الأعمى - المخذود في قذف - الأخرس - الفاسق).

- الأعمى: لا يصح أن يكون قاضياً؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، لعدم قدرته على التمييز بين الخصوم.
- المخذود في قذف (المعاقب بتهمة الزنا كذباً): لا يصح تقليده؛ لأن شهادته غير مقبولة شرعاً.
- الأخرس: لا يصح؛ لأنه لا يمكنه النطق بالحكم، ولا تفهم إرادته إلا بالإشارة.
- الفاسق (مسألة هامة جداً): يصح تقليده القضاء عند أبي حنيفة؛ لأن الفاسق يُعتبر من (أهل الولاية) على نفسه، فيصح أن تكون له ولاية على غيره، رغم أنه (يأثم) بتوليّه.

س5: هل يشترط أن يكون القاضي مجتهداً عالماً؟ وما حكم تقليد (الجاهل) للقضاء؟

- الحكم: يصح تقليد الجاهل للقضاء عند الإمام أبي حنيفة.
- التعليل: لأن أصل أهلية الولاية مبني على (العقل والبلوغ) وليس العلم. والجاهل صالح للولاية.
- كيف يحكم الجاهل؟ يُؤمر بأن (يسأل العلماء ويستفتيهم)، ثم يُمضي الحكم بناءً على فتواهم الشرعية.
- ملاحظة: الاجتهاد والعلم شرط (أولوية واستحباب) وليس شرط (صحّة)، فالأفضل قطعاً أن يكون القاضي مجتهداً.

تابع الجزء الأول: كتاب أدب القاضي (طلب الولاية، ومكان الجلوس، وقبول الهدايا والضيافة)

س6: ما حُكْم (طَلَب) ولاية القضاء والسؤال عنها؟ مع ذكر الدليل. [صد 19 من المقرر النصي]

- الحكم: (يُكْرَهُ كَرَاهَةً تَنْزِيهِ) أن يطلب الإنسان ولاية القضاء بنفسه أو يسألها.
- الدليل من السنة: قول النبي ﷺ: "مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ". (فمن طلبها طمعاً فيها ترك لنفسه فيخطئ، ومن كُلف بها أعانه الله).

س7: هل يجوز تولي القضاء من قِبَل (السُّلْطَانِ الْجَائِرِ / الظالم)؟ وما شرط ذلك؟ [صد 20، 21]

- الحكم: (يَجُوزُ) التقليد من السلطان الجائر (الظالم)، كما يجوز من السلطان العادل.
- الشرط: أن يكون القاضي قادراً على القضاء بالحق، وألا يُجبره السلطان الظالم على الجور (الظلم).
- الدليل (السوابق التاريخية): أن الصحابة والتابعين (كشريح القاضي) تقلدوا القضاء من ولاية ظلمة (مثل الحجاج بن يوسف الثقفي)، ولم يُنكر عليهم أحد، لأن الغرض هو إيصال الحقوق لأصحابها بغض النظر عن ظلم الحاكم.

س8: أين يُستحب للقاضي أن يجلس للحكم بين الناس؟ ولماذا؟ [صد 30]

- مكان الجلوس: يُستحب أن يجلس للحكم (في المسجد).
- التعليل (السبب):
- 1. كَيَّ لَا يَشْتَبِهَ مَكَانُهُ عَلَى الْغُرَبَاءِ (حتى يسهل على أي مسافر أو غريب أن يجده، فالمسجد مكان مشهور للجميع).
- 2. ولأن المسجد يجمع الناس، فيكون أسهل لاجتماع الخصوم.

س9: ما حُكْم قَبُولِ الْقَاضِي لَدَ (هَدِيَّةٍ)؟ وما هي الاستثناءات (ممن يجوز له القبول)؟ [صد 38]

- الحكم العام: (لا يَجُوزُ) للقاضي أن يقبل هدية من أحد؛ لأنها تفتح باب الرشوة وتُهمِّة الميل لأحد الخصوم.
- الاستثناءات (يُستثنى من ذلك حالتان يجوز قبول هديتهما):
- 1. ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ: (كأخيه أو عمه)، لصلة الرحم.
- 2. مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمُهَادَاتِهِ: (صديق كان يهديه قبل أن يُصبح قاضياً)، بشرط ألا تزيد قيمة الهدية عما كانت عليه قبل القضاء، وبشرط (ألا تكون له قضية منظورة أمام القاضي)، فإن كانت له قضية حَرُمَ قبولها.

س10: ما حُكْمُ إجابة القاضي لدعوة (الضِّيَافَةِ والولائم)؟ [صد 35، 38]

- الحكم: يُكره للقاضي أن يحضر الدعوات والولائم، (إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَعْوَةً عَامَّةً).
- التفصيل:
- الدعوة الخاصة: (أن يعزمه شخص بمفرده أو مع خواص الناس)، فهذه لا يجيبها؛ لأنها تُورث التهمة والميل.
- الدعوة العامة: (كوليمة عرس أو فرح مفتوح للجميع)، فهذه يُجيبها (يجوز حضورها)؛ لأنه لا يُقصد بها التودد الشخصي للقاضي، فلا تُورث تهمة.

ملزمة مسك الختام (المقرر النصي)

تابع الجزء الثاني: كتاب أدب القاضي (المساواة، والتلقين) + (فصل في الحبس)

س11: ما حُكْم (تَسْوِيَةِ الْقَاضِي) بين الخصمين؟ وما الدليل على ذلك؟

- **الحكم:** يَجِبُ (أو يُندب بشدة) على القاضي إذا حضر الخصمان أن (يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا) في أربعة أشياء: (الْجُلُوسِ، وَالْإِقْبَالِ، وَالنَّظَرِ، وَالْإِشَارَةِ).
- **الدليل من السنة:** قوله ﷺ: "إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ، فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ، وَالْإِشَارَةِ، وَالنَّظَرِ".
- **حكم المزاح:** (وَلَا يَمَازِحُهُمْ، وَلَا يُضَاحِكُهُمْ)؛ لأن ذلك يُذهِبُ بِمَهَابَةِ الْقَضَاءِ، ويُجرى الخصوم عليه.

س12: ما المقصود بـ (تَلْقِينِ الشَّاهِدِ)؟ وما حكمه عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف؟

- **المقصود به:** أن يقول القاضي للشاهد: (أَتَشْهَدُ بَكَذَا وَكَذَا؟) لمساعدته في الإجابة.
- **رأي الإمام أبي حنيفة:** (يُكْرَهُ) تلقين الشاهد؛ لأنه يُعتبر (إِعَانَةً لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ)، فيكره قياساً على كراهة تلقين الخصم نفسه حُجَّتِهِ.
- **رأي أبي يوسف:** (اسْتَحْسَنَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ)؛ أي يجوز للقاضي تلقين الشاهد إذا رأى منه ارتباكاً أو هيبة من المجلس (طالما لا توجد تهمة تزوير)، حمايةً لحقوق الناس من الضياع بسبب خوف الشهود.

س13: (فَصَلِّ فِي الْحَبْسِ).. عرّف الحبس لغةً واصطلاحاً، وما الدليل على مشروعيته؟

- **لغةً:** الْمَنْعُ.
- **اصطلاحاً (شرعاً):** تَعْوِيقُ الشَّخْصِ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ. (وليس شرطاً أن يكون في سجن مخصص، بل يتحقق بوضعه في بيت أو منعه من الخروج).
- **الدليل من السنة:** أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ"، ولأن الحبس فيه صيانة لحقوق الناس ومنع للظلم.

س14: إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِي (على شخص مدين)، فهل يُبَادِرُ الْقَاضِي بحبسه فوراً؟

- **الحكم:** (لَمْ يَعْجَلْ بِحَبْسِهِ). أي لا يحبسه القاضي بمجرد ثبوت الدين عليه.
- **الإجراء الصحيح:**

1. القاضي يأمره أولاً بدفع ما عليه للغرماء (الدائنين).
2. فَإِنْ امْتَنَعَ عن الدفع (وهو يملك المال)، هنا يثبت ظلمه ومماطلته، فيقوم القاضي بـ (حَبْسِهِ) حتى يضطر لسداد الدين؛ لقوله ﷺ: "لِيُؤَادِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ" (أي مماطلة الغني تُبيح عقابه) [227، 228].

س15: ماذا لو ادَّعى المَدِينُ (الفَقْرَ والإِفْلَاسَ) لكي لا يُدْفَعَ للمحبس؟ متى يصدق القاضي ومتى يكذبه؟ فرّق الحنفية بين نوعين من الديون (تأتي في الصح والخطأ والاختياري كثيراً):

1. دَيْنٌ بَدَلِ مَالٍ (كالقرض، أو ثمن بضاعة اشتراها، أو مهر زوجته):
 - الحكم: يُحْبَسُ ولا يصدق القاضي في دعوى الفقر؛ لأن الأصل أنه أخذ مالاً (أو ما يقابله)، فالمال موجود أو استهلكه، فيحبس حتى يُثبت فقره بالبينة.
2. دَيْنٌ غَيْرُ بَدَلِ مَالٍ (كأرش الجناية "تعويض الإصابة"، أو نفقة زوجته، أو كفالة):
 - الحكم: (لا يُحْبَسُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا ادَّعى الْفَقْرَ)؛ لأنه لم يسبق له أخذ مال ليكون غنياً به. فيصدق القاضي بيمينه أنه فقير ويتركه، (إِلَّا أَنْ يُثَبَّتَ غَرِيمُهُ/الدائن أَنَّ لَهُ مَالًا) فحينئذ يُحبس.

ملزمة مسك الختام (النمط الامتحاني الرسمي)

الجزء الرابع: ختام (الحَبْسِ) + بداية (كِتَابِ الدَّعْوَى)

📌 القسم الأول: سؤال (الدراسة النصية) - متكرر بالامتحانات

س16: اقرأ النص الآتي للمصنف - رحمه الله - ثم أجب عما يليه: قال: (وَلَا يُحْبَسُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ، إِلَّا أَنْ يُثَبَّتَ غَرِيمُهُ أَنْ لَهُ مَالًا. وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ). في ضوء دراستك الفقهية للنص السابق، اشرح النص مبيناً: أ- ما هي الديون التي (لا يُحبس) فيها المدين إذا ادعى الفقر؟ ولماذا؟ ب- متى يُحبس في تلك الديون المذكورة؟ ج- هل يُحبس الرجل في نفقة زوجته؟ وهل يُحبس الوالد في دين ولده؟ مع التعليل.

● الإجابة النموذجية:

- أ- الديون التي لا يُحبس فيها: هي كل دين (لَيْسَ بَدَلَ مَالٍ)، مثل: (أَرْشُ الْجَنَايَةِ، ونفقة الأقارب، والكفالة). فلا يُحبس فيها إذا ادعى الفقر؛ لأنه لم يسبق له قبض مال ليكون غنياً به، فيُصدَّق بيمينه أنه فقير ويُخلى سبيله.
- ب- متى يُحبس فيها: يُحبس استثناءً إذا أقام (غريمه/الدائن) البينة (الشهود) على أن هذا المدين يمتلك مالاً ويماطل.
- ج- الحبس في النفقة ودين الولد:
 1. نعم، يُحبس الرجل في نفقة زوجته: إذا فرضها القاضي أو اصطلاحاً على مقدار، وامتنع عن الإنفاق وهو قادر.
 2. لا يُحبس الوالد في دين ولده: لقوله صلی الله علیه وسلم: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، ولأن الحبس عقوبة وإهانة، ولا يستحق الولد أن يكون سبباً في إهانة أبيه.

📌 القسم الثاني: أسئلة (كتاب الدعوى) من امتحانات سابقة بالنص

(ورد هذا السؤال بالنص في امتحان سابق مرفق بالصور: أ- عرّف الدعوى... إلخ)

س17: أ- عرّف (الدَّعْوَى) لغةً واصطلاحاً. ب- وما الأصل في مشروعيتها؟ ج- وما شروط قبولها وصحتها إجمالاً؟

● الإجابة النموذجية:

- أ- التعريف:
 1. لغةً: الطلب والتمني.
 2. اصطلاحاً: قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي، يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قَبْلَ الْغَيْرِ.
- ب- الأصل في مشروعيتها (الدليل):
 1. من القرآن: قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (وهي آية المداينات).
 2. من السنة: قوله صلی الله علیه وسلم: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ... وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".
- ج- شروط صحتها وقبولها إجمالاً:
 1. أن تكون الدعوى (مَعْلُومَةً) بتحديد الشيء المدَّعى به (في جنسه وقدره).
 2. أن يكون الشيء المدَّعى به (في يد المدَّعى عليه) إن كان عيناً.
 3. أن يُطالبه به في مجلس القضاء.

س18: (سؤال مصطلحات امتحاني): ما الفرق بين (المدَّعي) و(المدَّعى عليه) عند فقهاء الحنفية؟

● الإجابة النموذجية:

- المدَّعي: هُوَ مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا. (وقيل: مَنْ إِذَا سَكَتَ تُرِكَ).
- المدَّعى عليه (الخصم): هُوَ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا. (وقيل: مَنْ إِذَا سَكَتَ لَا يُتْرَكَ).

📌 القسم الثالث: سؤال (الدراسة النصية في الدعوى) ورد في امتحان سابق

(ورد بالنص في ورقة الامتحان: قال المصنف: وإن ادعى عقاراً حدده... بين ما يأتي...)

س19: قال المصنف - رحمه الله -: (قَالَ: وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ). في ضوء دراستك الفقهية للنص السابق، أجب عما يأتي: أ- لِمَ اشْتَرَطَ (التَّحْدِيد) فِي ادِّعَاءِ الْعَقَارِ؟ ب- اذكر آراء الفقهاء في (عَدَدِ الْحُدُودِ) الواجب ذكرها لقبول دعوى العقار. ج- لِمَ اشْتَرَطَ أَنْ يَذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّ الْعَقَارَ (فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)؟

● الإجابة النموذجية (بناءً على نص الكتاب):

- أ- علة اشتراط التحديد: لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ (لتعذر نقل العقار إلى مجلس القاضي)، فَيُصَارُ إِلَى التَّحْدِيدِ لتعريفه، وَيُذَكَّرُ أَسْمَاءُ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَأَنْسَابُهُمْ.
- ب- الخلاف في عدد الحدود:
- مذهبنا (أبو حنيفة): يَكْفِي ذِكْرُ (ثَلَاثَةِ) مِنَ الْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ، خِلَافًا لِزُفَرٍ؛ لِوُجُودِ الْأَكْثَرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ.
- مذهب زُفَرٍ (وخالفهم في ذلك): اشترط ذكر الحدود الأربعة كاملة.
- ج- علة كونه في يد المدعى عليه: لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصَمًا فِي الدَّعْوَى إِذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ.

ملزمة مسك الختام (النمط الامتحاني الرسمي)

الجزء الخامس: تابع كِتَابِ الدَّعْوَى (إجراءات التقاضي، البينة، واليمين)

القسم الأول: سؤال (الدراسة النصية) - متكرر بالامتحانات

س20: اقرأ النص الآتي للمصنف - رحمه الله - ثم أجب عما يليه: قال: (وَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكَرَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي جَنْسِهِ وَقَدْرِهِ... فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، كُفِّ إِحْضَارُهَا لِإِثْبَاتِ الْيَمِينِ). [ص 79، 80 من المقرر النصي] في ضوء دراستك الفقهية للنص السابق، أجب عما يأتي: أ- لِمَ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى بِهِ (مَعْلُومًا)، وَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى فِي الْمَجْهُولِ؟ ب- ما الإجراء الذي يتخذه القاضي إذا كان المدعى به (عَيْنًا/شَيْئًا مَادِيًا) موجوداً في يد المدعى عليه؟ ولماذا؟

● الإجابة النموذجية:

- أ- علة اشتراط كون الشيء معلوماً بطلان الدعوى بالمجهول: لِأَنَّ فَائِدَةَ الدَّعْوَى الْإِلْزَامُ بِوَاسِطَةِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ، وَالْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ. (أي لا يمكن للقاضي أن يلزم الخصم برد شيء مجهول لا يُعرف ما هو).
- ب- الإجراء إذا كان عيناً في يده: (يُكَلِّفُ إِحْضَارَهَا).
- العلة (لماذا؟): لِإِثْبَاتِ الْيَمِينِ بِالدَّعْوَى، وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالْإِسْتِحْلَافِ. (حتى تكون الإشارة دقيقة أثناء توجيه الاتهام وأداء الشهود لشهادتهم دون لبس أو خطأ).

القسم الثاني: سؤال (ترتيب إجراءات التقاضي) - هام جداً ومحور امتحانات

س21: قال المصنف - رحمه الله -: (وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا، فَإِنْ اعْتَرَفَ قَضَى عَلَيْهِ بِهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ... فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ اسْتَحْلَفَهُ). [ص 83] استخرج من النص السابق: الترتيب الدقيق لخطوات المحاكمة عند القاضي الحنفي، مع توضيح العلة لكل خطوة.

● الإجابة النموذجية (خطوات التقاضي بالترتيب):

1. الخطوة الأولى (سؤال المدعى عليه): يسأل القاضي الخصم عن صحة الدعوى الموجهة ضده.
 - العلة: لأن الإقرار مُوجِبٌ بنفسه (حجة قاطعة)، فيأمره بالخروج عن العهدة بالإقرار.

2. الخطوة الثانية (الحكم بالإقرار أو طلب البينة):

- إذا (اعْتَرَفَ): قضى عليه القاضي فوراً ولزمه الحق.
- إذا (أَنْكَرَ): سأل القاضي المدعى (صاحب الحق) أن يحضر (البينة/الشهود).

- الدليل: لقوله ﷺ للمدعي: "أَلَاكَ بَيِّنَةٌ؟". فَإِنْ أَحْضَرَهَا قَضَىٰ بِهَا لِإِنْتِقَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهَا.
- 3. الخطوة الثالثة (توجيه اليمين للخصم): إذا عَجَزَ الْمُدَّعِي عن إحضار الشهود، و(طَلَبَ) من القاضي أن يُحْلِفَ خصمه، يقوم القاضي بتوجيه اليمين للمدعي عليه المنكر.
- الدليل: لقوله ﷺ حينما سأل المدعي أَلَاكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا، فقال: "أَلَاكَ يَمِينُهُ"، ولحديث: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

📌 القسم الثالث: أسئلة (الصح والخطأ مع التعليل) - من بين السطور

س22: ضع علامة (صح) أو (خطأ) مع تصويب الخطأ والتعليل (بناءً على فهمك للنصوص السابقة):

1. إذا أنكر المدعي عليه، وعجز المدعي عن إحضار البينة، يقوم القاضي فوراً بتوجيه اليمين للمدعي عليه من تلقاء نفسه. ()
2. تُقبل الدعوى إذا قال المدعي: "لي عند فلان شيء مجهول". ()
- الإجابة النموذجية:
1. العبارة (خطأ):
- التصويب: لا يوجه القاضي اليمين للمدعي عليه (إلا إذا طَلَبَ المُدَّعِي ذَلِكَ).
- التعليل: كما نص المصنف: (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ -أَيِ الْبَيِّنَةِ- وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ اسْتَحْلَفَهُ). فاستحلاف القاضي للخصم مشروط بطلب المدعي؛ لأن اليمين حق له فلا يستوفيه القاضي بدون طلبه.
2. العبارة (خطأ):
- التصويب: لا تُقبل الدعوى ولا تُسمع في المجهول.
- التعليل: لأنه يُشترط أن يكون المدعي به معلوماً في جنسه وقدره؛ لأن فائدة الدعوى الإلزام، والإلزام لا يتحقق في المجهول.

📖 ملزمة مسك الختام (النمط الامتحاني الرسمي)

الجزء السادس: (تجميعات الامتحانات السابقة في الإقرار والإكراه والدعوى)

📌 القسم الأول: سؤال (المصطلحات الفقهية) - تكرر في 3 امتحانات،

س23: اذكر المصطلح الفقهي المناسب للعبارة الآتية:

1. (.....) إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.
2. (.....) مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا.
3. (.....) إجبار شخص على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره.
4. (.....) حَبْسُ الشَّيْءِ بِحَقِّ يُمكنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ.
- الإجابة النموذجية:
1. الإقرار.
2. المُدَّعِي.
3. الإكراه.
4. الرهن.

📌 القسم الثاني: سؤال (الأحكام مع التعليل) - من امتحان 2020/2021

س24: بَيِّنِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِيمَا يَأْتِي مَعَ التَّوْجِيهِ (التعليل): أ- إقرار الصبي والمجنون. ب- إقرار السكران.

● الإجابة النموذجية:

○ أ- إقرار الصبي والمجنون:

■ الحكم: لَا يَصِحُّ إقرارهما.

■ التعليل: لِنُقْصَانِ الْعَقْلِ فِي الصَّبِيِّ، وَزَوَالِهِ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ. ولأن الإقرار يعتمد على القصد، وهما لا قصد لهما، ولقوله ﷺ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ..." وذكر منهم الصبي والمجنون.

○ ب- إقرار السكران:

■ الحكم: يَصِحُّ إقرار السكران جَائِزٌ مُطْلَقًا إِذَا كَانَ سُكْرُهُ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ (مُحْرَم).

■ التعليل: تَغْلِيظًا عَلَيْهِ، وَزَجْرًا لَهُ. (ويُستثنى من ذلك الحدود الخالصة لله كالزنا، فإنه يُقبل رجوعه فيها بعد إفاقة لأنها تُدْرَأُ بالشبهات).

📌 القسم الثالث: سؤال (الصح والخطأ مع التصويب) - ورد في امتحان سابق

س25: بَيِّنِ الصَّوَابَ وَالْخَطَأَ فِي الْعِبَارَاتِ الْآتِيَةِ، مَعَ تَصْوِيبِ الْخَطَأِ وَالتَّعْلِيلِ: 1. يُشْتَرَطُ فِي الْمَقْرَرِ أَنْ يَكُونَ طَائِعًا مُخْتَارًا، فَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُكْرَه. () 2. يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ، وَيَلْزَمُهُ مَجْهُولًا، ثُمَّ يُطَالَبُ بِبَيَانِهِ. ()

● الإجابة النموذجية:

○ 1. العبارة (خطأ):

■ التصويب: لَا يَصِحُّ إقرار المُكْرَه بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

■ التعليل: لانعدام الطوعية والاختيار، ولحديث النبي ﷺ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".

○ 2. العبارة (صحيحة):

■ التعليل: لِأَنَّ جَهَالََةَ الْمَقْرَرِ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ يُلْزَمُ الْإِنْسَانُ مَجْهُولًا، بِأَنْ أَتْلَفَ مَالًا لَا يَذَرِي قِيَمَتَهُ. فَيُلْزَمُهُ مَجْهُولًا ثُمَّ يُطَالَبُ بِبَيَانِهِ؛ لِيَتِمَّكَنَ الْغَرِيمُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ. (وهذا بخلاف الدعوى التي تبطل بالمجهول).

📌 القسم الرابع: سؤال (المقالي المباشر) - تكرر في الامتحانات

س26: اسْتَدِلَّ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ (الْحَجْرِ).

● الإجابة النموذجية (تكتب الآيتين معاً لضمان الدرجة النهائية):

1. قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا). وجه الدلالة: نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها.

2. قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (وَابْتَغُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ). وجه الدلالة: اشترطت الآية إيناس الرشد (الوعي المالي) لدفع المال إليهم، مما يدل على مشروعية الحجر قبل ذلك.

الجزء السابع: (تجميعات الامتحانات السابقة في كِتَاب الشَّهَادَات)

📌 القسم الأول: سؤال (الأحكام مع التعليل) - ورد نصاً في امتحان سابق

(ورد في صورة الامتحان المرفقة: بَيِّن الحكم فيما يأتي مع الاستدلال أو التعليل: 1- رأى خطه فشهد عليه. 2- أكره على شرب الخمر فامتنع...)

س27: بَيِّن الحُكْم الشرعي فيما يأتي مع التَّعْلِيل: أ- رَأَى الشَّاهِدُ خَطَّ يَدِهِ (توقيعه) عَلَى الْوَرَقَةِ، فَلَمْ يَتَذَكَّرِ الْحَادِثَةَ، فَشَهِدَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَا خَطِّهِ. ب- شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْمَحْكَمَةِ. ج- أَكْرَهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ (بِتَهْدِيدٍ مُلْجئٍ) فَاُمْتَنَعَ حَتَّى قُتِلَ.

● الإجابة النموذجية:

- أ- مَنْ رَأَى خَطَّهُ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ:
 - الحكم: (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ) ويجب عليه الامتناع.
 - التعليل: لقول الإمام القدوري: "ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة"؛ لأن الخطوط قد تتشابه وتُقْلَد، فلا يحصل اليقين بمجرد الخط دون تَذَكُّرِ الْحَادِثَةِ، والشهادة مبنية على اليقين لا الشك.
- ب- شَهَادَةُ الْأَعْمَى:
 - الحكم: (لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) عند الإمام أبي حنيفة.
 - التعليل: لأن الشهادة تعتمد على التمييز والإشارة الدقيقة إلى المشهود عليه، والأعمى يفتقد حاسة البصر فلا يُميز إلا بالصوت، والأصوات قد تتشابه، مما يُورِثُ شُبُهَةً، والشهادة تُردُّ بالشبهات.
- ج- الممتنع عن شرب الخمر تحت الإكراه حتى قُتِلَ:
 - الحكم: (مَاتَ آثِمًا / عَاصِيًا).
 - التعليل: لأن شرب الخمر أو أكل الميتة عند الإكراه الملجئ (التهديد بالقتل) يُصْبِحُ (مُبَاحًا وَرُخْصَةً) للحفاظ على النفس، فمن ترك المباح حتى قُتِلَ كان كمن أهلك نفسه (منتحراً) فيأثم لتفريطه في حياته [56، 57].

📌 القسم الثاني: سؤال (الرجوع عن الشهادة) - فكرة امتحانية خطيرة

س28: عَرَّفَ (الرُّجُوعَ عَنِ الشَّهَادَةِ)، وَمَا هُوَ شَرْطُ صِحَّةِ هَذَا الرُّجُوعِ؟ وَمَا الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ؟

● الإجابة النموذجية:

- التعريف (ركن الرجوع): هو أن يقول الشاهد للقاضي: (رَجَعْتُ عَمَّا شَهِدْتُ بِهِ)، أو (كَذَّبْتُ فِي شَهَادَتِي).
- شَرْطُهُ الْأَسَاسِيُّ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ (فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي)؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فسخ للشهادة، فَيَخْتَصُّ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مِنَ الْمَجْلِسِ، فلا يصح التراجع في الشارع أو أمام الناس.
- الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ (النتيجة):
 1. إِبْجَابُ التَّعْزِيرِ: يُعَاقَبُ الْقَاضِي هُوَ لَا الشَّاهِدَ الْكَاذِبَ فِي كُلِّ حَالٍ (لأنهم تلاعبوا بالعدالة).
 2. الضَّمَانُ (التعويض): يَغْرَمُ الشَّاهِدُ (يَدْفَعُ التَّعْوِيزَ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ رُجُوعُهُ (بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي وَقَبْضِ الْمَالِ)، لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ بِشَهَادَتِهِ الْكَاذِبَةِ.

📌 القسم الثالث: سؤال (الصح والخطأ مع التصويب) - ورد في الامتحانات

س29: بَيِّن الصواب والخطأ في العبارات الآتية، مع تصويب الخطأ: 1. يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ. ()
2. يُقْبَلُ رُجُوعُ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ خَارِجِ الْمَحْكَمَةِ. () 3. شَهَادَةُ الزُّورِ تُوجِبُ التَّعْزِيرَ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى وَلَوْ رَجَعَ عَنْهَا قَبْلَ الْحُكْمِ. ()

● الإجابة النموذجية:

- 1. العبارة (صَحِيحَة): لأن الإلزام وإحقاق الحقوق لا يتم إلا بحضور القاضي الذي يملك ولاية التنفيذ.
- 2. العبارة (خَطَأ):
 - التصويب: لا يصح الرجوع إلا (في مَجْلِسِ الْقَاضِي) حصراً.
- 3. العبارة (صَحِيحَة):
 - التعليل: لأن مجرد الإقدام على شهادة الزور تلاعب بالشرع والمحكمة، فيستوجب التعزير (التأديب) مطلقاً.

📌 القسم الرابع: سؤال (المصطلحات الفقهية) - هدية الامتحان

(تكرر في عدة نماذج مرفقة) س30: اذكر المصطلح الفقهي الذي تدل عليه العبارات الآتية:

1. (.....) قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي، يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قَبْلَ الْغَيْرِ.
2. (.....) إمضاء الشيء وإحكامه، وشرعاً: فَصْلُ الْخُصُومَاتِ.

● الإجابة النموذجية:

1. الدَّعْوَى.
2. الْقَضَاءُ.

📖 ملزمة مسك الختام (النمط الامتحاني الرسمي)

الجزء الثامن: (الحَجْرُ عَلَى الْغَائِبِ + تجميعات امتحانية في الشهادات)

📌 القسم الأول: سؤال (الخلاف الفقهي) - من أدق مسائل المنهج

س31: اختلف فقهاء الحنفية في حكم (الحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْغَائِبِ)، بَيِّن هذا الخلاف موضحاً آراء الفقهاء والتفصيل في ذلك.

● الإجابة النموذجية:

- مذهب أبي حنيفة: (لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ)؛ لأن الإمام أصلاً لا يُجيز الحجر على المدين البالغ العاقل سواء كان حاضراً أو غائباً، احتراماً لأدميته.
- مذهب الصاحبين (أبو يوسف ومحمد): (يَصِحُّ الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْغَائِبِ)، ولكن وضعا (شَرْطاً) لصحة هذا الحجر، وهو: (أَنْ يَعْلَمَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ). فإذا تصرف المدين الغائب في أمواله بالبيع أو الشراء (قبل) أن يصله خبر حكم القاضي بالحجر عليه، فتصرفه صحيح ونافذ.
- كيف يُحكم عليه وهو غائب؟ (تفصيل خطير):
 1. رأي أبي يوسف: يجوز للقاضي أَنْ يُعَيِّنَ (يُنْصِبَ) وكيلاً عن الغائب، ويحكم عليه بالمال لسداد ديونه إذا طلب الدائنون ذلك.
 2. رأي أبي حنيفة ومحمد: لَا يَحْكُمُ وَلَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ.

📌 القسم الثاني: أسئلة (امتحانات سابقة بالنص) من الصور المرفقة

(هذه الأسئلة مستخرجة حرفياً من صور الامتحانات التي قمت برفعها، وسنجيب عليها بالنموذج الأزهري المعتمد).

س32: ورد في امتحان سابق: (عَرَّفَ الشَّهَادَةَ، ثُمَّ بَيَّنْ كَيْفِيَّةَ تَرْكِيبَةِ الشُّهُودِ، وَهَلْ تَتَوَقَّفُ التَّرْكِيبَةُ عَلَى طَعْنِ الْخَصْمِ؟) (ملاحظة: هذا السؤال يجمع بين دقة الحفظ وفهم الخلاف الفقهي).

● الإجابة النموذجية:

○ تعريف الشهادة:

■ لغةً: الإخبار القاطع.

■ شرعاً: إخبارٌ صادقٌ لإثباتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي.

○ هل تتوقف التركيبية (التحري عن صدق الشهود) على طعن الخصم؟ (الخلاف):

■ رأي أبي حنيفة: نعم تتوقف. الإمام يرى أن (المسلم عدلٌ في الظاهر)، فالقاضي يكتفي بظاهر إسلام الشاهد ولا

يبحث عن ماضيه، (إِلَّا إِذَا طَعَنَ فِيهِ الْخَصْمُ) وقال للقاضي هذا الشاهد كاذب، حينها يجب على القاضي أن (يُزَكِّيهِ / يتحرى عنه) في السر والعلانية. (ويُستثنى من ذلك قضايا الحدود والقصاص، فيجب فيها التركيبية مطلقاً لخطورتها).

■ رأي الصحابين: لا تتوقف. يجب على القاضي أن يسأل ويتحرى عن الشهود في (السر والعلانية) في جميع

الحقوق والقضايا سواء طعن الخصم أو لم يطعن؛ لأن الفساد والكذب قد غلب على الناس في زمانهما.

س33: ورد في امتحان سابق: (بَيِّنِ الْحُكْمَ فِيمَا يَأْتِي مَعَ الْإِسْتِدْلَالِ وَالتَّوْجِيهِ: شَهَادَةُ الْآخَرِ).

● الإجابة النموذجية:

○ الحكم: (لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَا تَصِحَّ)، حتى وإن كانت إشارته مفهومة.

○ التعليل (التوجيه): لأن ركن الشهادة الأساسي هو التلفظ والنطق بكلمة (أَشْهَدُ)، والآخرس عاجز عن النطق. كما أن

إشارته (مهما كانت واضحة) تحتل الشك واللبس، والشهادة مبنية على اليقين التام وتُدرأ بالشبهات. (وهذا بخلاف

صحة إشارته في البيع والشراء لأنها عقود مبنية على التراضي، أما الشهادة ففيها إلزام للغير).

س34: ورد في امتحان سابق: (أ- عَرَّفَ الْحَجْرَ لُغَةً وَشَرَعاً، وَادَّكُرْ أَسْبَابَهُ إِجْمَالاً. ب- وَهَلْ يُحَجَّرُ عَلَى السَّفِيهِ؟) (هذا السؤال

تجميعية لما درسناه، ويأتي كهدية في الامتحان لضمان الدرجات).

● الإجابة النموذجية:

○ التعريف:

■ لغةً: المنع والتضييق.

■ شرعاً: المنع من نفاذ التصرفات (القولية) لا (الفعلية).

○ أسبابه إجمالاً: الصَّغَرُ، الجُنُونُ، الرِّقُّ (العبودية)، السَّفَهُ، الدَّيْنُ، المَرَضُ (مرض الموت)، والرَّدَّةُ.

○ هل يُحَجَّرُ عَلَى السَّفِيهِ (البالغ المبذر)؟:

■ عند أبي حنيفة: لَا يُحَجَّرُ عَلَيْهِ؛ لأن في الحجر إهداراً لآدميته وكرامته، وهو أشد ضرراً من ضياع ماله.

■ عند الصحابين: يُحَجَّرُ عَلَيْهِ؛ صيانةً لماله، وحمايةً للمجتمع، ولقوله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم).

ملزمة مسك الختام (النمط الامتحاني الرسمي)

الجزء التاسع: (معارك امتحانات السنوات السابقة في الإكراه والشهادات)

📌 القسم الأول: سؤال (الإكراه) - تكرر في امتحانين (المصادر)

س35: أ- عرّف الإكراه، وأذكر شروطه. ب- بين الحكم الشرعي فيما يأتي مع الاستدلال والتوجيه: 1- الإكراه على البيع. 2- أكرهت المرأة على الزنا. 3- الإكراه على القتل.

● الإجابة النموذجية:

○ أ- تعريف الإكراه:

1. لغة: الإجبار على شيء يكرهه.
2. اصطلاحاً: اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتقي به رضاه، أو يفسد به اختياره، مع بقاء أهليته.

○ شروط تحقق الإكراه: (يكتفى بذكر أهمها)

1. أن يكون المكره (المهدد) قادراً على إيقاع ما توعده به.
2. أن يغلب على ظن المكره (الضحية) وقوع التهديد إن لم يفعل.
3. أن يكون التهديد بغير حق.
4. أن يكون التهديد بمتلف للنفس أو عضو، أو بما فيه ألم شديد.

○ ب- بيان الأحكام مع التوجيه:

1. الإكراه على البيع:

■ الحكم: يقع البيع (فاسداً) ولا يصح.

■ التوجيه: لانعدام الرضا والاختيار، وقد اشترط القرآن التراضي في قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ).

2. إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب):

■ الحكم: (لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا إِثْم).

■ التوجيه: لانعدام الرضا منها، ولأن الحد يندرى (يسقط) بالشبهات، والإكراه شبهة قوية تمنع إقامة الحد.

3. الإكراه على القتل:

■ الحكم: (يَحْرُمُ وَلَا يُبَاحُ أَبَدًا).

■ من يقتص منه (يُعدم)؟ عند أبي حنيفة: القصاص يكون على (المكره/المهدد) لأن المُنْفَذ أصبح كالآلة في يده. وعند زفر: القصاص على (المُنْفَذ). وعند أبي يوسف: تجب الدية على المهدد ولا قصاص على أحد.

📌 القسم الثاني: سؤال (كتاب الشهادات) - ورد بالنص في امتحان 2018 (المصدر)

س36: بين الحكم فيما يأتي مع التعليل: 1- الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ. 2- شَهَادَةُ الْقَاضِي (المَحْدُود فِي قُدْف). 3- شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ.

● الإجابة النموذجية:

1. الشهادة على الشهادة (أن يشهد شخص بما سمعه من شاهد آخر غائب):

■ الحكم: تُقْبَلُ في الحقوق التي لا تسقط بالشبهات (كالأموال، والزواج، والطلاق)، وَلَا تُقْبَلُ في قضايا الحدود والقصاص.

■ التعليل: لأن فيها زيادة في العدد، وزيادة العدد تُورث "الشبهة" لاحتمال الكذب أو الخطأ في النقل، والحدود والقصاص تسقط بأدنى شبهة.

2. شهادة القاذف (من عوقب بتهمة اتهام الناس بالزنا كذباً):

■ الحكم: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا حتى وإن تاب وأصلح.

■ التعليل: لورود النص القرآني الصريح القطعي في قوله تعالى: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا).

3. شهادة النساء على القتل (الحدود والقصاص):

■ الحكم: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ (لا تقبل إلا شهادة الرجال فقط في الجنايات).

■ التعليل: لأن شهادة النساء فيها "شبهة البدلية"، والحدود والقصاص تُدْرَأُ (تسقط) بالشبهات.

📌 القسم الثالث: سؤال (الصح والخطأ والمقالي) من امتحان 2022 (المصدر)

س37: أ- مَا مَعْنَى (الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ)؟ ب- بَيِّنِ الصَّوَابَ وَالْخَطَأَ، مَعَ التَّعْلِيلِ: يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ. ()

● الإجابة النموذجية:

- أ- معنى اليمين الفاجرة (الغموس): هي أن يحلف كاذباً متعمداً لاقتطاع حق الغير (كما ادعى المدعي بالباطل وحلف عليه). (ملاحظة: هذا المفهوم ورد ضمناً في قضايا الدعوى، وهو مُهلكة لصاحبه).
- ب- العبارة (خُطَأَ):

- التصويب: لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ (البالغ العاقل المبذر) عند الإمام أبي حنيفة.
- التعليل: لأن الحجر عليه فيه إهدار لأدميته وإلحاق له بالبهائم، والضرر الحاصل بإهدار الأدمية أعظم بكثير من ضرر إتلاف ماله، فيُدفع الضرر الأكبر بالأقل، (خلافًا للصاحبين اللذين أجازا الحجر عليه).

📌 ملزمة مسك الختام (النمط الامتحاني الرسمي)

الجزء العاشر: (تجميعاً امتحانات "الدراسة النصية" في أدب القاضي)

📌 القسم الأول: سؤال (شرائط التولية) - ورد في امتحان 2018

س38: قال المصنف - رحمه الله -: (وَلَا تَصِحُّ وَلَايَةُ الْقَاضِي حَتَّى يَجْتَمَعَ فِي الْمَوْلى شَرَايِطُ الشَّهَادَةِ). في ضوء دراستك للنص، أجب عما يأتي: أ- ما العلة في اشتراط شرائط الشهادة فيمن يتولى القضاء؟ ب- بناءً على ذلك، بيّن حكم تولية (الأعمى، والمحدود في قذف، والفاسق) مع التعليل.

● الإجابة النموذجية:

- أ- العلة: لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوَلَايَةِ، وَلَا وَلَايَةَ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ؛ لِقُصُورِ وَلَايَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ (كالصبي والمجنون) أو لعدم ولايته على المسلم (كالكافر).
 - ب- تطبيق الأحكام:
1. الأعمى: (لَا يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ)؛ لأنه ليس من أهل الشهادة لعدم قدرته على التمييز بين الخصوم إلا بالصوت.
 2. المحدود في قذف (المعاقب بتهمة الزنا كذباً): (لَا يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ)؛ لأن شهادته مردودة شرعاً بنص القرآن.
 3. الفاسق: (يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)؛ لأنه من أهل الولاية على نفسه فيكون من أهل الولاية على غيره، وإن كان تقليده إثمًا.

📌 القسم الثاني: سؤال (أهلية الاجتهاد) - ورد بالنص في امتحان 2017

س39: قال المصنف - رحمه الله -: (وَأَهْلِيَّةُ الْاجْتِهَادِ شَرْطُ أَوْلَوِيَّةٍ، وَنَذْبٍ، وَاسْتِحْبَابٍ، وَلَيْسَ بِشَرْطِ صِحَّةٍ). في ضوء دراستك للنص، أجب عما يأتي: أ- هل يجوز تقليد (الجاهل) للقضاء؟ وماذا يفعل إن عُرِضَ عليه قضية؟ ب- اذكر دليلاً عقلياً (من المعقول) على صحة تولي غير المجتهد.

● الإجابة النموذجية:

- أ- حكم الجاهل: (يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْجَاهِلِ) لأن الاجتهاد ليس شرط صحة بل شرط كمال. وإذا عُرِضَتْ عَلَيْهِ قَضِيَّة: (يَسْأَلُ عَنْهَا الْعُلَمَاءُ وَيَسْتَفْتِيهِمْ) ثم يقضي بناءً على فتواهم.
- ب- الدليل العقلي (المعقول): أن المراد من تولي القضاء هو (إيصال الحقوق لأصحابها)، وهذا يُمكن تحقيقه عن طريق أن يسأل الجاهل العلماء، فيقضي بفتواهم، فيصل الحق لمستحقه.

القسم الثالث: سؤال (مراسلات القضاة) - غاية في الأهمية

س40: قال المصنف - رحمه الله -: (وَلَا يَقْبَلُ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي حُدُودٍ، وَلَا قِصَاصٍ). اشرح النص مبيناً: لماذا لا يُقبل كتاب (رسالة) القاضي إلى قاضٍ آخر لتنفيذ أحكام الحدود والقصاص؟

● الإجابة النموذجية:

- العلة: لِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ (أَوْ بَدَلُ عَنْهَا)، وَالْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ تَنْدَرِي (تَسْقُطُ) بِالشُّبُهَاتِ. وَفِي الْكِتَابَةِ (الرسالة الورقية) شُبُهَةٌ التَّرْوِيرِ وَالْإِفْتِعَالِ؛ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ فِيْمَا يُسْقَطُ بِالشُّبُهَةِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ. (بينما يُقبل في الأموال لكونها تثبت مع الشبهة).

القسم الرابع: سؤال (من المقرر الموضوعي - كتاب الإقرار)

(هذا السؤال ورد في الامتحانات ويتكرر كثيراً في الصح والخطأ والمقال) س41: مَا حُكْمُ إِقْرَارِ (مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ) بِدَيْنٍ عَلَيْهِ؟ (فرّق بين إقراره لوارثه، وإقراره لأجنبي).

● الإجابة النموذجية:

1. إن كان الإقرار لـ (وارث): (لَا يَصِحُّ وَبَاطِلٌ)؛ لقوله ﷺ: "لَا إِقْرَارَ لَوَارِثٍ"، ولأن فيه تهمة إثارة وتفضيل وارث على باقي الورثة كذباً. (إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ بَاقِي الْوَرِثَةِ) فَيَصِحُّ.
2. إن كان الإقرار لـ (أجنبي / غير وارث): (يَصِحُّ) وَيَكُونُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ (وليس من الثلث فقط كال تبرع)، ولكن بشرط: أَنْ تُسَدَّدَ دُيُونُ الصَّحَّةِ أَوَّلًا (أي الديون التي تثبت عليه وهو سليم تُدفع قبل الديون التي اعترف بها وهو مريض مرض الموت).

ملزمة مسك الختام (النمط الامتحاني الرسمي)

الجزء الحادي عشر: (تجميعاً امتحانات "الصح والخطأ والمصطلحات" في المنهج كاملاً)

القسم الأول: أسئلة (الصح والخطأ مع التعليل) - من صميم الامتحانات السابقة

(وردت هذه الأسئلة نصاً في الامتحانات المرفقة مثل امتحان 2021 و امتحان 2018، انتبه لها جيداً):

س42: بَيِّنِ الصَّوَابَ وَالْخَطَأَ فِي الْعِبَارَاتِ الْآتِيَةِ، مَعَ تَصْوِيبِ الْخَطَأِ وَالتَّعْلِيلِ:

1. (الإِقْرَارُ) حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى الْمُقَرَّرِ نَفْسِهِ. ()

● الإجابة: (صَحِيحَةٌ).

- التعليل: لأن الإقرار إلزام للمقر على نفسه فيصلح حجة عليه، والمحتمل لا يصلح حجة لتعدي الإلزام لغيره (أي لا يُلزم به غيره لاحتمال الكذب والتهمة)، فكان حجة قاصرة عليه فقط [مقرر موضوعي ص 287].

2. لَا خِلَافَ بَيْنَ فَقَهَاءِ الْحَنْفِيَّةِ فِي إِيقَاعِ الْحَجْرِ عَلَى (الْمَعْتُوهِ). ()

- الإجابة: (صحيحة).
- التعليل: لأن المعتوه (وهو ناقص العقل المختلط الكلام) يأخذ حكم (الصبي العاقل) في تصرفاته، فيُحجر عليه إجماعاً حفظاً لماله وصيانة له من الضياع [مقرر موضوعي ص 395].

3. تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ إِذَا تَابَ وَحَسُنَتْ حَالُهُ. ()

- الإجابة: (خطأ).
- التصويب: لا تُقبل شهادته أبداً، حتى وإن تاب.
- التعليل: لورود النص القرآني الصريح القطعي في سورة النور: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)، فمنع قبول شهادته على التأييد [مقرر موضوعي ص 241].

4. يَصِحُّ إِقْرَارُ الشَّخْصِ الْمُكْرَهَ (تَحْتَ التَّهْدِيدِ). ()

- الإجابة: (خطأ).
- التصويب: لا يصح إقرار المُكره ويقع باطلاً.
- التعليل: لأن من شروط صحة الإقرار أن يكون المقر (طائعاً مختاراً)، والإكراه يُعدم الرضا ويُفسد الاختيار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" [مقرر موضوعي ص 351].

📌 القسم الثاني: سؤال (المصطلحات الفقهية الاستنتاجية)

(هذا النمط يقيس فهمك الدقيق للتعريفات، ورد في امتحانات 2022 و 2019):

س43: اذكر المصطلح الفقهي الذي تدل عليه العبارات الآتية:

1. (.....) غَيْبَةُ الشَّيْءِ عَنْ بَالِ الْإِنْسَانِ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَا فِطْنَةَ لَهُ وَيُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ بِسُهُولَةٍ.
2. (.....) هَيْئَةٌ غَيْرُ طَبِيعِيَّةٍ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ تُخْرِجُهُ عَنِ الْإِعْتِدَالِ إِلَى الضَّرَرِ.
3. (.....) مَنْ كَانَ دَيْنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ.

● الإجابة النموذجية:

1. الْغَفْلَةُ / الْمَغْفَلُ (أَوْ ذُو الْغَفْلَةِ) [مقرر موضوعي ص 410].
2. الْمَرَضُ (مَرَضُ الْمَوْتِ) [مقرر موضوعي ص 422].
3. الْمُفْلِسُ [مقرر موضوعي ص 413].

📌 القسم الثالث: سؤال (المعقول والتعليقات الدقيقة) - من المقرر النصي

(هذا السؤال يختبر قدرتك على الاستنباط العقلي، وقد تكرر في الامتحانات):

س44: اشرح (وَجْهَ الْمَعْقُولِ / الْعِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ) لِلْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ: أ- كَرَاهَةُ تَسْلِيمِ الْقَاضِي عَلَى الْخُصُومِ أَثْنَاءَ الْمَحْكَمَةِ. ب- عَدَمُ جَوَازِ طَلَبِ الْإِنْسَانِ لَوَلَايَةِ الْقَضَاءِ (كَرَاهَةُ الطَّلَبِ). ج- اخْتِلَافُ أَبِي يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي حُكْمِ (تَلْقِينِ الشَّاهِدِ).

● الإجابة النموذجية:

- أ- كراهة السلام على الخصوم: لأن القاضي مأمور بـ (التَّسْوِيَةِ) بين الخصمين، فإذا سَلَّمَ على أحدهما فقد فضَّلَه، وإذا رد السلام على أحدهما فقد خصه بالرد، وهذا يُورث التهمة والميل ويكسر قلب الخصم الآخر [مقرر نصي ص 38، 39].
- ب- كراهة طلب القضاء: لأن مَنْ طلب القضاء فإنه يطلبه غالباً (لِطَمَعٍ فِي نَفْسِهِ) كحب الرئاسة أو المال، ومن كان هذا حاله (وَكُلَّ إِلَى نَفْسِهِ) ولم يُعنه الله. أما من لم يطلبه وأُجبر عليه (نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ) [مقرر نصي ص 19].
- ج- تلقين الشاهد:
 - (أبو حنيفة) يكرهه مطلقاً؛ لأنه إعانة لأحد الخصمين وهذا يتنافى مع حياد القاضي.
 - أما (أبو يوسف) فقد (اسْتَحْسَنَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ)؛ لأن الشاهد قد يهاب مجلس القضاء فيرتبك وينسى، فكان من العدل تذكيره حمايةً لحقوق الناس من الضياع، بشرط ألا يكون متهماً بالكذب [مقرر نصي ص 40].

ملزمة مسك الختام (النمط الامتحاني الرسمي)

الجزء الثاني عشر: (تجميعاً امتحانات "كتاب الرهن" والتريكات الخفية)

القسم الأول: سؤال (الأحكام مع التعليل) - من صميم ورق الامتحانات

س45: بَيِّنَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِيمَا يَأْتِي مَعَ التَّعْلِيلِ أَوْ التَّوْجِيهِ: أ- رَهْنُ الْمَشَاعِ (أي رهن حصة غير مقسومة من شيء مشترك، كأن يرهن نصف سيارة يملكها مع أخيه). ب- انْتِفَاعُ الْمُرْتَهِنِ (الدائن) بِالشَّيْءِ الْمَرْهُونِ (كأن يسكن في الشقة المرهونة لديه).

● الإجابة النموذجية:

- أ- رهن المشاع:
 - الحكم: (لَا يَجُوزُ وَيَقَعُ فَاسِداً).
 - التعليل: لأن من شروط صحة الرهن أن يكون (مُمَيَّزاً مُفْرَزاً وَمَقْبُوضاً)، والجزء الشائع المشترك (لَا يُتَصَوَّرُ قَبْضُهُ بِأَنْفِرَادِهِ)؛ لأن القبض يقتضي التسليم الكامل، وهذا مستحيل في المشاع لاختلاطه بملك الغير [مقرر موضوعي ص 305، 306].
- ب- انتفاع المرتهن (الدائن) بالرهن:
 - الحكم: (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ) سواء بالاستخدام أو السكن أو الركوب.
 - التعليل: لأن المرتهن إنما أخذ الرهن (لِلِاسْتِثْقَاقِ) أي لضمان حقه فقط وليس للاستثمار. ولأن انتفاعه به يُعْتَبَرُ (قَرْضاً جَرَّ نَفْعاً)، وكل قرض جر نفعاً فهو (رِبَاً) محرم شرعاً [مقرر موضوعي ص 311، 312].

القسم الثاني: سؤال (هلاك الرهن) - قنبلة الامتحانات المتكررة

س46: مَا الْحُكْمُ إِذَا (هَلَكَ/ضَاعَ) الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ (الدائن) بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ وَقَبْضِهِ؟ مَعَ التَّفْصِيلِ.

● الإجابة النموذجية (هذا تفصيل يحبه المصحح جداً):

- القاعدة العامة: إذا هلك الرهن في يد المرتهن، فإنه يَضْمَنُهُ (بِالْأَقْلَ مِنْ قِيَمَتِهِ، وَمِنْ الدَّيْنِ).
- التفصيل (الاحتمالات الثلاثة):

1. إن كانت قيمة الرهن (مُسَاوِيَةً) لقيمة الدين: سَقَطَ الدَّيْنُ كُلُّهُ عن الراهن (كأن الدين 1000 وقيمة الرهن 1000).
2. إن كانت قيمة الرهن (أَقْلَ) من الدين: سَقَطَ من الدين بقدر قيمة الرهن، ويرجع الدائن على المديون بالباقي من دينه.
3. إن كانت قيمة الرهن (أَكْثَرَ) من الدين: سقط الدين كله، وتكون (الزِّيَادَةُ) في يد المرتهن أَمَانَةً، تسقط بلا ضمان ولا تعويض (لأنه لم يتعدَّ عليها) [مقرر موضوعي ص 314].

📌 القسم الثالث: سؤال (الرهن الفاسد) - الخدع الامتحانية

س47: مَا حُكْمُ (الرَّهْنِ الْفَاسِدِ)؟ وَمَاذَا لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهَنِ (الدائن)؟

● الإجابة النموذجية:

- حكم الرهن الفاسد: إذا فسد الرهن بسبب فقدته شرطاً من شروطه (كأن كان الرهن مَشَاعاً)، فإنه (لا يثبت للمرتتهن حق حبسه)، ويجب عليه رده للراهن متى طلبه.
- إن هلك في يد المرتتهن: إذا منعه المرتتهن من استرداده حتى هلك، فإنه يَضْمَنُهُ (بَقِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ كَامِلَةً)؛ لأنه بالمنع صار (عَاصِباً)، والغاصب يضمن الشيء بقيمته كاملة [مقرر موضوعي ص 319، 320].

📌 القسم الرابع: سؤال (الصح والخطأ والمصطلحات) في الرهن

س48: بَيِّنِ الصَّوَابَ وَالْخَطَأَ، مَعَ تَصْوِيبِ الْخَطَأِ وَالتَّعْلِيلِ: 1. يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ (الْمَدِينِ) أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ الْمَرْهُونَ دُونَ إِذْنِ الْمُرْتَهَنِ. ()

- الإجابة: (خَطَأً).
- التصويب: لا يجوز له بيعه بغير إذن المرتتهن.
- التعليل: لتعلق حق المرتتهن به (لضمان دينه)، فإن باعه توقف نفاذ البيع على إجازة المرتتهن، أو أن يقوم الراهن بتسديد الدين أولاً ليفك الرهن [مقرر موضوعي ص 312].

س49: اذكر المصطلح الفقهي: 1. (.....) حَبْسُ الشَّيْءِ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاؤَهُ مِنْهُ، كَأَخْذِ الْعَيْنِ وَثِيقَةً بِالْدِينِ.

- الإجابة: (الرَّهْنُ) [مقرر موضوعي ص 309].

الجزء الثالث عشر: (الاختبار البانورامي الشامل - تريكات ليلة الامتحان)

🔴 أولاً: مَطَبَّات (الصَح والخطأ) الخادعة جداً 🔴

(هذه الأسئلة تلعب على حرف واحد في الجملة)

1. يُقبل رجوع الشاهد عن شهادته إذا تراجع أمام الناس في الشارع. ()

- الإجابة: (خطأ).
- التصويب والتعليل: لا يصح الرجوع إلا (في مجلس القاضي)؛ لأن الرجوع فسخ للشهادة، فَيَخْتَصُّ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مِنَ الْمَجْلِسِ [مقرر موضوعي ص 275].

2. تُقبل شهادة المحدود في قذف (المعاقب بالجلد لاتهامه غيره بالزنا كذباً) إذا تاب وحسنت حاله. ()

- الإجابة: (خطأ).
- التصويب والتعليل: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)، فالمنع هنا على التأييد بنص القرآن [مقرر موضوعي ص 241].

3. إذا حلف المدعى عليه (المنكر) اليمين، سقطت الدعوى نهائياً ولا يجوز للمدعي إثباتها لاحقاً. ()

- الإجابة: (خطأ).
- التصويب والتعليل: اليمين لا تسقط الحق أصلاً، بل (تَمْنَعُ الْمُطَالَبَةَ فِي الْحَالِ) لعدم وجود الحجة. فإذا حضر المدعي (البينة / الشهود) بعد ذلك، سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ وَنُقِضَ الْحُكْمُ وَقُضِيَ لَهُ بِحَقِّهِ [مقرر نصي ص 80].

4. لا يجوز الحجر على (السفيه) البالغ عند أبي حنيفة حتى يبلغ خمسين سنة. ()

- الإجابة: (خطأ).
- التصويب: لا يُحَجَرُ عَلَيْهِ، وإذا بلغ يُمنع من ماله حتى يبلغ (خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً) فقط، فإذا بلغها سُلِمَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَرُشِدْ، لِأَنَّهُ صَارَ فِي سِنِّ الْجَدِّ [مقرر موضوعي ص 392].

🔴 ثانياً: قَضَايَا الْمَحْكَمَةِ (ما الحكم مع التعليل؟) 🔴

(أسئلة الفهم الدقيق والتطبيق)

س: مَا الْحُكْمُ إِذَا رَهَنَ شَخْصٌ (نِصْفَ سَيَّارَتِهِ) الَّتِي يَمْلِكُهَا بِالشَّرَاكَةِ مَعَ أَخِيهِ؟

- الحكم: لَا يَجُوزُ (رَهْنُ الْمَشَاعِ) وَيَقَعُ فَاسِداً.
- التعليل: لأن الرهن يشترط فيه القبض، والقبض يقتضي التسليم، والجزء الشائع (النصف غير المقسوم) لا يُتَصَوَّرُ قَبْضُهُ بِانْفِرَادِهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِمَلِكِ الْغَيْرِ [مقرر موضوعي ص 305].

س: مَا الْحُكْمُ لَوْ هَلَكَ (ضَاعَ) الرَّهْنُ فِي يَدِ الدَّائِنِ (الْمُرْتَهِنِ)، وَكَانَتْ قِيَمَتُهُ (تُسَاوِي) قِيَمَةَ الدَّيْنِ؟

- الحكم: سَقَطَ الدَّيْنُ كُلُّهُ عَنِ الرَّاهِنِ (الْمَدِينِ).
- التعليل: لأن المرتهن يضمن الرهن بـ (الأقل من قيمته ومن الدين)، وطالما هما متساويان، فقد صار الدائن مستوفياً لحقه بهلاك الرهن في يده [مقرر موضوعي ص 314].

س: مَا الْحُكْمُ لَوْ أَكْرَهَ الزَّوْجُ بِتَهْدِيدِ السَّلَاحِ عَلَى (طَلَاقِ) زَوْجَتِهِ فَطَلَّقَهَا؟

- الحكم: يَقَعُ الطَّلَاقُ صَحِيحاً نَافِذاً عند الحنفية.
- التعليل: قياساً على صحة طلاق (الهازل/الممازح). فكما أن طلاق الهازل يقع مع انعدام الرضا احتراماً للفظ، فكذلك المَكْرَه يقع طلاقه [مقرر موضوعي ص 361].

س: مَا حُكْمُ إِقْرَارِ (مَرِيضٍ مَرَضِ الْمَوْتِ) بِدَيْنٍ لِأَحَدٍ وَرَثَتِهِ؟

- الحكم: لَا يَصِحُّ الإِقْرَارُ وَهُوَ بَاطِلٌ.
- التعليل: لقوله ﷺ: "لَا إِقْرَارَ لِوَارِثٍ"، ولأن فيه تهمة إثارة وارث على حساب باقي الورثة. (إلا إذا صدَّقه باقي الورثة فيصح) [مقرر موضوعي ص 291].

ثالثاً: شَفَرَاتِ الْمَصْطَلَحَاتِ (السهل الممتنع) 🌟

1. (الدَّعْوَى): قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قَبْلَ الْغَيْرِ.
2. (الإقْرَار): إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ.
3. (الْمُدَّعَى): مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا.
4. (الْمُدَّعَى عَلَيْهِ): مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا.
5. (الرَّهْنُ): حَبْسُ الشَّيْءِ بِحَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاؤَهُ مِنْهُ.
6. (الإِكْرَاهُ): حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَيَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ.
7. (الْحَجَرُ): الْمَنْعُ مِنْ نَفَازِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ لَا الْفِعْلِيَّةِ.

🌟 الله أكبر والله الحمد! 🌟 بهذا يا صديقي نكون قد ختمنا المنهج بالكامل

🌟 ختاماً 🌟

"لا تنسى الحفاظ على الصلاة ولا تترك وردك من القرآن ولو صفحة، ولا تفرط في أذكار الصباح والمساء، وليكن الغالب على أخلاقك الرحمة والعفو والصمت إلا فيما تَرجو ثوابه." ♥